

Capítulo 1 - La convivencia y sus normas

INTRODUCCIÓN

En toda convivencia social existen conflictos, por lo que, para lograr una convivencia pacífica (donde haya justicia social y organización) deben existir NORMAS que regulen el comportamiento de las personas (de lo contrario todo se basaría en la ley del más fuerte)

NORMA

Es la descripción de una conducta (o la descripción de una forma de actuar) que debe ser cumplida.

En otras palabras, una norma es una forma de actuar que se nos impone y determina como debemos comportarnos. Debe ser cumplida porque, de no adecuarnos a ella, habrá sanciones.

Vale aclarar que no todas las sociedades tienen las mismas normas. Esto es debido a que antes de imponer una norma, hay que valorar nuestros intereses (determinar que valores se han de proteger).

Para crear una norma es necesario determinar:

- Cuál es la conducta que debe ser cumplida
- Por qué se crea la norma (motivos, objetivos o fundamentos, valores que puede lograr, etc)

Existen distintos tipos de normas:

- **Normas religiosas:** Son observadas por personas que practican la fe. En caso de incumplimiento, su sanción es puramente espiritual.
- **Normas morales:** Regulan la acción de las personas (pero desde su conciencia). Su sanción es un cargo de conciencia (remordimiento o arrepentimiento). El arrepentimiento existe aún si nadie señala el incumplimiento. Estas normas son incorporadas por el sujeto según su cultura, grupo de pertenencia, creencias, y su concepto moral de lo "bueno" y lo "malo".
- **Normas sociales:** Regulan aquellos comportamientos que cada sociedad considera adecuados (como saludar, vestimenta y otras costumbres). Estas normas provocan la aceptación del otro o su rechazo en una sociedad determinada.
- **Normas jurídicas**

NORMAS JURÍDICAS

Describen comportamientos o formas de actuar, ordenadas por el Estado para organizar de forma pacífica, segura y solidaria la convivencia social. Estas normas son impuestas por la sociedad en un sistema republicano y representativo, a través de las autoridades del Estado (Poder Legislativo y Ejecutivo). Si estas no se cumplen, el Estado (Poder Judicial) puede obligar a las personas a cumplir dicha norma o sancionar su incumplimiento.

Es decir que estas normas son impuestas por las personas que conforman una sociedad, a través de los representantes elegidos por mayoría.

Características de las normas jurídicas:

- **Regulación de la relación entre los hombres**
- **Exterioridad:** No toma en consideración los actos internos/psíquicos por sí solos (conciencia) si estos no se traducen en actos
- **Imperatividad:** Imposición de la regla de conducta (la norma prescribe u ordena, no sugiere o aconseja)
- **Generalidad:** Ordenamiento objetivo e igual para todos (todos debemos cumplirlas; igualdad ante la ley)
- **Coercibilidad:** Amenaza de sanción en caso de incumplimiento de la norma.

- **Coactividad:** Facultad del Estado de exigir el cumplimiento de las normas e imponer una sanción si se incumplen.

Las normas jurídicas escritas y emanadas por la autoridad competente se denominan **Leyes** (no toda norma se considera ley).

ORDENAMIENTO JURÍDICO

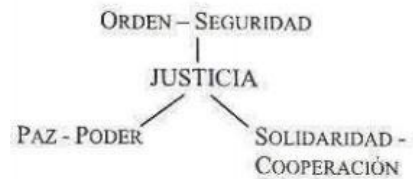
Conjunto de las normas jurídicas vigentes. Conductas que deben ser cumplidas por todos.

NORMA JURÍDICA CONSUETUDINARIA

Norma jurídica no escrita que viene de la costumbre (las normas jurídicas son escritas, salvo en estos casos).

VALORES JURÍDICOS

- **Justicia:** Valor central del Derecho
- **Orden - Seguridad**
- **Paz - Poder**
- **Solidaridad - Cooperación**



La constitución nacional organiza la convivencia según los valores jurídicos republicanos.

RELACIÓN JURÍDICA

Vínculo entre un sujeto (acreedor) que tiene la facultad de exigir (a través del poder judicial) algo a otro (deudor) y este último tiene la obligación de cumplir.

- **Crédito:** Derecho de exigir algo a otro
- **Deuda:** Obligación o deber jurídico de cumplir

DERECHO

Conducta en interferencia intersubjetiva (es decir la conducta de cualquiera de nosotros choca con la conducta de otro).

Otra definición --> Conjunto de normas de conducta de carácter obligatorio establecidas por el Estado conforme a la justicia.

Es un fenómeno complejo donde intervienen dos puntos de vista.

- **Objetivo:** Es el conjunto de las normas jurídicas vigentes
- **Subjetivo:** Conjunto de relaciones jurídicas
 - Facultad de exigir
 - Deber jurídico de cumplir

Clasificación del derecho

- **Derecho público:** Conjunto de conductas y normas orientadas por el interés público (el interés del conjunto social). Son aquellas relaciones jurídicas en las que el Estado es parte (el Estado está presente en todo momento; refieren a la organización del estado, relaciones políticas, derechos irrenunciables, etc)

El derecho público está compuesto por:

- **Derecho Constitucional:** Conjunto de normas que determinan la organización del Estado y de los poderes públicos, y reconocen derechos y otorgan garantías a los ciudadanos, habitantes y transeúntes del territorio argentino.
- **Derecho Penal:** Conjunto de normas orientadas a castigar conductas ilícitas.

- **Derecho Administrativo:** Reglamente la organización y funcionamiento de la administración pública, así como su relación con los administrados.
- **Derecho Internacional Público:** Regula las relaciones entre estados soberanos.
- **Derecho Procesal:** Reglamentan la organización del Poder Judicial, la competencia de los tribunales y como deben actuar tanto los Tribunales de Justicia como quienes se presenten ante ellos demandando justicia.
- **Derecho privado:** Conjunto de conductas y normas que resguardan los intereses privados (de cada sujeto). Refiere a las relaciones jurídicas de las personas privadas entre sí.
 - **Derecho Civil:** Regula las relaciones jurídicas en que las personas actúan como sujetos de derecho privado y no están contempladas en otras ramas del derecho privado.
 - **Derecho Comercial:** Regula la actividad comercial de personas humanas y jurídicas, y las relaciones jurídicas entre comerciantes.
 - **Derecho Laboral:** Regula las relaciones jurídicas entre empleadores y empleados.
 - **Derecho Internacional Privado:** Regula las relaciones jurídicas de derecho privado con sujetos extranjeros.
 - **Derecho Minero:** Regula la explotación de la riqueza del subsuelo.
 - **Derecho Rural:** Regula las relaciones de vecindad rural y las surgidas de la explotación agropecuaria.
- **Derecho natural:** Conjunto de normas universales del hombre por ser humano (concepto filosófico).
Ejerce sobre el *Derecho Positivo* una doble acción: negativa (es una barrera cuando se contradicen) y positiva (es una fuente orientadora sobre él cuando no se contradicen).
- **Derecho positivo:** Conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo y lugar determinado.

DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL

- **Derecho Interno:** Regula las relaciones entre cada uno de los Estados y sus habitantes, y las de los habitantes del territorio de ese Estado
- **Derecho Internacional:** Regula las relaciones entre países/Estados soberanos.

FUENTES DEL DERECHO

Son los modos en que se establece o crea la normativa jurídica, cómo, o a partir de que nace un derecho

- **Formales:** Actos de la voluntad social orientados y dispuestos a crear el derecho. Estos actos son:
 - **Ley:** Tiene caracter **vinculante** (es decir, es obligatorio acatarla)
 - **Costumbre:** Para esto la costumbre debe haber nacido de la práctica social y debe ser considerada obligatoria por la sociedad en general.

Se considera **no vinculante** excepto en casos de laguna legal (no hay una ley que refiera a esa situación particular) o cuando la ley se refiere a ella.
 - **Jurisprudencia:** Conjunto de sentencias judiciales que concuerdan sobre un mismo tema.

Se considera **no vinculante** salvo en fallo plenario.

El **fallo plenario** se da cuando todos los integrantes de la cámara de apelaciones de un fuero (Civil, Comercial, etc) se reúnen y dictan una interpretación unificada de una ley sobre un tema que plantea dudas o da lugar a diferentes interpretaciones.

- **Doctrina:** Es el producto de las opiniones de los científicos del Derecho, como fuentes de derecho. Tiene carácter **no vinculante**.
- **Materiales:** Factores y elementos de convivencia social que provocan, caracterizan y determinan el contenido de la norma jurídica en un tiempo y lugar determinado (por ejemplo, los expertos o la sociedad manifestándose en las calles o en medios de comunicación).
Son extrajurídicas: nacen de la necesidad materializada de la sociedad (se manifiestan).

LEY

Norma jurídica escrita y emanada de una autoridad competente (poder legislativo).

Características:

- **General**
- **Escrita**
- **Obligatoria**
- **Emanada de autoridad competente**
- **Irretroactiva:** La ley tiene efecto solo desde que es promulgada y en adelante. Hay algunas excepciones en el derecho penal cuando una ley es más beneficiosa para el reo. Una norma nueva no puede juzgarte por algo que antes no era un delito.

Otras características de las leyes:

- **Irrenunciable:** Está prohibido renunciar a las leyes (existen excepciones)
- **Ámbito subjetivo:** Las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio de la República (sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes) sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales
- **Coercible:** Quiere decir que, si la ley fuera incumplida, podrán aplicarse medidas de fuerza para asegurar su cumplimiento.
- **Coactiva:** Obliga a las personas a que se cumpla.
- **Eficacia temporal:** A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican SOLO a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes
- **Principio de inexcusabilidad:** La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento (si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico)
- **Vigencia:** Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen

LEYES DE ORDEN PÚBLICO

Son **leyes fundamentales** que contienen los principios (valores) de asentar la paz, la seguridad social, las buenas costumbres, la justicia y la moral. Estas leyes dan esencia y contenido a la organización social y son irrenunciables.

COSTUMBRE

Forma de actuar. Es la repetición constante y uniforme de determinados actos. Desde el punto de vista jurídico es la regla de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria para la sociedad. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente (lagunas legales), siempre que no sean contrarios a derecho.

JURISPRUDENCIA

Es el conjunto de sentencias judiciales concordantes sobre un mismo tema. Las sentencias son normas jurídicas individuales dictadas por los jueces en un caso concreto. Es una fuente de derecho no vinculante salvo en el fallo plenario.

SENTENCIA

Resolución dictada por un juez en un caso concreto sometido a su conocimiento y por la cual concluye el proceso judicial.

DOCTRINA

Conjunto de científicos del derecho que tienen opiniones sobre la ley. Es una herramienta auxiliar para la comprensión de las normas jurídicas y para su interpretación. Esta fuente es no vinculante.

VINCULANTE

Palabra técnica que indica que algo es obligatorio, al momento de emitir una sentencia.

APELAR

Indicar que no se está de acuerdo con una sentencia.

FALLO PLENARIO

El fallo plenario se emite cuando, sobre una misma situación, hay distintos fallos diversos y contradictorios, creando una incertidumbre en las personas sobre sus derechos. Para unificar jurisprudencia y resolver la cuestión, todas las salas de la cámara de apelaciones (reunido en pleno) emiten una sola sentencia en un caso concreto que aplica a todos los nuevos casos luego de que se da el fallo. La misma se podrá modificar únicamente por un nuevo fallo plenario.

INSTANCIAS DEL DERECHO PENAL (etapas del proceso penal)

No se pueden saltar instancias.

- **1ra Instancia (ORDINARIA):** Juzgados Nacionales de primera instancia en lo civil
- **2da instancia (PLENARIA):** Instancia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
- **3ra Instancia (EXCEPCIONAL):** Corte Suprema de Justicia de la Nación
- **4ta Instancia:** no está habilitada en este momento

Capítulo 2 - El Sistema Jurídico

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

La Constitución Nacional es la ley jerárquicamente superior o suprema ya que todas las demás leyes derivan de ella y ninguna ley puede contradecirla o incumplir sus disposiciones.

La supremacía constitucional garantiza los derechos que se reconocen en la CN y ninguno de los poderes del estado (legislativo, ejecutivo o judicial) puede dictar normas jurídicas que desconozcan, vulneren o contradigan esos derechos.

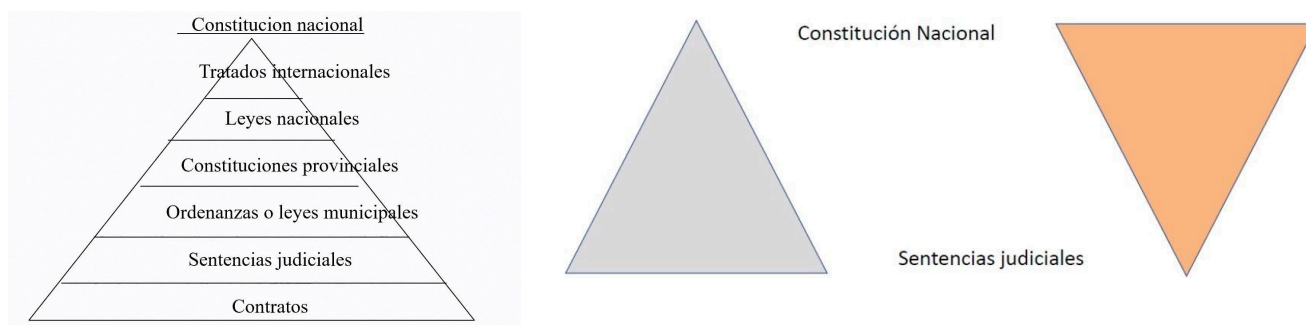
LEY INCONSTITUCIONAL

Toda ley que contradiga o no cumpla lo prescrito por la CN. El poder judicial debe controlar la constitucionalidad de las leyes vigentes y en caso de ser necesario, decretar su inconstitucionalidad (derogarlas).

Nota: La declaración de inconstitucional no deroga una ley, sólo evita su aplicación.
La derogación de leyes solo poder ser realizada por los órganos legislativos que las crean

PIRÁMIDE DE Kelsen

Muestra la supremacía constitucional y la estructura jerárquica del sistema normativo.



En la punta está la constitución, en la base las sentencias. Esta es la versión tradicional. La pirámide invertida muestra que la constitución nacional aplica a todos los individuos, las sentencias a menos.

FORMACIÓN DE LEY NACIONAL

El procedimiento para la creación de una ley es el siguiente:

- **Iniciativa:** Se propone el proyecto de ley (por legisladores, Poder Ejecutivo, particulares o iniciativa popular)
- **Discusión:** Las cámaras deliberan si serán aprobados dichos proyectos y con qué contenido
- **Sanción:** Aprobación (por mayoría de votos) de ambas cámaras del poder legislativo
- **Promulgación:** Aprobación por el Poder Ejecutivo. La misma puede ser expresa (firma) o tácita (si el PE deja pasar 10 días sin expedirse). El PE promueve o veta los proyectos de ley.
- **Publicación:** Puesta en conocimiento a los habitantes de la ley a través del Boletín Oficial.
- **Vigencia:** Comienzo de la obligatoriedad. Su vigencia es a partir del octavo día de su publicación oficial o desde el día que la ley determine.

Las leyes nacen de proyectos presentados por legisladores (diputados o senadores), por la iniciativa popular o por el Poder Ejecutivo.

Una ley ingresa para su tratamiento por una de las Cámaras del Poder Legislativo, denominada "Cámara de Origen". Una vez aprobado por la Cámara de Origen, el proyecto con media sanción pasa a la "Cámara Revisora". Luego de ser aprobado por ambas Cámaras, el proyecto sancionado pasará al Poder Ejecutivo, que puede promulgarlo o vetarlo. Si lo promulga, es ley de la Nación

CÁMARA DE ORIGEN

Cámara en donde se inicia el proyecto. Puede iniciar tanto en la Cámara de Diputados (Cámara Baja) como en la de Cámara de Senadores (Cámara Alta).

CÁMARA DE REVISIÓN

Cámara que no es la de origen. En ella, como su nombre lo indica, se revisa y aprueba por 2da vez el proyecto de ley.

Al sancionar una ley pueden ocurrir los siguientes casos:

Cámara de origen	Cámara revisora	Resultado
Aprueba el proyecto	Aprueba el proyecto	Se sanciona el proyecto aprobado por la cámara de origen.
Aprueba el proyecto	Rechaza (desecha) el proyecto	El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
Rechaza (desecha) el proyecto		El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
Aprueba el proyecto	Adiciona o corrige (por mayoría absoluta o por 2/3 de los votos)	Vuelve a la cámara de origen. >>Si la cámara de origen acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado en la cámara revisora. >>Si la Cámara de origen insiste en la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o una superior que la de la Cámara Revisora para que se sancione como ley el texto originalmente aprobado, en el caso de no lograrlo queda sancionado el texto aprobado en la Cámara revisora. (En ningún caso podrá la cámara de origen desechar totalmente los proyectos modificados por la cámara revisora ni introducir nuevas adiciones o correcciones).

Al vetar una ley pueden darse los siguientes casos:

Insistencia del Poder Legislativo

Poder Ejecutivo	Cámara Legislativa Iniciadora	Cámara Legislativa Revisora	Promulgación
Veta	Confirma la ley Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	Confirma la ley Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	Si
Veta	No confirma la ley No cuenta con los 2/3 de votos	No puede tratarse en las sesiones de ese año	Se mantiene el Veto
Veta	Confirma la ley Cuenta con 2/3 de los votos para insistir en la sanción de las cámaras	No confirma la ley No cuenta con los 2/3 de votos para insistir en la sanción de las cámaras	Se mantiene el Veto

En ningún caso el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones de carácter legislativo, es decir normas

jurídicas generales. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes (y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos), podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.

TERRITORIALIDAD

Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes.

El territorio refiere al espacio donde el Estado ejerce soberanía.

- **Jurisdicción:** Función del Poder Judicial de resolver conflictos conforme lo establecido por la ley.

Existen otros órganos administrativos que tienen entre sus funciones algunas jurisdiccionales, pero solo el Poder Judicial tiene la última palabra respecto a los derechos que corresponden o no a una persona. Las decisiones administrativas de otros órganos (ej: una decisión del Tribunal de Faltas) siempre son apelables ante el Poder Judicial, que ejerce el control de constitucionalidad.

APLICACIÓN DEL DERECHO: INTERPRETACIÓN DE LA LEY Y DEL DERECHO POR LOS TRIBUNALES

- **Deber de resolver:** El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.
Los jueces deben aplicar el Derecho y decidir sobre el conflicto, aunque no exista una ley que contemple específicamente la situación.
El juez analiza los hechos (conducta social concreta; real) y luego adecúa la situación a las normas (descripción de conductas generales; conceptual) que se refieren a ellos.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Existen casos en que la norma es clara y unívoca, pero en otros puede ser confusa o prestarse más de una interpretación diferente. Según el órgano o sujeto que interpreta una ley, podemos diferenciar tres clases de interpretación:

- **Legislativa o auténtica:** El legislador puede dictar una nueva ley para interpretar otra anterior que hubiese resultado confusa o contradictoria (oscuridad de la ley).
- **Doctrinaria:** Es el análisis científico-crítico de la ley por parte de un científico del Derecho, jurista o doctrinario.
- **Judicial:** La que realizan los jueces en sus sentencias.

Capítulo 3 - La Constitución de la Nación Argentina

CONSTITUCIÓN NACIONAL

Es la ley suprema y fundamental del Estado Argentino (todos deben someterse a ella, gobernantes y gobernados).

Es **rígida** ya que su creación o reforma requiere un cuerpo legislativo especial, la **Convención Constituyente**. No puede ser sancionada ni reformada por el Poder Legislativo como las demás Leyes Nacionales. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros (no sólo de los presentes). El Congreso debe acordar los puntos que considera necesario enmendar y la Convención Constituyente no puede excederlos (aunque tampoco está obligada a cumplirlos).

La CN tiene la siguiente estructura:

- **Preamble**
- **Primera parte**
 - Declaraciones, derechos y garantías
 - Nuevos derechos y garantías
- **Segunda parte:** Autoridades de la nación
 - Gobierno federal
 - Gobiernos provinciales
- **Disposiciones transitorias**

PREÁMBULO

Es una introducción, una guía donde los constituyentes adelantan la forma de gobierno existente (República Representativa Federal) y expresa los grandes fines del Estado Argentino:

- **Soberanía popular** --> El pueblo gobierna a través de sus representantes.
- El carácter **representativo** de la organización (la voluntad de los ciudadanos es expresada mediante representantes que dictaminan las normas y leyes, entre otras cosas).

DECLARACIONES

Enunciados de principios básicos de la organización (por ejemplo, el primer artículo habla de la forma de gobierno).

DERECHOS

Facultades que la Constitución reconoce a los habitantes y ciudadanos del país para que puedan vivir con dignidad. Los habitantes pueden exigir su respeto.

- **Derechos civiles:** Protegen a los habitantes y ciudadanos en su condición de habitantes/ciudadanos. Corresponden a todo habitante y ciudadano del país.

Los derechos civiles incluyen los siguientes tipos de derechos:

- Derechos Individuales: Son aquellos de los que los sujetos de derecho son titulares, y pueden ejercer a título individual, por sí mismos o mediante terceros.
- Derechos de Incidencia colectiva: Son aquellos que pertenecen a todos los miembros de una comunidad, pero no de manera propia, sino como integrantes de esa comunidad (por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano).
Es posible que en el ejercicio de los derechos individuales se afecten o violen derechos de incidencia colectiva.

- **Derechos políticos:** Resguardan el derecho republicano de participación política. Sólo pueden ser ejercidos por ciudadanos.
La calidad de ciudadano es adquirida al cumplir 18 años, y por aquellos extranjeros que cumplan ciertos requisitos (edad, residencia, realización del trámite de naturalización).
- **Derechos sociales:** Protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad (trabajadores (siempre se encuentran en condiciones no igualitarias con el empleador), ancianos y menores de 18).

GARANTÍAS

Protecciones establecidas en la Constitución para asegurar el respeto de los derechos y las libertades que ella reconoce, así como el ejercicio de sus derechos.

- **Nuevos derechos y garantías:** Capítulo incorporado en el año 1994 a la Constitución. Trata sobre derechos de las personas en cuanto a integrantes de colectivos (los ciudadanos, consumidores, habitantes, etc).

AMPARO

Es una garantía que es esencial para la defensa de aquellos derechos que no cuentan con otra forma para ser reclamados y satisfechos en forma urgente (que fueron alterados o restringidos de alguna forma).

La acción de amparo puede ser iniciada por el afectado directo, por el defensor del pueblo (elegido por la comunidad) y por las asociaciones que atiendan a aquellos objetivos (que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, o todo derecho de incidencia colectiva)

Por ejemplo, si una industria contamina y restringe el derecho a la salud, se la puede pedir a alguna asociación (ej.: Green Peace) para que inicie un amparo.

Otro ejemplo sería si un anciano tiene problemas con PAMI. En ese caso puede recurrir al defensor del pueblo para que inicie un amparo contra PAMI.

Las especies de amparo son:

- **Habeas data** (protección de los datos)
- **Habeas corpus** (protección a la integridad/libertad física)

Existen 4 tipos de situaciones en las que se aplica (clasificación):

- Reparador --> En caso de lesión, restricción o alteración de la libertad física (por ej, en caso de una detención ilegal, es decir, sin orden judicial ni realizada en el medio de un delito)
- Preventivo --> En caso de amenaza de lesión, restricción o alteración del derecho de libertad física
- Correctivo --> En caso de **agravamiento ilegítimo** de las condiciones de detención (busca corregir dicho agravamiento).
Por ejemplo, si una persona se encuentra en una cárcel (la cual se asume debe ser un ambiente sano y seguro para el reo) y las condiciones de encarcelamiento empeoran (deja de ser sano o seguro), el reo puede presentar un habeas corpus correctivo.
- Desaparición forzada --> Lesión del derecho de libertad de circulación por particulares u organizaciones delictivas privadas, estatales o paraestatales.

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO

- Republicana
- Representativa
- Federal

FORMA REPUBLICANA

Deben presentarse todas las siguientes características:

- **Soberanía popular:** El pueblo gobierna a través de sus representantes (elegidos por sufragio).
- **División de poderes:** El poder se divide en: **Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial**. Se realizan controles recíprocos entre los poderes. La finalidad de esta distribución de funciones del poder estatal es la de impedir el riesgo de que cualquiera de ellos ejerza el poder absoluto.
- **Periodicidad de mandatos:** Los mandatos periódicos permiten la evaluación o control por el Pueblo a través del voto, del accionar de los mandatarios o representantes y el recambio si así se decidiera.
- **Responsabilidad de los funcionarios:** Todos los actos que realicen los funcionarios en ejercicio del poder deben ajustarse a la ley.
Los funcionarios están sometidos al **control político** (juicio político llevado a cabo por el Congreso de la Nación, control del pueblo a través de su participación política, con su opinión o voto, etc) y al **control judicial** como cualquier acto ilícito y cualquier persona.
- **Igualdad ante la ley:** Tanto los funcionarios como los demás habitantes deben adecuar sus conductas a lo que manda la ley.
El Estado, a través de los funcionarios, tiene la facultad y el deber de ejercer poder según sus atribuciones (establecidas por la ley) y, también, a través del Poder Judicial, tiene el deber de controlar que las conductas de todos se ajusten a la CN.
Los habitantes y ciudadanos tienen el poder de ejercer los derechos que la ley les reconoce y también la facultad de exigir al Estado que garantice este ejercicio.
- **Constitución Nacional:** Es la Ley fundamental, que establece los deberes y derechos del Estado y los particulares, la igualdad, la responsabilidad, etc.
La Constitución Nacional distribuye el poder entre el Estado y los habitantes/ciudadanos.

FORMA REPRESENTATIVA

Alude a la democracia. El poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus representantes, elegidos por medio del sufragio.

FORMA FEDERAL

- **Estado Nacional soberano**
- **Provincias autónomas**

Las provincias dictan sus propias constituciones, pero sujetas a lo dispuesto por la CN. Delegan parte de su poder en el Estado y reservan para sí otra parte.

PODER LEGISLATIVO

Está compuesto por dos Cámaras, de Diputados y de Senadores que tienen como función principal legislar, crear leyes o derogarlas. Ejerce control sobre los otros poderes a través del juicio político.

- La Cámara de Diputados se compone de representantes del pueblo elegidos directamente
- El Senado representa a las provincias y se compone de 3 senadores de cada provincia y 3 de Capital Federal:
 - 2 senadores pertenecen al partido que logra la mayoría o primera minoría de los votos
 - 1 senador pertenece a la segunda fuerza de cada Provincia y de la Capital Federal

Cada 2 años se votan:

- La **mitad** de los diputados. Entonces, cada uno tiene un “mandato” de 4 años.
- **Un tercio** de los senadores. Por lo que cada uno tiene un “mandato” de 6 años.

PODER EJECUTIVO

Tiene a cargo la conducción y jefatura de la actividad política. Es ejercido por el presidente de la República. Le corresponde además la representación internacional del país y la comandancia general de las Fuerzas Armadas.

De él dependen la Jefatura del Gabinete de Ministros, así como los ministros y secretarios.

El PE también tiene funciones legislativas, como la promulgación de leyes y la facultad de vetarlas (una vez que son aprobadas en el Congreso, el PE las puede promulgar o vetar).

También nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con el acuerdo del Senado y los demás Jueces Federales de los tribunales inferiores)

PODER JUDICIAL

Es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal superior y por los demás tribunales inferiores.

AUTORIDADES DE LA NACIÓN

- **Auditoría General de la Nación:** Es un organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional. Su presidente será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el congreso.

Sus dictámenes expresan la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública.

Tiene a su cargo:

- El **control de legalidad, gestión y auditoría** de toda la administración pública
- El **control externo** del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.

- **Defensoría del pueblo:** Organismo con plena **autonomía funcional**, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Su misión es:

- La defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tratados en la CN y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración.
- El control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El defensor del pueblo tiene legitimación procesal, es designado y removido por el Congreso (con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las Cámaras), goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores y permanece en el cargo 5 años con posibilidad de una única reelección.

- **Jefe de gabinete de ministros:** El Jefe de Gabinete de Ministros y los demás Ministros Secretarios tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma.

Ejerce la administración política del país con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, al que debe concurrir al menos una vez por mes a alguna de sus Cámaras para informar de la marcha del gobierno.

Puede ser interpelado y removido con las mayorías exigidas por la ley.

- **Consejo de la Magistratura:** Su función es limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y despolitizar la selección de magistrados. Se encarga también de custodiar el cumplimiento de lo dispuesto por la CN por gobernados y gobernantes.
Tiene a su cargo la **selección de magistrados** y la **administración del poder judicial**.
- **Ministerio Público:** Órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
Está compuesto por:
 - Ministerio Público Fiscal: Dirigido por el **Procurador General de la Nación** y encargado de la acción de los **fiscales**.
 - Ministerio Público de Defensa: Dirigido por el **Defensor General de la Nación** y encargado de la acción de los **defensores públicos**.

FISCALES

Defienden los intereses públicos en los procesos judiciales, instando a la acción pública.

Se puede considerar a los fiscales como representantes de parte del Estado que actúan contra los acusados en los procesos judiciales, realizando investigaciones (o ayudando en ellas) y elevando las pruebas contra el acusado al juez.

DEFENSORES PÚBLICOS

Defienden los **intereses de las personas** perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna razón, no pueden ejercer su defensa (por ej., menores, o personas que no pueden acceder a un abogado privado).

Capítulo 4 - Persona

PERSONA

Todo ente susceptible de adquirir derechos, ejercerlos y contraer obligaciones. Existen dos tipos de personas:

- **Humana/física**
- **Jurídica**

PERSONA JURÍDICA

Entes titulares de derechos y obligaciones. Nacen de la decisión de otras personas. Son creadas para un fin. Es una personalidad distinta a la personalidad de los miembros que la conforman.

- **Pública:**
 - Estado Nacional, Provincial, Municipal, C.A.B.A., Entidades Autárquicas.
 - Estados Extranjeros, Organizaciones Internacionales.
 - Iglesia Católica.
 - UTN
- **Privada:**
 - Asociaciones y Fundaciones.
 - Sociedades en general.

PERSONA HUMANA

Una persona humana tiene derechos, como, por ejemplo:

- **Inviolabilidad de la persona humana:** La persona humana es inviolable y en cualquier momento tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad
- **Afectaciones a la dignidad:** La persona humana lesionada en su intimidad (intimidad personal/familiar, honra/reputación, imagen/identidad o su dignidad personal) puede reclamar prevención y reparación de los daños sufridos.
- **Derecho a la imagen:** Para captar o reproducir la imagen o voz de una persona, se requiere su consentimiento (salvo algunas excepciones, por ejemplo, si la persona participa de actos públicos).
En el caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o la persona designada (por el fallecido) en una disposición de última voluntad (testamento). Pasados veinte años de la muerte, la reproducción es libre.

EXISTENCIA DE UNA PERSONA HUMANA

La existencia de una persona comienza con la concepción y termina con su muerte. La persona por nacer tiene la posibilidad de adquirir derechos y estos se hacen efectivos cuando nace **con vida** (de lo contrario, se considera que la persona nunca existió).

El nacimiento se prueba con el acta de nacimiento y la muerte con el acta de defunción. Ambas las emite el registro civil.



El nacimiento o muerte en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados por las leyes del lugar donde se producen, son legalizados o autenticados según leyes internacionales y, a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República.

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

Según la CN, la muerte de una persona debe probarse por los estándares médicos aceptados y, una vez probada, la muerte produce efectos legales como, por ejemplo, el fin de la existencia de la persona, la disolución de su vínculo matrimonial (si era casada), la transmisión de su patrimonio a sus herederos, etc.

Ante un desastre, si no puede demostrarse lo contrario, se asume que todas las personas que lo sufrieron se encuentran muertas.

A falta de un registro público o si el asiento no es válido (es nulo), la muerte puede confirmarse mediante el hallazgo e identificación del cadáver. De no poder ser hallado o identificado, el juez puede comprobar la muerte y disponer la inscripción en el registro si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

AUSENCIA SIMPLE – PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO

Ante la inexistencia del cadáver identificado, y en los casos en que la persona se haya ausentado de su domicilio sin comunicación alguna por un cierto período de tiempo, se la considera AUSENTE.

La declaración de ausencia puede ser solicitada por el Ministro Público y toda persona con interés legítimo en los bienes del ausente.

Existen 3 casos diferentes de ausencia, con distintos períodos de espera (entre el comienzo de la ausencia y la fecha de iniciación de la acción):

- **Caso ordinario:** La ausencia de una persona de los lugares que frecuentaba, el abandono de su familia, sus intereses, sus bienes y su trabajo, entre otras, son circunstancias que pueden hacer presumible su fallecimiento siempre que no se tuviera noticia alguna de su existencia por un período de 3 años (el cual comienza a contarse desde la fecha de la última noticia del ausente).
- **Casos extraordinarios:**
 - La persona estuvo en un lugar en situación de guerra o catástrofe y no se tuvo noticias de ella por 2 años.
 - La persona hubiera sido pasajera de una aeronave o buque perdido y no se tenga noticias de ella por 6 meses.

En cualquier caso, es posible solicitar la declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento, con lo cual se establece el día presuntivo del fallecimiento y se logran los efectos jurídicos del fin de la existencia de la persona.

Transcurridos 5 años desde el día del fallecimiento presunto, u 80 años desde el día de su nacimiento, sus herederos pueden disponer libremente de los bienes de la persona ausente.

Si el ausente reaparece, puede reclamar:

- La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentren
- Los bienes adquiridos con el valor de los que falten (si se vendió uno o más de los bienes originales para comprar otros, puede reclamar esos bienes que fueron adquiridos)
- El precio adecuado de los enajenados y los frutos no consumidos (en vez de pedir los bienes, pide su valor real y los frutos obtenidos del uso de esos bienes)

ATRIBUTOS DE LA PERSONA

La ley reconoce atributos jurídicos a la persona. Son cualidades de las que se dota a la persona y que la definen en su individualidad.

- **Nombre**
- **Domicilio**

- **Estado**
- **Capacidad**
- **Patrimonio:** Conjunto de bienes materiales (cosas) o inmateriales (derechos) de una persona susceptibles de valor económico.

→ Caracteres Generales de los atributos de la personalidad:

- **Necesarios:** Son indispensables, toda persona los tiene
- **Únicos:** Solo un atributo de cada clase
- **Inalienables:** No están en el comercio ni pueden ser transferidos a otras personas
- **Imprescriptibles:** No pueden adquirirse ni perderse por el transcurso del tiempo (lo que no quiere decir que no puedan ser modificados)

NOMBRE

Es el modo exclusivo de designar e identificar a una persona en la sociedad. Se compone del **Nombre de pila + Nombre de Familia** (apellido). Es inmutable salvo excepciones de la ley.

DOMICILIO

Es el lugar que se asigna como asiento o sede de la persona, produciendo ciertos efectos jurídicos (ejercer sus derechos y obligaciones, recibir notificaciones, etc). El domicilio es permanente, es el lugar en el que realmente vive la persona o el que la ley designa para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Clasificación:

- **Domicilio General:** Es el lugar donde la persona reside habitualmente y tiene la intención de permanecer allí. Comprende la generalidad de las relaciones jurídicas de su titular y son válidas todas las notificaciones acerca de ellas. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.
 - Real: Es voluntario, mutable e inviolable
- **Domicilio Legal:** Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo, sin perjuicio en lo dispuesto en normas especiales.
 Por ejemplo, los funcionarios públicos tienen su domicilio legal en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión.
 Este domicilio es atribuido por la ley. Es único y forzoso.
- **Domicilio Especial:** Es el que eligen las partes de un contrato para ejercer todos los derechos y relaciones jurídicas que emanan de dicho contrato.

ESTADO

Es la situación o posición jurídica de una persona humana en relación con otras en una sociedad. Este atributo corresponde solo a las personas humanas.

Esta determinado por:

- **Estado de familia:** Padres, hijos, hermanos, tíos, etc.
- **Estado civil:** Soltero, casado, en unión convivencial, viudo

Ambos estados se prueban con las partidas, que son las copias fieles de los asientos en los libros del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

La ley protege el estado de familia con dos acciones judiciales:

- **Reclamación de estado:** Tiene el objetivo de obtener el reconocimiento de estado en una familia que no lo ha hecho (ej.: hijo no reconocido por su padre).
 - **Impugnación de estado:** Tiene el objetivo de excluir de una familia a un miembro que posee el estado pero que no pertenece a ella (ej.: excluir una persona anotada en el registro como hijo, pero que no lo es)
- **Unión Convivencial:** Es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular (solo se permite una), publico, notorio (debe haber pruebas de que la relación existe), estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean de igual o diferente sexo.
- Los convivientes deben ser mayores de edad, no ser parientes en línea recta o por afinidad, no deben tener impedimento de ningún tipo de unión y deben haber estado conviviendo por un período no inferior a 2 años.

CAPACIDAD

Es la aptitud o posibilidad jurídica de la persona (sujeto de derecho) de gozar o ser titular de derechos y poder ejercerlos por uno mismo. La Ley presume que toda persona tiene capacidad de **derecho y ejercicio**.

- **Capacidad de derecho:** Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados.
 - Incapacidad relativa de derecho: Todas las personas son capaces de derecho. La ley establece incapacidades de derecho siempre relativas a actos determinados y/o a personas en situaciones determinadas. La incapacidad de derecho es atribuida por la ley a algunas personas teniendo en cuenta el orden público o el interés general.

Por ejemplo, los empleados públicos no pueden ejercer derechos sobre bienes del Estado en interés propio, para los cuales fue encargada su administración o venta.
- **Capacidad de ejercicio:** Toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto por limitaciones dispuestas en el Código Civil y Comercial, o por una sentencia judicial.
 - Incapacidad de ejercicio: Es la imposibilidad de algunas personas de ejercer todos o algunos de sus derechos por sí mismos.

La restricción o incapacidad de ejercicio es establecida por la Ley con el objeto de proteger al sujeto que, por falta de desarrollo físico (inmadurez o dificultad de expresar su voluntad) o psíquico, se encuentra en situación de desventaja o inferioridad respecto de otros sujetos.

Algunos ejemplos de personas con incapacidad de ejercicio son:

 - **Personas por nacer**
 - **Menores de edad** (no cuentan con el grado de madurez suficiente)
 - **Personas declaradas incapaces por sentencia judicial**
 - Restricciones a la capacidad de ejercicio

Un juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede

resultar un daño a su persona o sus bienes.

El juez debe designar los **apoyos** necesarios para ayudar a la persona con la toma de decisiones o, en caso de que los apoyos no resulten suficientes, debe designar un **curador**.

La sentencia debe determinar que actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuales la representación de un curador.

La declaración de incapacidad o capacidad restringida puede ser solicitada por el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho, el conviviente, los parientes hasta el 4to grado (primos hermanos), los parientes por afinidad hasta el 2do grado (cuñados) o el Ministerio Público.

- **Curador:** Persona designada por un juez para ayudar a una persona con la toma de decisiones, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio y el sistema de apoyos resulte ineficaz.
- **Apoyos:** Cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. (CCyCN)
- **Inhabilitados:** Son quienes (debido a la mal administración en la gestión de sus bienes) expongan a la pérdida del patrimonio a su:
 - Cónyuge o conviviente
 - Hijos menores o con discapacidad

La inhabilitación puede ser solicitada por el cónyuge, el conviviente y los ascendientes o descendientes.

El Juez designará un **apoyo** para ayudar al Pródigo en la toma de decisiones respecto de su patrimonio.

PATRIMONIO

Es el conjunto de bienes materiales (cosas) e inmateriales (derechos) que posee una persona y son susceptibles de valor económico.

Las características del patrimonio son:

- **Necesario:** Todas las personas tienen patrimonio (aunque no posean bien alguno y/o solo tengan deudas)
- **Inalienable:** Uno puede enajenar las cosas que forman parte de su patrimonio, pero no el patrimonio como universalidad jurídica.
- **Universalidad Jurídica:** El conjunto de bienes (materiales e inmateriales) de un patrimonio, que están en constante cambio, no se conciben como la suma de sus elementos, sino como un todo determinable en un momento dado (activos, pasivos y saldo total).
Es decir, el patrimonio es una entidad abstracta independiente de los elementos que la componen.
- **Garantía Común de los Acreedores:** Salvo excepciones, todos los bienes que tenga una persona (deudor) van a ser garantía para saldar cualquier deuda que esta tenga. Es decir, un acreedor puede exigir que el deudor venda sus bienes para pagar sus deudas.

Los derechos patrimoniales se clasifican en:

- **Derechos personales:** Facultad que tiene una persona (acreedor) para exigir a otra (deudor) el cumplimiento de una prestación. Estos derechos vinculan a los sujetos entre sí (acreedor-deudor).
- **Derechos reales:** Son los que le conceden al titular un poder inmediato sobre una cosa. Este poder inmediato sobre la cosa puede ser pleno (**dominio**/derecho de dueño) o menos pleno (derechos de **codominio, usufructo, prenda**, etc).
- **Derechos intelectuales:** Son los que facultan al creador de una obra científica, literaria o artística (derecho de autor) o de aplicación industrial (derecho de patentes) a disponer de ella en forma exclusiva y explotarla económicamente por cualquier medio. Protegen a los creadores o autores, asegurándoles la posibilidad de lucro con la explotación/fabricación/reproducción exclusiva de su obra.

PERSONAS JURÍDICAS

Una persona jurídica nace debido a la voluntad de un grupo de personas (humanas) de asociarse para el logro de sus fines.

Estos entes son personas absolutamente distintas de aquellas personas que le dieron origen. Por ejemplo, el patrimonio de una persona jurídica no se confunde con el patrimonio individual de sus integrantes, y los actos realizados por la persona jurídica no son atribuibles a sus integrantes.

Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, salvo algunos casos dispuestos en una ley especial.

COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- **Caso General:** El **acto constitutivo** es lo que determina el nacimiento de las personas jurídicas que no requieren autorización del Estado (simples asociaciones, sociedades de hecho o irregulares).

El **acto constitutivo** es el acuerdo de voluntades sobre la creación de una persona jurídica y tiene valor **contractual** (es decir, es un contrato que la persona jurídica debe cumplir).

- **Caso Especial:** Algunas personas jurídicas **requieren autorización del estado** para funcionar, y la persona jurídica no comienza a existir hasta que la autorización no se haga efectiva (es decir, hasta que no se aprueba su estatuto). Este es el caso de las **asociaciones civiles y fundaciones**.

En Capital Federal, la Inspección General de Justicia es el órgano encargado de controlar las asociaciones civiles y fundaciones, y de aprobar los estatutos de dichas entidades.

El **estatuto** es el instrumento donde consta el conjunto de normas referidas a la persona jurídica (es un contrato social).

En él se detalla quienes integran o fundan la persona jurídica, el monto de su capital y el destino de sus bienes, su objeto, fines, su organización, los derechos y deberes de cada integrante, su duración, se establecen sus órganos de gobierno, administración y representación y, si la ley lo exige, de fiscalización, etc.

FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas actúan por representación, limitadas por el principio de especialidad (su capacidad estará limitada a aquellos derechos y obligaciones que necesite realizar para el logro de los fines relacionados a su objeto de creación). Para ello el objeto de creación debe ser determinado de forma precisa.

Las personas jurídicas se obligan por los actos realizados por sus representantes o administradores (responsabilidad contractual) y pueden demandar a sus deudores o ser demandadas en juicio por sus acreedores (con lo cual sus bienes pueden ser embargados y/o ejecutados).

Las personas jurídicas responden también por los daños que causen sus administradores en su ejercicio o en la realización de sus funciones.

Pero si los administradores realizan daños por su culpa, en ese caso ellos serán responsables en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros.

Las personas jurídicas NO responden en caso de que sean utilizadas para realizar actos no relacionados con sus fines, violar la ley (fraude), el orden público, o dañar a otras personas o sus derechos. En esos casos son los miembros o socios quienes responderán por los perjuicios causados por esos actos, en forma solidaria e ilimitada.

FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas pueden disolverse por:

- Decisión de sus miembros (unánime o por la mayoría establecida en el estatuto)
- Cumplimiento de la condición resolutoria establecida en el estatuto
- Cumplimiento de su objetivo o imposibilidad sobreviniente de cumplirlo
- Declaración de quiebra
- Vencimiento del plazo establecido para la persona jurídica (en el estatuto)
- Fusión o escisión (es decir, si se divide y destina todo su patrimonio a otra persona jurídica)
- Si se reduce a 1 el número de miembros y este no aumenta en el período de 3 meses (cuando se exige pluralidad de miembros)
- Revocación o denegatoria de la autorización estatal (asociaciones civiles y fundaciones)
- Agotamiento de los bienes destinados a sostenerla
- Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en la ley aplicable

Cabe destacar que **la existencia de una persona jurídica no finaliza** por el fallecimiento de sus miembros (a menos que el número de miembros restantes le imposibilite cumplir sus fines), esto esté estipulado en el estatuto, o quede 1 solo miembro y se exija la pluralidad de miembros.

Cumplida cualquiera de las causas de disolución, la persona jurídica no puede realizar más operaciones y debe ser liquidada. La liquidación de la persona jurídica consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo de su patrimonio o su producto en dinero (un ejemplo de estas obligaciones podría ser una deuda con un banco).

Si el contrato social no estipula una distribución especial, al liquidar una persona jurídica, luego del cumplimiento de las obligaciones pendientes, se reembolsará a los socios su participación en el capital y, el excedente, se dividirá entre los socios proporcionalmente a su participación.

ATRIBUTOS DE UNA PERSONA JURÍDICA

Tienen los mismos atributos que las personas físicas (humanas), excepto el estado:

- **Nombre:** Denominación o razón social.
- **Domicilio o sede social:** El domicilio legal (el cual se detalla en el estatuto), o el lugar donde se encuentra su dirección o administración.

La persona jurídica que posee muchos establecimientos/sucursales tiene su dominio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones contraídas en cada uno de ellos.

El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano Estatal de administración.

- **Patrimonio o capital social:** El patrimonio es la suma de bienes, derechos, deudas y obligaciones contraídas por la empresa. El capital social es el capital aportado por los socios en el momento de formación de la persona jurídica.
- **Capacidad de derecho y de hecho:** Su capacidad estará limitada a aquellos derechos y obligaciones que requiera para el logro de sus fines.

CLASIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

- **Personas Jurídicas Públicas:** Aquellas cuya existencia y funcionamiento dependen del Derecho Público. Algunas de ellas están encuadradas dentro de la organización del Estado, son de carácter público estatal y su personalidad surge de la CN.

Algunos ejemplos son el **Estado Nacional**, las **Provincias**, los **Municipios**, los **estados extranjeros**, la **Iglesia Católica**, etc.

También están las **entidades autárquicas**, las cuales son reparticiones creadas por el Estado (para descentralizar funciones y servicios de la Administración Pública), que pueden gobernarse a sí mismas.

Ejemplos de este tipo de entidades son las **universidades nacionales** y el **banco central**, entre otras.

- **Personas Jurídicas Privadas:** Algunos ejemplos son las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones, iglesias o entidades religiosas, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal, etc.

Las personas jurídicas privadas pueden tener participación del estado y, como resultado de esto, tener derechos y obligaciones diferentes respecto de otras

- **Asociaciones** (requisitos)
 - Objeto principal no contrario al bien común
 - No perseguir el lucro como fin principal. Tampoco puede tener como fin el lucro para sus miembros o para terceros
 - Estatuto en instrumento público e inscripción en el registro
 - Contar con autorización del Estado para poder funcionar
 - Tener patrimonio propio
- **Fundaciones:** Tienen una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines. Deben constituirse por instrumento público y obtener autorización estatal. Tienen fines altruistas que deben ser consignados como objeto en su estatuto (fines otorgados por el fundador o fundadores)
- **Sociedades Comerciales:** Se constituyen para realizar actos de comercio, producción o intercambio de bienes y servicios (ejemplos: SA, SRL, etc)

Capítulo 5 - Hechos y Actos Jurídicos

HECHOS JURÍDICOS

Acontecimientos que por causa o a partir de ellos puede producirse alguna consecuencia jurídica. Un hecho jurídico también puede producir el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Consecuencia jurídica --> Implica que una persona adquiera, se modifiquen o extingan sus derechos y/o, asimismo, que la persona adquiera, se modifiquen, se transfieran o extingan sus obligaciones.

Clasificación de los hechos jurídicos:



HECHOS EXTERNOS O NATURALES

Son los acontecimientos que no dependen de la voluntad del sujeto, le son externos.

Por ejemplo, una inundación o un terremoto pueden destruir una casa. La consecuencia jurídica es la pérdida o extinción del derecho de propiedad de esa casa. Si estaba asegurada nace el derecho del dueño asegurado de cobrar y para la aseguradora nace la obligación de pagar la indemnización prevista).

El **nacimiento, muerte y concepción** de una persona son hechos jurídicos de la naturaleza.

Esto es porque, para la ley civil, es indiferente la intervención o no de la voluntad del hombre (por ej., homicidio o fecundación asistida), y es el acontecimiento natural en si mismo el que produce los efectos jurídicos.

HECHOS HUMANOS

Son producidos u obrados por el hombre, sus **actos**.

ACTOS INVOLUNTARIOS

Son aquellos en los que no se encuentran algunos o todos los elementos internos de la voluntad (discernimiento, intención o libertad). En tales casos el acto será nulo (no producirá efectos u obligaciones).

De igual manera, el acto involuntario puede producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en caso del acto involuntario por vicio en la intención por dolo ("vicio en la intención por dolo" quiere decir que una persona engañó a otra y, como resultado de eso, la 2da persona actuó involuntariamente), nacerá la obligación de reparar los daños y perjuicios producidos por el que realizó la acción dolosa (el que engañó a otra persona para que esta actúe involuntariamente).

ACTOS VOLUNTARIOS

Cuando una persona actúa, para poder atribuirle dicho acto y la responsabilidad que conlleva, su voluntad debe estar constituida por cuatro elementos (tres de ellos internos al sujeto): el **discernimiento**, la **intención** y la **libertad**. El cuarto elemento es la **exteriorización de su voluntad**, es decir, como hace conocer su voluntad al otro.

La falta de cualquiera de los 3 elementos internos de la voluntad se denomina "**vicio de la voluntad**" y vuelve involuntario al acto realizado (es decir, no produce efectos jurídicos).

- INTERNOS

- **Discernimiento**: Condición del sujeto que le permite **razonar, comprender y valorar** el acto que realiza y sus **consecuencias**. Se vincula con su **madurez**.

NO debe confundirse con la **capacidad** (aptitud legal); una persona puede carecer de discernimiento siendo capaz o no.

Por ejemplo, si una persona está en estado de embriaguez, puede presentar una falta de discernimiento.

- **Intención**: Es la comprensión del acto concreto que realiza el sujeto (es decir, comprender su naturaleza y cuáles serán los efectos jurídicos al realizarlo).

La intención es afectada (o eliminada) por:

- La **ignorancia** o **error** sobre:
 - a) La persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración
 - b) Un bien o hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar
 - c) Una calidad, extensión o suma diversa a la querida
 - d) La naturaleza del acto realizado
- El **dolo**: Es la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar

En otras palabras, la **intención** es el deseo de realizar un acto sabiendo que resultados y consecuencias jurídicas tendrá y comprendiendo su naturaleza.

Si luego de realizado, el acto no tuvo realmente los resultados y consecuencias jurídicas esperados, pudo haber:

- **Ignorancia** → No se conocían realmente la naturaleza y/o los resultados y consecuencias jurídicas del acto
- Algún **error/equivocación** al realizar el acto
- **Dolo** → Se da cuando una persona A convence a otra, B, de realizar un acto, asegurando que tendrá los resultados o consecuencias jurídicas que B espera.
Se considera **dolo** a la voluntad de una persona de dañar y/o engañar a otra (la persona actúa con malicia), a sabiendas de que lo que hace es un delito.

En cualquiera de los 3 casos (ignorancia, error o dolo), se dice que hubo **vicio en la intención** (la persona obtuvo resultados o consecuencias jurídicas distintos de los deseados).

- **Libertad**: Es la posibilidad de decidir (elegir) realizar un acto o no.

La violencia vicia la voluntad del sujeto: La violencia física y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente en la persona o bienes de la parte o de un tercero, que no se pueda contrarrestar o evitar, causan la nulidad del acto.

- EXTERNOS

- **Exteriorización (Declaración de voluntad):** La voluntad del sujeto (persona) que actúa puede manifestarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por hechos materiales (por ej.: entrego el pagaré a mi deudor antes de su vencimiento; es inequívoco que le estoy perdonando la deuda, ya que no se tendrá el título para fundar nuestro reclamo).

Hay que tener en cuenta que, para la ley, el **silencio** de una persona, en principio, **no es expresión de su voluntad**, salvo cuando:

- a) Existe una obligación legal, convencional o consuetudinaria de manifestarse y no lo hace
- b) Deba manifestarse por una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (cuando no concuerdan)

ACTOS ILÍCITOS

Es todo acto voluntario que incumple la ley y que causa un daño a otra persona (daño físico, a sus derechos, bienes o intereses).

Estos actos incumplen la obligación legal de no dañar a otra persona (el daño implica lesionar un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva).

Para que un acto sea considerado ilícito debe existir voluntad de parte de quien lo realiza (están presentes todos los elementos internos y externos de la voluntad), debe ser un acto reprobado por la ley, debe haberse cometido con **dolo** o **culpa** y debe existir daño.

La existencia de daño debe ser probada por quien ha sido dañado, probando los *presupuestos de responsabilidad civil* (ver unidad 6) y que existe una relación causa-efecto entre el daño y el acto realizado por la otra persona (es decir, que el acto realizado por la otra persona realmente causó el daño).

Una vez probados el daño y la relación de causalidad (entre lo actuado por el sujeto y el daño causado), debe determinarse también si el ilícito es un:

- **Cuasidelito:** Acto ilícito obrado con **culpa**
 - **Culpa:** Imprudencia, impericia o negligencia en el obrar
- **Delito:** Acto ilícito obrado con **dolo**
 - **Dolo:** Intención de dañar en el obrar, o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
En otras palabras, el dolo implica la realización de un acto con conocimiento y plena voluntad, aun sabiendo que al hacerlo se infringe la ley, cuya intención es dañar y/o engañar (hay malicia en la intención).

ACTOS VOLUNTARIOS LÍCITOS

Para los actos lícitos (no prohibidos por la ley) debe analizarse cuál es el **fin inmediato** que tiene el sujeto al actuar, y si su fin inmediato es establecer relaciones jurídicas o no.

- **Simple actos lícitos:** Son susceptibles de producir consecuencias jurídicas, pero no porque la voluntad del sujeto que actuó haya tenido como finalidad inmediata producirlas, sino por efecto de la ley.
Un ejemplo es la creación de una obra artística (por ej.: pintar un cuadro o escribir un libro). Para el autor significa satisfacer sus deseos artísticos o intelectuales, pero la ley lo considera el presupuesto del reconocimiento de un derecho intelectual.

- **Actos jurídicos:** Es un acto voluntario cuyo **fin inmediato (propósito)** es crear (adquirir), modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas entre los sujetos que interactúan o interfieren y/o producir una consecuencia jurídica.

Ejemplos de este tipo de actos pueden ser celebrar contratos, celebrar matrimonio, adoptar o reconocer a un hijo, inscribirse a la facultad, etc.

ELEMENTOS ESENCIALES DE UN ACTO JURÍDICO

- **Sujetos:** Son las personas (sujetos de derecho) que actuaron y plasmaron su voluntad en el acto jurídico, y planearon producir las consecuencias jurídicas del acto en forma inmediata.

Los sujetos que son parte del acto o negocio jurídico se denominan **partes**; los que no, se denominan **terceros**.

Los sujetos **parte** del acto jurídico son los **titulares de los derechos y/u obligaciones** que nacen, se modifican o extinguen en virtud de ese acto que realizaron.

Los sujetos pueden ser **acreedores** (respecto de las obligaciones que pueden exigir) o **deudores** (respecto de las obligaciones que deben cumplir).

- **Objeto:** Es el bien o hecho sobre el que recae el interés de las partes intervinientes en el acto jurídico. No puede ser un hecho imposible o prohibido por la ley.
- **Causa:** Puede considerarse como causa al origen del acto jurídico (causa fuente) o a la finalidad por la que se realizó el acto (causa fin).
- **Forma:** Refiere al modo en el cual se exterioriza la voluntad del sujeto al realizar el acto jurídico.

Puede ser oralmente, por escrito, con la presencia de testigos, ante escribano público, ante oficial público o ante el juez del lugar.

En caso de que se exigiera una forma determinada para la validez del acto, se denomina **acto formal**, caso contrario, de no existir exigencia legal de alguna de las formalidades mencionadas, el acto se denomina **acto no formal** (o de forma libre).

La forma escrita puede instrumentarse por:

- **Instrumentos Públicos:** Son actos formalizados por escrito, otorgados por un Funcionario Oficial y redactados guardando las formas establecidas por la Ley (por ej.: las escrituras públicas emitidas por Escribanos Públicos, en hojas de protocolo foliadas, selladas, provistas por el Colegio de Escribanos).

Estos documentos o instrumentos gozan de **autenticidad** respecto de su existencia, **veracidad** de los datos que forman su contenido y **fecha cierta**, que prueba por sí mismo.

Su **fuerza probatoria** es significativa.

- **Instrumentos Privados (firmados o no firmados):** Los instrumentos privados son actos escritos y extendidos por las partes con la finalidad de hacer constar su voluntad, firmados (o no) por ellas sin intervención de un Oficial Público ni sujeción a formalidad alguna (libertad de formas).

No gozan de autenticidad ni de fe pública, y no tienen fuerza probatoria por sí mismos.

No tienen fecha cierta (fecha a partir de la cual un documento se considera suscripto), pero pueden adquirirla, por ejemplo, por la certificación de las

firmas por Escribano Público.

La firma puede ser el nombre del firmante o un signo (un garabato).

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS

- **Positivos:** Cuando el acto exige de parte del sujeto la realización directa y efectiva de una acción.
- **Negativos:** Cuando, para que se produzcan los efectos deseados por las partes, alguna de ellas o ambas deben abstenerse y omitir alguna acción (no realizarla).
- **Unilaterales:** Cuando para realizarlos basta la voluntad de una sola persona (ej.: testamentos, donaciones)
- **Bilaterales:** Cuando requieren el consentimiento de dos o más personas (ej.: compraventa, locación).
- **Entre vivos:** Cuando su eficacia no depende del fallecimiento de la persona cuya voluntad emanan. Sus efectos son previstos para ser cumplidos en vida de las personas (ej.: locación, compraventa, matrimonio)
- **De última voluntad:** Cuando sus efectos se producirán a partir de la muerte (fin de la existencia) de la persona (ej.: testamento).
- **Patrimoniales:** Tienen contenido económico apreciable en dinero (ej.: compraventa o locación).
- **Extrapatrimoniales:** Producen obligaciones no susceptibles de ser apreciadas en dinero (ej.: reconocimiento de un hijo).
- **Formales o No Formales:** Según la ley exija una forma determinada para su validez (ej.: escritura pública para compraventa de inmuebles) o no la exija (ej.: locación).
- **De disposición:** Son los actos que comprometen o disminuyen el patrimonio significativamente (ej.: compraventa, donaciones).
- **De administración:** Se realizan para conservar o aumentar el patrimonio (ej.: alquiler por plazos no muy largos, venta de productos agropecuarios o industriales, pago de deudas).
- **Onerosos:** Son a título oneroso cuando las ventajas a favor de una parte no le son dadas sin que realice una contraprestación a favor de la otra parte (ej.: compraventa).
- **Gratuitos:** Son a título gratuito cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo (ej.: comodato (modem o sifones, por ej.), donación, testamento).
- **Principales:** Son los que jurídicamente no dependen de ningún otro acto, es decir, pueden existir por sí mismos (ej.: compraventa, locación, depósito).
- **Accesorios:** Son accesorios cuando su existencia depende de otro acto que es el principal (ej.: hipoteca, porque requiere antes el acto jurídico de compraventa).

Capítulo 6 - Obligaciones

OBLIGACIÓN

Vínculo jurídico en donde un **deudor** (sujeto pasivo) debe satisfacer una prestación a favor de un **acreedor** (sujeto activo). Es una relación jurídica en la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

El derecho de exigir la prestación a cargo del deudor es un **crédito**, y la obligación del deudor de hacer o no hacer, o dar una cosa, es una **deuda**. Las obligaciones solo producen efecto entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen.

Elementos necesarios de las obligaciones:

- **Sujetos:** Son las personas vinculadas por la relación jurídica. Puede ser que en la obligación se relacionen un deudor y un acreedor, o que cualquiera de los sujetos sea múltiple (mas de un acreedor y/o más de un deudor).
 - **Acreedor:** Tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación (tiene un **crédito** contra el deudor).
 - **Deudor:** Debe satisfacer la prestación debida (tiene una **deuda** a favor del acreedor).
- **Objeto:** Es el contenido de la prestación debida que puede ser una cosa o hecho (hacer o no hacer algo). Es aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor.

El objeto debe ser:

- **Determinado o determinable:** Puede estar identificado al momento de contraer la obligación o puede ser determinado posteriormente
- **Posible** (física o jurídicamente)
- **Lícito**
- **Causa** (fuente de la obligación): Hecho o razón suficiente que da nacimiento a la obligación

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

- **Leyes:** Por ejemplo, las obligaciones que nacen del parentesco o las relaciones de familia
- **Contratos** (esto se estudia en el capítulo 8)
- **Actos ilícitos:** El delito (dolo) y el cuasidelito (culpa).
- **Enriquecimiento sin causa:** Es el desplazamiento de bienes de un patrimonio a otro, sin causa o título que lo justifique.

Por ejemplo, al pagar 2 veces la misma factura de teléfono, la empresa telefónica debe reintegrar el 2do pago por no tener causa, como tampoco tiene causa su enriquecimiento a partir de ese pago extra, es ilícito.

- **Ejercicio abusivo de los derechos:** Ocurre cuando una persona, al ejercer un derecho reconocido por la ley, ocasiona un perjuicio a otra.
- **Voluntad unilateral:** Es un acto jurídico unilateral (ej.: testamento).

CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

- **Por la naturaleza del Vínculo obligacional** (exigibles o no)
 - **Civiles:** Confieren acción para exigir su cumplimiento en juicio (exigibles).
 - **Morales:** No son exigibles, pero una vez cumplidas, no se puede pedir la devolución de lo pagado en virtud de ellas (ej.: obligaciones prescriptas, caridad, etc).
- **Por la naturaleza de la Prestación**
 - **Dar:** Tienen por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella los derechos reales o de transferir solamente su uso (ej.: la venta de un automóvil).

Las obligaciones de dar pueden clasificarse en obligaciones de:

 - Dar cosas ciertas.
 - Dar cosas inciertas.
 - Dar cantidades de cosas.
 - Dar sumas de dinero.
 - **Hacer:** Aquellas cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.

Ejemplos de esto pueden ser los contratos de depósito, comodato o prestación de servicios, entre otros.

Las obligaciones de hacer pueden ser de:

 - **Medio:** La prestación de un servicio puede consistir en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia (ej.: el medico que opera al paciente, pero no puede garantizar la eficacia).
 - **Resultado:** Se procura al acreedor el resultado eficaz prometido (ej.: el ingeniero que se compromete a construir y entregar equipos de sonido, los cuales deben tener una cierta eficacia y calidad).
 - **No Hacer:** Tiene por objeto una omisión o abstención del deudor de realizar un hecho determinado. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.

Ejemplos de esto son las ordenes de restricción, la prohibición de fumar, la prohibición de venta de menores de edad, la prohibición de estacionarse en una zona, etc.

Otro ejemplo puede ser la obligación de no podar un árbol fuera de su temporada de poda.
- **Por el Sujeto**
 - **Sujeto singular:** Existe un único acreedor y un único deudor.
 - **Sujeto múltiple/plural:** Puede haber más de un acreedor y/o deudor.

Se clasifican en:

 - **Solidarias:** El/los acreedores pueden exigir el pago del total de la deuda a uno solo de los deudores (la deuda es indivisible). Esto le otorga mayor seguridad a los acreedores (porque solo tienen que perseguir a una persona).

La indivisibilidad de la deuda puede provenir de la naturaleza de la prestación, o de la voluntad expresa de las partes.

Por ejemplo, en las obligaciones de sujeto múltiple deudor, si se establece la solidaridad de la deuda (indivisibilidad), el acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores el 100% de la prestación, es decir, cada deudor debe comportarse como un deudor singular frente al acreedor.

- **Simplemente mancomunadas:** Si se trata de prestaciones divisibles y hay más de un deudor, a cada deudor le corresponde una parte proporcional de la deuda (salvo que se hubiera acordado un porcentaje diferente para cada deudor), y a cada uno solo se le puede exigir su porción de la deuda y no la deuda completa (cada porción de deuda se considera una deuda distinta respecto de las demás).

Por ejemplo, si hubiera 3 deudores, cada uno de ellos debería un tercio del total, salvo que se hubiese acordado un porcentaje diferente para cada uno de los deudores.

- **Por Modalidad**

- **Puras:** Su cumplimiento no depende de ninguna condición, no está sometido a plazo alguno ni incluye una obligación accesoria. No tiene restricción para su cumplimiento (ej.: "la deuda de honorarios constituye una obligación pura y simple").
- **Modales:** Su cumplimiento está sujeto a una condición, plazo o cargo:
 - **A Plazo:** La exigibilidad de una obligación a plazo está sujeta a que ocurra un hecho cierto y futuro (ej.: compraventa en cuotas mensuales).
 - **Condicionales:** Una obligación es condicional cuando la adquisición o pérdida de un derecho está sujeta a un hecho futuro e incierto (que puede o no ocurrir).
Por ejemplo, subordinar la compra de un inmueble a la obtención de un préstamo es una condición impuesta a favor del comprador (es decir, si no se otorga el préstamo, no se compra el inmueble).
 - **Con Cargo:** En las obligaciones con cargo se le impone al adquirente de un derecho una obligación accesoria y excepcional. El incumplimiento del cargo deja sin efecto la obligación.
Por ejemplo, si se le dona un terreno a un Municipio con el cargo de construir en él una plaza, el incumplimiento de este cargo deja sin efecto la donación.

- **Por el tiempo de cumplimiento de la prestación**

- **De ejecución inmediata:** La obligación se cumple en el momento (ej.: compraventa en mostrador)
- **De ejecución diferida:** La obligación se cumple luego de un período (ej.: pago algo a 30 días, etc.)
- **De ejecución permanente**
 - **Continuada:** La obligación se cumple de forma continua hasta el fin de la relación jurídica (ej.: la obligación del depositario de cuidar algo bajo su guarda, en todo momento, hasta la restitución).
 - **Periódicas/tracto sucesivo:** La obligación se repite y debe cumplir en forma periódica hasta el fin de la relación jurídica (ej.: la obligación de un inquilino de pagar el alquiler por mes, trimestre, etc., durante la vigencia de la locación).

- **Por Interdependencia**

- **Obligaciones Principales:** No dependen de ninguna otra obligación (ej.: contrato de alquiler).
- **Accesorias:** Dependen de otra obligación (principal), que les da fundamento/razón de existir (ej.: la obligación del fiador en un contrato de locación tiene su razón de ser en la existencia de la obligación principal del inquilino de pagar el alquiler).

- **Por la Fuente:** Obligaciones **contractuales, delictuales, cuasidelictuales, legales**, etc.

EFFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

Son las consecuencias jurídicas que derivan de ellas.

El **efecto normal** de las obligaciones es su cumplimiento. El **efecto anormal**, en el caso de que el acreedor no logre la satisfacción de su interés (es decir, que el deudor cumpla la prestación), tiene derecho a obtener una indemnización por parte del deudor. Se denomina anormal porque el acreedor sólo recibe un equivalente a la prestación, con el objetivo de reestablecer el equilibrio en su patrimonio (una reparación del daño sufrido).

● Efectos de una obligación respecto al acreedor

- La **satisfacción del acreedor**, debido a que el deudor cumplió espontáneamente la prestación
- En caso de que el deudor no cumpla espontáneamente la prestación, el acreedor tiene el derecho de:
 - Exigir el cumplimiento de la prestación, empleando medios legales a fin de que el deudor cumpla con aquello a lo que se obligó
 - Hacérselo procurar por otro a costa del deudor (ejecución por un tercero)
 - **Ejecución por un tercero:** El acreedor puede acudir a un tercero para obtener el cumplimiento de esa prestación y luego accionar judicialmente contra el deudor para obtener la indemnización por el incumplimiento y por lo que hubiera pagado al tercero.

La ejecución por terceros NO es posible en obligaciones de no hacer y de dar una cosa cierta (que es parte del patrimonio del deudor). Se usa mayormente en obligaciones de hacer (obra o servicio).

- Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes (si el deudor no puede devolver, me tiene que indemnizar la pérdida de mi patrimonio).

La indemnización debe ser por una prestación equivalente a la original (ej: un bien o una suma de dinero que el acreedor considere equivalente)

● Efectos de una obligación respecto al deudor

- El deudor tiene derecho de obtener la **liberación** correspondiente.
Es decir, una vez cumplida la obligación (pago en especie, tiempo y forma), el deudor tiene derecho de exigir un recibo por ese pago y de repeler acciones futuras del acreedor.
- El deudor tiene derecho de pagar y obtener un recibo del mismo por parte del acreedor (o la cooperación de este para ello).
- Si el acreedor no colabora para recibir el pago, el deudor puede realizar el pago por vía judicial (pago por consignación).

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: MORA

Se denomina **mora** al incumplimiento de la obligación (no cumplimiento en tiempo y forma).

La mora se genera de las siguientes maneras (según si hay plazo o no):

- **Obligaciones a plazo:** La mora ocurre por el transcurso del tiempo (vencimiento de plazo).
- **Obligaciones sin plazo:** El acreedor debe exigirle al deudor el pago (de forma judicial o extrajudicial) y establecer un plazo para el cumplimiento. El juez o el acreedor, mediante una notificación fehaciente (ej.: carta documento) emplazarán al deudor, quien, al vencimiento del plazo, quedará en mora.
- **Obligaciones recíprocas:** El moroso no puede constituir en mora a la otra parte.

El **deudor** queda en mora por el **transcurso del tiempo**. El **acreedor** queda en mora cuando **se rehúsa injustificadamente a recibir el pago** por parte del deudor.

A partir de la mora del deudor, el acreedor tiene derecho a:

- Accionar judicialmente para obtener el cumplimiento forzado.
- Obtener la ejecución por parte de otro.
- Reclamar la indemnización.

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

La responsabilidad de una persona incluye la **conducta debida** (el deudor es responsable de cumplir) como la **sanción** que puede imponérsele por no cumplirla (es responsable por el daño que causa su incumplimiento).

Es **responsable** el que, por no haber cumplido una obligación, causó un daño por el que se le reclama reparación (esta es la sanción por el acto ilícito). Es decir, una persona es **responsable** por el daño que causa su incumplimiento.

Hay que tener en cuenta que no se puede dañar a una persona físicamente, a su patrimonio o sus intereses, por lo que hacerlo es cometer un acto ilícito.

Toda persona tiene el deber de:

- Evitar causar un daño no justificado
- Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud
- No agravar el daño si ya se produjo

La responsabilidad civil puede ser:

- **Contractual:** Cuando proviene del incumplimiento de un contrato/obligación preexistente.
 - Si una persona no cumple con sus obligaciones contractuales se dice que está en mora y debe reparar el daño causado
- **Extracontractual:** Cuando proviene del incumplimiento del deber jurídico de no dañar a otro.

La responsabilidad extracontractual deriva de los actos ilícitos (delitos o cuasidelitos civiles). Cuando una persona, obrando con **culpa** o **dolo**, produce un daño a otra, debe repararlo. Una vez establecida la **relación** entre el **acto ilícito** realizado por una persona y el **daño** sufrido por otra, nace la obligación (de quien dañó) de reparar el daño causado (**responsabilidad**).

Cabe destacar que en el CCyC se especifica que: "La responsabilidad del Estado Nacional y de sus funcionarios por los hechos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial".

Es decir que hay distintas leyes de responsabilidad para funcionarios del Estado Nacional y personas normales (civiles).

IMPUTABILIDAD

Un acto es imputable a una persona cuando puede ser referido a su conducta, su obrar. Imputar significa atribuir la responsabilidad de un hecho al autor del mismo y, en materia de obligaciones, consiste en atribuir la responsabilidad por incumplimiento de una obligación al deudor moroso.

RESPONSABILIDADES INDIRECTAS O REFLEJAS

La ley establece casos en que se presume la culpa de una persona sin que sea necesario el nexo causal entre el acto y el daño, es decir, **hay un factor objetivo de atribución de responsabilidad** denominado **responsabilidad indirecta/refleja**.

El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante y el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal.

Casos de responsabilidad indirecta, refleja u objetiva:

- **Daños causados por una cosa** de una persona. El responsable será el dueño o guardián de la cosa (ej.: si se cae una maceta de un balcón y lastima a un peatón, el responsable será el dueño de la maceta).
- **Daños causados por actividades riesgosas o peligrosas**, en este caso será responsable por los daños quien realiza la actividad, si obtiene provecho de ella, para sí mismo o para terceros. El daño causado por animales, cualquiera sea su especie, queda comprendido en este supuesto.
- **Daños causados por los hechos de terceros**, por quien se deba responder.
 - **Sujetos dependientes:** El sujeto **principal** debe responder por daños causados por sus dependientes.
La víctima de los daños ocasionados por un dependiente tiene acción para obtener una indemnización tanto contra el autor del daño como contra el que responde por él, su principal.
Un ejemplo de este caso podría ser el dueño de una escuela (principal) que debe responder por los daños sufridos por un alumno, porque el maestro (dependiente) lo dejó solo en el aula y no lo cuidó como debía hacerlo. El titular se exime sólo si se prueba un caso fortuito (no le paso nada al alumno).
 - **Hijos:** Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos menores y que habitan con ellos.

PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El que sufrió el daño, deberá probar los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil:

- **Incumplimiento objetivo o material**
- **Incumplimiento que sea atribuible a esa persona**, subjetivamente (culpa o dolo) u objetivamente (presunción legal)
- **Existencia del daño**
- **Relación de causalidad entre el hecho y el daño**, o atribución objetiva (presunción legal)

FACTOR DE ATRIBUCIÓN SUBJETIVO: CULPA Y DOLO

- **Culpa:** Cuando la persona actuó con impericia, imprudencia o negligencia, pero sin malicia. Es un acto ilícito.
- **Dolo:** Es un acto ilícito cometido "a sabiendas y con intención de dañar".

- **Contractual:** Cuando la persona actúa con la intención deliberada de no cumplir con sus obligaciones contractuales.
- **Extracontractual:** Cuando la persona actúa a sabiendas y con intención de provocar un daño.

DAÑO

El daño es la lesión de un derecho o interés de una persona, su patrimonio o un derecho de incidencia colectiva.

La prueba de la existencia del daño, su extensión y monto corresponde al damnificado.

La evaluación o cuantificación del daño puede ser legal, convencional, judicial o arbitral.

El daño puede ser:

- **Patrimonial:** Daño emergente y lucro cesante
 - Daño emergente --> Cuando un acreedor percibe un daño en su patrimonio debido al incumplimiento del deudor (en estos casos el acreedor puede pedir una indemnización por ese incumplimiento)
 - Lucro cesante --> Cuando una persona deja de percibir una ganancia o beneficio por el accionar de otra (esto genera una responsabilidad en la 2da persona de reparar el daño causado a la 1era).
- **Extrapatrimonial:** Daño a la persona, a su salud física/psíquica o daño moral

REPARACIÓN DEL DAÑO

La **indemnización** es la reparación del daño. Debe repararse todo el daño sufrido por la víctima (reparación integral) pero no más allá del daño. Es decir, se debe reparar el valor de la pérdida que haya sufrido la víctima y el de la utilidad que haya dejado de percibir (daño emergente y lucro cesante).

La reparación de un daño debe ser **plena**, es decir, se debe restituir la situación del damnificado al estado anterior al hecho que produjo daño, sea por el pago en dinero o en especie (ej.: en un accidente de auto, el arreglo de la chapa del auto chocado) pero, en muchos casos (ej.: daños físicos a una persona (lesiones) o muerte) esto es imposible, por ello se establece una indemnización compensatoria.

Se considera que la reparación del daño moral no es una satisfacción para la víctima, sino un castigo para el autor.

Los **intereses moratorios** constituyen la indemnización impuesta por la ley para las obligaciones que tienen por objeto dar una suma de dinero (puede establecerse convencionalmente otra indemnización).

La **cláusula penal** es una sanción privada establecida convencionalmente (ej.: cláusula contractual). Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación a su cargo, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

- **Extracontractual:** Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.
- **Contractual:** En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fijó tomando estas consecuencias también al momento del incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO INIMPUTABLE

Aquellos casos en donde el deudor no será responsable de los daños que se le originen al acreedor por falta de cumplimiento de una obligación. Se eximen de responsabilidad.

- **Caso fortuito o fuerza mayor:** Hecho que no pueden preverse o que, en caso de preverse, no se pueden evitar. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.

El deudor no será responsable de los daños que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de una obligación cuando ese incumplimiento, y los daños resultantes, hubieran tenido lugar como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor (salvo que el caso fortuito se produjera con posterioridad a la mora).

- **Imposibilidad de pago:** El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado, a pesar de la buena fe del deudor.

La imposibilidad de pago se da cuando el deudor no puede cumplir con una prestación por una causa ajena a él (no es su culpa), a pesar de su buena fe (intención de cumplir).

- **Teoría de la imprevisión:** Cuando el pago de la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente oneroso por acontecimientos extraordinarios, que alteran las condiciones existentes al momento de su celebración (circunstancias imprevistas e imprevisibles). En estos casos la parte perjudicada podrá demandar la resolución parcial o total del contrato, o su adecuación para restituir la equidad entre las partes.

La otra parte podrá impedir la resolución del contrato ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato, adecuándolo a las nuevas circunstancias.

Si no hay acuerdo entre las partes, el Juez decidirá por la continuación o no del contrato y, en caso de continuar, ordenará en qué condiciones, evitando la situación ruinosa para el deudor.

MODOS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Se extingue la obligación en el momento que cesa la relación jurídica establecida entre las partes que ya no tienen las calidades de deudor ni de acreedor.

- **Pago:** Es el cumplimiento integral de la prestación a la que el deudor se obligó, sea ella una prestación de dar, de hacer o de no hacer.

Los efectos del pago son la **extinción definitiva del crédito** y la **liberación del deudor**.

El cumplimiento de la obligación confiere al deudor el derecho de exigir un recibo (prueba de su liberación).

- **Pago por consignación:** Si el acreedor no recibiera el pago (acreedor moroso) o existe incertidumbre sobre la persona del acreedor o el deudor no pudiera realizar un pago seguro y válido por causa que no le sea imputable, puede realizar el pago por consignación judicial o extrajudicial.
- **Novación:** Es la transformación de una obligación en otra. Es decir, es la sustitución, reemplazo o cambio de una obligación por otra distinta. Entonces, se extingue la obligación original por el nacimiento de la nueva.

Hay 2 clases de novación:

- **Objetiva:** En la nueva obligación cambia el objeto debido, pero los sujetos son los mismos.
- **Subjetiva:** En la nueva obligación permanece invariable el objeto debido, pero cambia el deudor o el acreedor.

- **Transacción:** Es un contrato por el cual las partes extinguen aquellas obligaciones que resultan dudosas o litigiosas, a través de concesiones recíprocas, para evitar un litigio o ponerle fin.

Es decir, deudor y acreedor negocian los términos de una nueva obligación (producto de las concesiones recíprocas entre ellos) que extingue la anterior. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada y debe hacerse por escrito.

- **Compensación:** Se da cuando dos personas son deudor y acreedor a la vez (**A** le debe a **B** y viceversa), sin importar las causas de una y otra deuda. En este caso se extinguen ambas deudas por compensación, y subsiste otra deuda por el restante (que corresponde al que tenía la mayor deuda).

Por ejemplo, **A** debe \$100 a **B** y **B** debe \$80 a **A** (ambos son deudor y acreedor a la vez). Ambas obligaciones se extinguen por compensación y subsiste otra en la que **A** debe \$20 a **B** (el restante, porque **A** tenía la mayor deuda).

- **Confusión:** Sucede cuando se reúnen en una misma persona, sea por sucesión universal o cualquier otra causa, las calidades de acreedor y de deudor de la misma prestación; o cuando una tercera persona es heredera, al mismo tiempo, del acreedor y del deudor.

En ambos casos la confusión extingue la deuda con todos sus accesorios.

- **Renuncia:** Es una declaración de voluntad por la cual el acreedor (titular del derecho) renuncia a su derecho de cobro y da por extinguido el derecho.

Si la renuncia se hace por un precio, o a cambio de una ventaja cualquiera, es **onerosa**, de lo contrario se denomina **gratuita** (para este tipo de renuncia, la persona debe tener capacidad de donar).

- **Imposibilidad de pago:** La obligación se extingue cuando existe imposibilidad (física o legal) de pago por parte del deudor.

- **Remisión de la deuda:** Es una especie de "renuncia" donde el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda (es decir, debe existir un documento para realizar este tipo de renuncia).

- **Dación en pago:** El acreedor acepta voluntariamente como pago de la obligación una prestación distinta a la adeudada. La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad.

Capítulo 7 - Derechos Reales

DERECHO REAL

Vínculo directo entre una **persona** y una **cosa**. Es un poder jurídico que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma, y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Se ejerce sobre la totalidad o una parte material indivisa de la cosa que constituye su objeto.

Otra definición --> Vínculo entre una persona y una cosa que le da a la persona poder sobre dicha cosa, sea para disponer de ella (trasladar a otra persona la propiedad del bien), usarla, aprovechar sus frutos, etc. El derecho se ejerce sobre la totalidad o una parte material indivisa de la cosa.

La **regulación** de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida **solo por la ley**. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura.

Los **derechos reales** son distintos a los **derechos personales** ya que los reales son entre persona y cosa y los personales son entre personas (acreedor y deudor, explicado en el capítulo anterior).

Los derechos reales son oponibles a otras personas: el titular (**sujeto activo**) de un derecho real opone o defiende su derecho ante todos los demás (que se denominan "**sujeto pasivo universal**").

En otras palabras, un derecho real se puede hacer valer ante cualquier persona, y no es que puede venir una persona con un derecho "mejor" al mío.

Los Derechos Reales, los Derechos Personales y los Derechos intelectuales integran el patrimonio de una persona.

COSAS

Objetos materiales susceptibles de valor económico (NO BIENES; "bien" es un concepto que engloba a las "cosas")

Clasificación de las cosas en sí mismas

- **Muebles e Inmuebles:**
 - **Inmuebles:**
 - **Inmuebles por su naturaleza:** El suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.
 - **Inmuebles por acción:** Cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión al suelo.
 - **Muebles:** Cosas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.
- **Fungibles y no fungibles:**
 - **Fungibles:** Todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Ejemplo: dinero. Si alguien me prestó un billete de 100 pesos yo no le voy a devolver el *mismo* billete.
 - **No fungible** sería un cuadro famoso. Existe ese sólo y no puede reemplazarse con otro, como un billete o una lapicera.
- **Consumibles y no consumibles:**
 - **Consumibles:** Su existencia termina luego del primer uso.
 - **No consumibles:** Pueden deteriorarse, pero no se agotan con un uso.

- **Divisibles e indivisibles**
 - **Divisibles**: Son aquellas cosas que, sin ser destruidas enteramente, pueden ser divididas en porciones reales (cada porción forma un todo homogéneo y análogo).
 - **Indivisibles**: No pueden ser divididas sin perder sus características.
- **Principales y accesorias:**
 - **Principales**: Son las cosas que pueden existir por sí mismas.
 - **Accesorias**: Son las cosas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o están adheridas.

Clasificación con relación a las personas

- **Bienes pertenecientes al dominio público**: inalienables, imprescriptibles, nadie los puede adquirir, inembargables (ej. Mar territorial, calles, plazas). Nos pertenecen a todos.
- **Bienes del dominio privado del estado**: Son los bienes del Estado Nacional, Provincial, CABA o los municipios.
Tienen los mismos caracteres que los bienes de los particulares, pero en cuanto a su disponibilidad están sujetos a requisitos que son propios de la condición de su titular (ej: inmuebles sin dueño, las minas de oro, bienes de personas que mueren sin tener herederos, etc.). Los particulares pueden adquirirlos por usurpación o por apropiación.
- **Bienes de los particulares**: La Ley los define por exclusión. Son los que no pertenecen al Estado nacional, provincial, de CABA o Municipalidades.

ENUMERACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

- **DERECHOS REALES SOBRE LA COSA TOTAL O PARCIALMENTE PROPIA**
 - **Dominio**
 - **Condominio**
 - **Propiedad horizontal**
 - **Conjuntos inmobiliarios**
 - **Tiempo compartido**
 - **Cementerio Privado**
 - **Superficie**
- **DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA**
 - **Uso y habitación**
 - **Usufructo**
 - **Servidumbre activa**
- **DERECHOS REALES DE GARANTÍA**
 - **Hipoteca** (es sobre cosa ajena)
 - **Prenda**
 - **Anticresis**

DOMINIO

Es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer jurídicamente de una cosa, dentro los límites previstos por la ley. Se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.

- **Dominio Perfecto:** Otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material de una cosa.
- **Dominio Imperfecto:** Es aquel que está sometido a una condición o plazo resolutorio o cuando la cosa está gravada con cargas reales (hipoteca, prenda)

Características de un dominio:

- **Exclusivo:** Dos personas no pueden tener cada una el dominio total de una cosa. Cada una tiene una parte, en este caso estamos en presencia de un "condominio".
- **Excluyente:** El dueño puede excluir a otros del uso goce o disposición de la cosa.
- **Perpetuo:** No tiene límite en el tiempo y subsiste sin importar que pueda hacer o no su titular con él.

Extensión del dominio:

- El dominio de una cosa comprende todos los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios.
- En el caso de cosa inmueble, el dominio se extiende al subsuelo y espacio aéreo.
- Todas las construcciones, siembras o plantaciones en el inmueble pertenecen al dueño (excepto PH y superficie).
- Los frutos producidos por la cosa, por ser accesorios de la misma, le pertenecen al titular del dominio y, aquella persona que quisiera reclamar un derecho sobre la cosa de otro deberá probarlo fehacientemente (que puede reclamar el dominio sobre esa cosa).

Modos de adquisición del dominio:

- **Por tradición posesoria:** Hay *tradición* cuando una persona entrega una cosa a otra y esa otra persona acepta recibirla.
Aquel que traslade la posesión debe ser propietario de la cosa (dueño, titular del derecho real de dominio), y el adquirente debe ser capaz de recibirla.
- **Por la percepción de los frutos:** Los frutos pueden ser producidos por la cosa por su naturaleza en forma espontánea, industrialmente o ser frutos civiles (rentas que produce una cosa, ej: alquiler).
- **Por causa de muerte:** Cuando por la muerte del propietario se transmiten los derechos a los sucesores, de manera que éstos, a partir de dicho momento, comenzaran a ejercerlos.
- **Por percepción adquisitiva:** El poseedor (no dueño) de una cosa inmueble adquiere la propiedad de la misma por la continuidad pacífica en su posición, durante el plazo que establezca la ley (usucapión).
 - Si no existe título o buena fe, para poder realizar la adquisición deben transcurrir 20 años. Si hubiera justo título y buena fe, se podrá realizar la adquisición a los 10 años.
- **Por apropiación:** El dominio de las cosas muebles no registrables se adquiere por apropiación .
 - Son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas, los animales objetos de la pesca y caza, o el agua pluvial, entre otras.

- NO son susceptibles de apropiación los animales domésticos, los tesoros o las cosas perdidas
- **Por adquisición de un tesoro:** Se da cuando se encuentra una cosa oculta de la cual no se conoce el dueño.
 Si la cosa se encuentra en dominio ajeno (dentro de una cosa mueble o inmueble propiedad de otra persona), el tesoro debe dividirse en partes iguales entre quien lo encuentra y el titular de la cosa dentro de la cual estaba el tesoro.
Tesoro --> Toda cosa mueble susceptible de valor económico, sin dueño conocido, oculta dentro de otra cosa mueble o inmueble.
 No puede ser tesoro una cosa perteneciente al dominio público, ni aquella que se encuentre en una sepultura.
- **Régimen de cosas perdidas:** El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace asumen las obligaciones del depositario a título oneroso (debe guardar/cuidar la cosa y sus frutos hasta su restitución al dueño original, y no puede hacer uso de ella o sus frutos).
 Quien encuentra una cosa perdida debe restituirla inmediatamente a su dueño y, de no hallarlo, debe entregarla a la policía del lugar, quien la entregará a un juez y, eventualmente, el juez puede llegar a dar la propiedad de la cosa a quien la encontró.
- **Por transformación y accesión de cosas muebles.**
- **Por accesión de cosas inmuebles.**

Causas de extinción del dominio:

- Destrucción de la cosa.
- Cuando los animales salvajes domesticados pierden esa condición, recuperando su libertad.
- En caso de que la ley le atribuya a una persona la propiedad perteneciente a otra.
- Abandono de la cosa. El que la abandonó puede arrepentirse y volver a adquirir el dominio sobre ella.
- Por enajenación de la cosa mueble (enajenación = una persona transfiere el dominio de una cosa a otra)

Restricciones y límites al dominio

- **Con fines de interés público**
 - Se rigen por el derecho administrativo (normas y ordenanzas municipales)
 - Ej: Normas y ordenanzas municipales de zonificación que limitan la cantidad de metros que pueden ser edificados según la superficie del terreno.
- **A la libre disponibilidad jurídica de la propiedad**
 - Cláusula de inenajenabilidad
 - Inmisiones (molestias entre vecinos): . Los jueces pueden ordenar la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños.
 - Camino de Sirga: Es un espacio que se tiene que dejar cuando hay agua del otro lado.
 - Límites respecto de los vecinos

EXPROPIACIÓN

En pocas palabras es sacarle a un particular un bien del que es titular. Procedimiento por el cual el Estado, en forma unilateral y en virtud de una ley, priva de un determinado bien a su titular con fines

de utilidad pública y luego de pagarle una justa indemnización.

Requisitos:

- Creación de una Ley que determine la necesidad de la expropiación por causa de utilidad pública. Es decir, debe obedecer a razones en las que se procure la satisfacción del bien común.
- Debe haber una relación jurídica entre el expropiante y el expropiado
- Debe haber un acto traslativo de dominio de parte del expropiado a favor del expropiante
- Debe existir una justa indemnización. El monto debe ser único y en dinero en efectivo, integrado por el valor material e la cosa y los daños que la expropiación generase.

Tipos de procedimiento:

- **Avenimiento:** Acuerdo entre el expropiado y el expropiante, donde el primero acepte el valor indemnizatorio propuesto
- **Expropiación directa:** En caso de no llegar a un acuerdo
- **Expropiación inversa:** Puede ser impulsada por aquella persona cuyo bien se halle sujeto a la expropiación y la misma no fuere concretada por el expropiante, ya sea por falta de dinero para realizar o continuar la obra que se haya proyectado. Se puede realizar si no se concreta la expropiación luego de transcurrido 1 año desde que se emitió la ley que declara la necesidad de expropiación.

POSESIÓN

Es cuando una persona tiene una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho real de dominio sea el titular del mismo o no (la persona actúa como dueño, sea titular o no del derecho de dominio).

Tipos de posesión:

- **Legítima / ilegítima** --> ilegítima = cuando la persona no es titular del derecho de dominio
- **De buena fe / de mala fe.**
 - De buena fe --> Cuando hay posesión legítima, o la persona no sabe que tiene una posesión ilegítima
 - De mala fe --> Cuando la persona sabe que es posesión ilegítima

Nota: No es lo mismo dominio, posesión y tenencia. El dominio es un derecho real mientras que la posesión es un hecho.

TENENCIA

Se da cuando una persona tiene una cosa en su poder, pero reconoce a otro sujeto como el titular del derecho de dominio. Es decir, reconociendo a otra persona como el propietario de la cosa, quien tiene la tenencia puede hacer uso limitado de la misma, pero sin la intención de comportarse como propietario (por ejemplo, al alquilar, el inquilino tiene una tenencia del inmueble).

CONDOMINIO

Es un **derecho real** de propiedad sobre una cosa (mueble o inmueble) que pertenece en común a varias personas y que cada una posee una parte indivisa o alícuota. Cada condominio tiene todos los derechos inherentes al uso y goce de su parte divisa, y ninguno puede obstaculizar a los otros del ejercicio de los mismos derechos.

- Formas de adquisición:
 - **Acuerdo de voluntades:** Contrato firmado por dos o más personas para la adquisición de una cosa
 - **Fallecimiento del titular del dominio** y como consecuencia transmisión sucesoria a sus herederos.

- **Por imperio de la ley:** Condominio forzoso establecido por la ley (ej.: medianeras entre propiedades vecinas).
- Supuestos de imposibilidad de división del condominio:
 - La ley lo prohíbe.
 - No lo permite la naturaleza de la cosa (cuadro, escultura).
 - Por acto de última voluntad efectuada por el causante.
 - Por acuerdo de partes, siempre que la indivisión forzosa no sea por un plazo mayor a 5 años.

NOTA: La “parte indivisa” no hace referencia a una parte física de la cosa (es decir, no es una división física de la misma), sino que refiere a que se tiene un porcentaje del derecho de dominio sobre la cosa (es decir que nadie tiene dominio sobre TODA la cosa).

PROPIEDAD HORIZONTAL

Derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio y le otorga al titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre las partes privativas y comunes de un edificio. La Propiedad horizontal debe redactarse por escritura pública

- Disposición material --> Capacidad de transferir físicamente una cosa a alguien
- Disposición jurídica --> Capacidad de transferir el derecho sobre algo a alguien

Unidad funcional: El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste de pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública (directamente o a través de un pasaje común a todos los propietarios).

La propiedad de la unidad funcional se compone de:

- Una parte indivisa del terreno.
- Una o más unidades complementarias (ej.: bauleras).
- Una parte indivisa de las cosas y partes de uso común.
 - **Cosas y partes comunes:** Son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ella o las que sean indispensables para mantener su seguridad, y las determinadas en el reglamento de la propiedad horizontal
 - Partes necesarias comunes: Terrenos, pasillos, terrazas, muros, ascensores, etc.
 - Partes comunes no indispensables: Piscina, solarium, gimnasio, etc.

El derecho real de Propiedad Horizontal está constituido por un derecho de dominio sobre la unidad funcional correspondiente (la parte privada) y un derecho de condominio sobre las cosas comunes del edificio.

EXPENSAS

Gastos sobre las partes comunes de la propiedad. Es obligación del propietario el pago de las mismas (comunes y/o extraordinarias). El consorcio es un acreedor privilegiado sobre el inmueble y la deuda de expensas es ejecutable.

SUPERFICIE

Derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno y que otorga a su titular la

facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y el plazo de duración establecidos en el título suficiente para su construcción.

El superficiario (dueño del derecho de superficie) puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido.

Da lugar a 2 propietarios: uno del **suelo** (es decir, el propietario del inmueble en sí) y otro de la **superficie** (este último solo es temporal).

El derecho de propiedad sobre lo construido/plantado/forestado es de máximo 70 años para construcciones, y máximo 50 años para plantaciones y/o forestaciones.

USUFRUCTO

Derecho real de usar, gozar y percibir los frutos de un *bien ajeno*, sin alterar su sustancia.

El **usufructuario** está en relación directa con la cosa, tiene el derecho de gozar y usar (percibir los frutos) una cosa ajena, no puede disponer de ella (vender o donar), no puede cambiar su sustancia (modificarla) y no actúa como dueño.

El **titular del dominio** de la cosa (el dueño) tiene un dominio no pleno (la nuda propiedad o propiedad desnuda), ya que NO TIENE los derechos que le atribuye el dominio (uso, goce y percepción de frutos) porque los transmitió a otra persona (el usufructuario).

- El usufructo siempre es temporal. Puede ser vitalicio o por un tiempo determinado.
- Cesa con la muerte del usufructuario y vuelve al propietario.
- Se constituye por medio de un contrato oneroso o gratuito.
- El usufructuario no puede transmitir el derecho por medio de un testamento (porque al morir se extingue el derecho).
- En caso de personas jurídicas, solo puede constituirse por un máximo de 20 años.

Formas de constituir el usufructo

- Por la transmisión del usufructo con reserva de la nuda propiedad (se transfiere el uso, goce y percepción de frutos de la cosa)
- Por la transmisión de la nuda propiedad con reserva del usufructo (se transfiere el dominio de la cosa, pero no su uso, goce y percepción de frutos)
- Por la transmisión que haga el titular del dominio de la nuda propiedad a una persona y el usufructo a otra

SERVIDUMBRE

Derecho real que se establece entre dos inmuebles, concediendo al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno (tránsito, acueducto, electroducto, etc).

Pueden tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno.

Puede ser constituida:

- A favor de una persona determinada (personal).
- A favor de un inmueble determinado (real).

HIPOTECA

Derecho real de garantía que se constituye sobre uno o más inmuebles, los cuales permanecen en posesión del titular del derecho de dominio y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producto el crédito garantizado.

En otras palabras, una persona (**deudor**) pide dinero prestado a otra (**acreedor**) y pone como garantía uno o más inmuebles en su poder. De no cumplir sus obligaciones, el deudor perderá el derecho de dominio sobre los inmuebles hipotecados y su posesión, los cuales pasaran a manos del acreedor.

- Características
 - Siempre es un derecho accesorio a una obligación principal (el crédito) y se extingue al extinguirse el mismo. Cuando el deudor paga, se cancela el derecho real accesorio de hipoteca.
 - Puede constituirse solamente sobre bienes inmuebles.
 - Es convencional porque se instrumenta sí o sí por medio de escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad de Inmueble.
 - Es indivisible (cada una de las cosas hipotecadas como garantía de una deuda, y cada parte de ellas, están obligadas al pago de una deuda).
- Sujetos que pueden constituirla (titulares de los siguientes derechos reales)
 - Dominio.
 - Condominio.
 - Propiedad Horizontal (son edificios, consorcios).
 - Conjuntos Inmobiliarios.
 - Superficie.
- Extinción
 - Con el pago al acreedor hipotecario se extingue la obligación principal (el crédito) y la hipoteca como su accesorio.
 - La cancelación de la hipoteca debe inscribirse en el Registro de Propiedad Inmueble (mediante Escritura Pública).

PRENDA

Derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados.

En general, los derechos son entregados al acreedor hasta que se salde la deuda.

- Está constituida por el dueño o sus copropietarios, por contrato formalizado mediante instrumento público o privado.
- El acreedor prendario tiene posesión de la cosa, pero no puede disponer de ella ni ejercer derecho de propiedad alguno.

Clases de prenda:

- **Prenda con desplazamiento:** La cosa queda en manos de la persona que cobra el crédito. Exige que el constituyente entregue la cosa al acreedor o a un tercero que ejerce la posesión de la misma.
- **Prenda sin desplazamiento:** La cosa queda en manos de la persona (el deudor).
- **Prenda con registro:** El constituyente no se desprende de la cosa (no hay desplazamiento)

Características de las prenda (en su mayoría similares a la hipoteca):

- Siempre son derechos accesorios a una obligación principal (el crédito) y se extinguen al extinguirse el mismo. Cuando el deudor paga, se cancela el derecho real accesorio de prenda.
- Pueden constituirse solamente sobre bienes muebles.
- Se pueden instrumentar por medio de instrumento público o privado, con certificación de la firma, lo que da fecha cierta a dicho instrumento (aunque no da fe de su contenido).
- Son indivisibles (cada una de las cosas prendadas como garantía de una deuda, y cada parte de ellas, están obligadas al pago de una deuda).
- Según el tipo de prenda, la cosa puede quedar en posesión del acreedor (con desplazamiento) o del deudor (sin desplazamiento).

Garantía Real	Con Desplazamiento	Sin Desplazamiento
Inmuebles	Anticresis	Hipoteca
Muebles	Empeño Prenda (según el tipo)	Prenda (según el tipo)

NOTA: Cuando una persona posee una cosa, sea un mueble o inmueble, tiene el DOMINIO de esa cosa, no la PROPIEDAD (esto se pregunta mucho en exámenes).

ANTÍCRESIS

Derecho real de garantía que constituye el deudor sobre un inmueble de su propiedad a favor de un acreedor, que consiste en transferir la posesión y los derechos de uso, goce y percepción de frutos del inmueble al acreedor, para que este perciba los frutos del inmueble, los cuales se descuentan anualmente de los intereses que el deudor debe al acreedor por el crédito otorgado y, de no haber intereses restantes, se descuenta también de la deuda en sí.

Capítulo 8 - Contratos

CONTRATO

Acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Principios para que se dé un contrato:

- **Libertad de contratación:** Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido (siempre que esté dentro del margen de la ley)
- **Efecto Vinculante:** Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley prevé.
- **Buena fe:** Los contratos deben celebrarse con el fin de obrar de buena fe.
- **Caracteres de las normas legales:** Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes
- **Derecho de propiedad:** Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Esto depende de qué contrato se celebre.

ELEMENTOS DE UN CONTRATO

- **Consentimiento:** Un contrato es un acuerdo de voluntades de las partes intervinientes, las cuales deben ser capaces para poder consensuar respecto de ese contrato y se dirigen a un fin común.

Los contratos concluyen cuando se produce la aceptación de la oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.

El consentimiento está constituido por:

- Oferta: Es la manifestación dirigida a personas determinadas o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir su aceptación
 - **Otra definición** --> Una oferta es una propuesta que una de las partes intervinientes en un contrato dirige a las demás partes con el fin de celebrar el contrato
- Aceptación. Debe expresar la plena conformidad con la oferta. Tiene la función de perfeccionar el contrato, es decir, hacer exigibles todas las obligaciones creadas por él.
- **Objeto:** Cosas o hechos sobre los que va a tener lugar la prestación (que será de hacer, de dar o de no hacer algo)
 - Debe ser lícito, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes aun cuando éste no sea patrimonial.
 - No pueden ser objeto de los contratos los hechos imposibles o prohibidos por la ley, contrarios a la moral y al orden público.
- **Forma:** El contrato siempre tiene una forma determinada en el sentido de exteriorización de la voluntad. Debe considerarse, en cada caso, si la ley exige una forma legal determinada para su validez o para probarlo.
 - Libertad de formas: Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma (de lo contrario los contratos pueden tener cualquier forma).
 - Modificaciones al contrato: Se hacen de la misma forma en que se constituyó el contrato (de forma pública o privada)

- **Causa:** Es el fin tenido en cuenta por las partes para celebrar el contrato (puede ser un hecho económico, acceso o intercambio de bienes y/o servicios).
 - Necesidad: La causa debe existir al momento en que se crea el contrato y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar a la nulidad o extinción del contrato.
 - Nulidad: El contrato es nulo si es contrario a la moral o a las leyes.

CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS

- **Unilateral:** Se obliga solo una de las partes (ej.: donación o depósito)
- **Bilateral:** Las partes se obligan recíprocamente (ej.: compraventa, locación)
- **A Título Gratuito:** Asegura a una de las partes alguna ventaja sin contraprestación (no debe dar algo a cambio de lo que recibe) a su cargo (ej.: comodato, donación, depósito).
- **A Título Oneroso:** Para que una de las partes intervinientes pueda recibir una ventaja, debe realizar una contraprestación (le debe dar algo a cambio a la otra parte) (ej.: compraventa)
- **Consensuales:** Se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes (ejemplo: compraventa, donación).
- **Reales:** Se perfeccionan con la tradición o entrega del objeto del contrato (ejemplo: depósito).
- **Conmutativos:** Las ventajas o las pérdidas son conocidas de antemano por las partes (ej.: compraventa)
- **Aleatorios:** Las ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento futuro incierto y no pueden conocerse a priori (ej.: juego, apuesta, seguro)
- **Formales:** Son los que deben celebrarse según lo ordenado por la ley (la ley determina la forma en que se debe expresar la voluntad de las partes) para ser válidos o para su prueba (por ejemplo, para que una compraventa de inmuebles sea válida, debe realizarse una escritura pública)
- **No Formales:** Pueden celebrarse oralmente o por escrito, sin restricción alguna, porque la ley no pide ninguna forma especial para ello
- **Nominados:** Aquellos que están tipificados/normados en el Código Civil u otra Ley (ejemplo: Contrato de depósito).
- **Innominados:** Aquellos que no están tipificados por alguna ley (ejemplo: Leasing, antes de su regulación en el código civil).
- **Principales:** No dependen de ningún otro contrato para existir (ejemplo: compraventa).
- **Accesorios:** Para su existencia depende de un contrato principal (ejemplo: Hipoteca).
- **De ejecución inmediata:** Deben cumplirse tan pronto se celebran (ejemplo: compraventa en el un negocio).
- **De ejecución diferida:** Las obligaciones están sujetas a un plazo y los efectos se difieren en el tiempo (ejemplo: comprar algo con una tarjeta de crédito).
- **De ejecución instantánea:** El cumplimiento de la obligación se opera en un solo acto.
- **De tracto sucesivo / periódico:** El cumplimiento de la prestación requiere un espacio temporal que hace que ésta sea duradera (ejemplo: alquiler).
- **De adhesión:** Aquellos en los que una sola parte estipula las cláusulas y la otra, sin posibilidad de negociarlas, las acepta o consiste (ej.: seguro, servicio telefónico).

EFFECTOS DE UN CONTRATO

El efecto principal es que los contratos se deben cumplir.

Los contratos constituyen para las partes una norma jurídica creada por ellos mismos en el marco de la libertad de contratación, en el que se ponen de acuerdo para reglar sus derechos, es decir, que las partes deben someterse a cláusulas (reglas) de ese contrato como deben someterse a la ley misma.

Siempre tienen efectos entre las partes contratantes, no lo tienen con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la Ley. Se transmiten activa y pasivamente a las partes contratantes.

Una vez perfeccionado el contrato (cuando esto pasa las obligaciones pasan a ser exigibles para las partes) comienza la parte de los efectos:

- **Cumplimiento:** Pago de las obligaciones que de él emergen, extingue el contrato, produciendo la liberación del deudor/es.
En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo cumplido u ofrecerse a cumplirlo, o si su obligación es a plazo.
- **Incumplimiento:** Primero debe probarse, así como debe probarse que este es imputable al deudor. Una vez probado, el deudor incumplidor o moroso es responsable por los daños y perjuicios de su incumplimiento.
Si el incumplidor obró con culpa, deberá indemnizar las consecuencias inmediatas y necesarias. Si obró con dolo, la indemnización alcanzará también las consecuencias mediatas previsibles.
- **Obligación de saneamiento:** En todo contrato en que una persona transmite bienes a título oneroso, ella asume la obligación de saneamiento, es decir, garantiza por evicción (existencia y legitimidad del derecho transmitido) y por vicios ocultos. La responsabilidad por saneamiento existe aún si no fue estipulada por las partes.
 - Garantía por evicción --> Consiste en asegurarle al adquirente de un derecho que no va a sufrir evicción, es decir que ningún tercero le va a reclamar judicialmente la restitución de la cosa adquirida alegando que es el propietario y, que si ello llega a ocurrir, el adquirente será indemnizado por los daños y perjuicios que esto genere.

LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO

Es aquel donde el contrato fue celebrado, salvo que las partes acuerden otro lugar.

EXTINCIÓN DE UN CONTRATO

- Modo normal: A través del cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato (pago).
- Modo anormal: Un contrato puede finalizar/extinguirse debido a:
 - **Imposibilidad de cumplimiento:** Debido a un caso fortuito o de fuerza mayor.
 - **Rescisión bilateral:** Acto jurídico bilateral que tiene la finalidad de extinguir la relación contractual para el futuro (carece de retroactividad, salvo estipulación de lo contrario) y no afecta a los derechos de los terceros.
Es decir, la obligación contractual puede finalizar, de cara al futuro, en cualquier momento, por un acuerdo entre partes, y no afecta a terceros (esto es si el contrato entre varias personas y, por ejemplo, se acuerda que finalice entre solo 2 de las partes).

La **rescisión unilateral** (una sola parte cancela el contrato, sin tener que acordar con las otras partes) es una facultad que necesita ser atribuida contractual o legalmente y produce efecto para el futuro salvo disposición legal.
 - **Revocación:** Acto jurídico unilateral especialmente aplicable a la donación y al mandato. Deja sin efecto el contrato en virtud de una causa jurídica o prevista por la ley. Produce efecto hacia el futuro (no retroactivo).

- **Resolución:** Tiene como causa un hecho posterior a la celebración del contrato, que ha sido previsto por la ley o contractualmente. Tiene efecto retroactivo.

El hecho posterior podría ser, por ejemplo, que una parte incumpla un contrato.

Esta acción busca dejar devolver a las partes al estado en que se encontraban previo a la celebración del contrato, por eso es retroactivo (es similar a la nulidad de un contrato, salvo que un contrato solo puede ser declarado como nulo durante su creación)

- **Imprevisión:** Es posible que antes del cumplimiento del contrato la prestación a cargo de una de las partes se torne excesivamente onerosa (por ejemplo, tengo que pagar mucho por un servicio que me ofrecen), por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de su creación, sobrevenidas por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada.

En este caso, la ley autoriza a la parte perjudicada a pedir la resolución o adecuación judicial (o extrajudicial, es decir, por acuerdo con la otra parte) del contrato, siempre y cuando el perjudicado no hubiera actuado con culpa ni estuviese en mora (no debe nada al momento de pedir la resolución). La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente (adecuar) los efectos del contrato (por ejemplo, si tengo un contrato por un servicio y se vuelve muy caro, puedo pedir cancelarlo, o acordar con la otra parte para que mejore el precio).

CONTRATO DE CONSUMO

- **Relación de consumo:** Es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor.
Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa (a cambio de dinero), bienes o servicios como destinatario final.
- **Contrato de consumo:** Es el celebrado entre un consumidor (usuario final) con una persona humana o jurídica (que actúe profesional u ocasionalmente) o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, privada o pública, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios.

Los contratos y relaciones de consumo se interpretan siempre en el sentido más favorable para el consumidor, y conforme con los principios de protección del consumidor y el acceso al consumo sustentable.

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

Existe contrato de compraventa cuando una de las partes (**vendedor**) se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte (**comprador**) se obliga a pagar un precio en dinero.

Requisitos

- El consentimiento de ambas partes sobre la transferencia del dominio y su precio
- La cosa, el objeto de obligación. Pueden venderse/comprarse cosas como objeto de contratos siempre que su enajenación no sea prohibida
- El precio en dinero determinado o determinable (por acuerdo entre las partes)

Características

- **Oneroso** (se intercambia una cosa a cambio de dinero)
- **Bilateral** (ambas partes obtienen una ventaja, algo a cambio)
- **Conmutativo** (las ventajas/pérdidas son conocidas antes de la celebración del contrato)

- Según el caso puede ser un contrato **formal** (ej.: compraventa de un inmueble) o **informal** (ej.: compraventa de una gaseosa)

Capacidad

- Toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender aquello de lo que es propietaria.
Toda persona capaz de obligarse puede comprar cosas a cualquier persona.

Incapacidades para la compraventa --> La incapacidad debe ser declarada por un juez o la ley

- Los funcionarios públicos no pueden realizar contratos sobre bienes que administren.
- Jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, abogados y mediadores no puede realizar contratos sobre bienes relacionados en los litigios en los que hayan intervenido.
- Cónyuges entre sí (bajo régimen de comunidad) --> Porque los bienes que adquiere cualquiera de los cónyuges pertenecen a ambos.

Obligaciones de las partes

- **Comprador**
 - Pagar el precio estipulado
 - Recibir la cosa comprada
- **Vendedor**
 - Entregar la cosa vendida y realizar todos los actos pertinentes para la transmisión de dominio
 - Conservar la cosa vendida hasta su entrega
 - Recibir el precio acordado
 - Dar garantía por los vicios redhibitorios (defectos ocultos de la cosa) y por evicción (obligación de saneamiento)

BOLETO DE COMPRAVENTA

Es un precontrato que se utiliza para adquirir bienes inmuebles. No Consolida la Transmisión de la Propiedad hasta tanto no se efectúe la Escrituración del Bien.

El boleto de compraventa de inmuebles le adjudica al comprador, de buena fe, prioridad sobre el derecho de terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble vendido (es decir, el comprador tiene prioridad para adquirir el inmueble por sobre cualquier medida cautelar) si:

- El vendedor es titular registral (heredero o representante)
 - Esto quiere decir que el bien está inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del vendedor
- El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba cautelar
- El boleto tiene fecha cierta
- La adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o posesoria

Asimismo, el comprador, de buena fe, con boleto de fecha cierta (si se hubiera abonado como mínimo el 25% del valor del bien) tiene un derecho oponible al concurso o quiebra del vendedor. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido.

Medida cautelar --> Disposición que ordena un juez con el fin de asegurar el patrimonio de un deudor para que el acreedor pueda cobrarse del mismo, siendo que antes de iniciado el proceso judicial o durante el transcurso del

mismo pueden ocurrir hechos que pongan en peligro el derecho del acreedor de cobrar la deuda o la eficacia de la sentencia.

Ejemplos de estos hechos podrían ser que el deudor disminuya a propósito su patrimonio, que desaparezca u oculte bienes del mismo, etc.

CONTRATO DE PERMUTA

La permuta consiste en el trueque de una cosa por otra. Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero.

NOTA: Si por ejemplo pago un auto con una moto y una parte en dinero, para la ley esto es PERMUTA si el valor de la moto es mayor al monto en dinero; en caso contrario, se considera que es una COMPRA-VENTA.

CONTRATO DE LOCACIÓN

Hay contrato de locación si una parte (**locador**) se obliga a otorgar a otra parte (**locatario**) el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero.

Objeto: El contrato de locación puede tener como objeto toda cosa presente o futura, inmueble o mueble. Salvo pacto contrario, se comprenden en el contrato los productos y frutos de la cosa.

Destino: Es obligación del locatario darle a la cosa locada el destino acordado en el contrato (usarla para lo que especificó).

Forma: Para bienes muebles e inmuebles registrables, el contrato debe hacerse por escrito.

Plazos:

- Plazo máximo --> Superados estos plazos el contrato pierde legalidad
 - 20 años para destino habitacional
 - 50 años para otros destinos
- Plazo mínimo de locación de un inmueble: 3 años
- Locación temporaria --> Plazo máximo de 3 meses.
 - Si se celebra un contrato de locación temporaria con un período mayor a 3 meses, automáticamente se lo considera como una locación normal, y se exige que el período sea como mínimo de 3 años para que el contrato sea considerado legal.

El contrato es renovable, pero en total no puede exceder los máximos previstos.

Obligaciones de las partes

- Locador (el dueño)
 - Entregar la cosa conforme lo acordado
 - Conservarla en buen estado
 - Pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario
 - Si el destino es habitacional, no puede requerir al locatario alquileres anticipados por períodos mayores a 1 mes, ni depósitos de garantía mayores al equivalente a 1 mes por cada año de locación contratado.
 - Si el inmueble pierde luminosidad por construcciones vecinas, no autoriza al locatario a solicitar reducción del precio ni a resolver el contrato, salvo dolo del locador.

- **Locatario** (quien alquila)
 - Usar y gozar la cosa, y exclusivamente para el destino especificado
 - Pagar el canon convenido (el precio de la locación y toda prestación de pago asumida por el locatario)
 - Conservar la cosa en buen estado (en el que la recibió).
 - Restituir la cosa al término del contrato, en las condiciones en las que la recibió

Cesión: El locatario solo puede ceder su derecho con el consentimiento del locador, y siempre que no hubiese sido prohibido en el contrato.

Sublocación: El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada si no hay un pacto contrario (con el locador). Este sería un nuevo contrato (independiente del original) por el cual el locatario subarrienda a otra persona parte de la cosa locada. En estos casos, el locatario debe comunicar al locador de la existencia de la sublocación.

Extinción de la locación

- Por vencimiento del plazo
- En caso de continuación de la locación después de vencido el plazo convenido o el plazo legal, sin que haya un nuevo contrato, cualquiera de las partes puede dar la locación por concluida mediante comunicación fehaciente.
- Anticipadamente por:
 - Acuerdo entre partes
 - Elección del locatario después de 6 meses de vigencia del contrato
- Por incumplimiento de cualquiera de las partes
- Por fenómenos naturales (ej.: se destruye la cosa debido a un desastre natural)

CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS

Hay contrato de obras o servicios cuando una persona contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada **comitente** a realizar una obra material o intelectual para proveer un servicio mediante una retribución.

Se diferencia de un contrato de trabajo porque no hay dependencia laboral.

Hay **contrato de servicio** cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia (no se entrega algo, solo se realiza una cierta actividad, ej: un cirujano que al operar no puede asegurar que cura al paciente).

Se considera **contrato de obra** cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega (ej: un proyecto de sistemas, una obra arquitectónica, etc).

- El contrato es gratuito
 - Si las partes así lo pactan
 - Cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar
- El contrato regula la prestación del trabajo personal autónomo o independiente de una persona, contratista o prestador del servicio a favor de otra.

CONTRATO DE SERVICIOS

El prestador de servicios asume obligaciones de medio y el comitente se obliga a pagarle por ese servicio prestado un precio en dinero.

- **Obligaciones**
 - Prestador de servicios
 - Prestar el servicio (obligación de medio)
 - Garantizar la calidad del trabajo realizado
 - Comitente --> Pagar el precio del servicio prestado

CONTRATO DE OBRA

El **contratista**, actuando independientemente (sin relación laboral), se compromete a realizar y entregar una obra material o intelectual (obligación de entregar un producto terminado, obligación de resultado). El **comitente** se compromete a recibir la obra y pagar por ella.

Objeto: La ejecución o entrega de una obra material o intelectual terminada

Aceptación de la obra: La obra se considera aceptada por el comitente. La recepción debe presumir la inexistencia de fallas/errores en lo entregado y la calidad adecuada de la obra. A partir de la recepción de la obra, se puede exigir la contraprestación.

Responsabilidad del contratista: Responde por fallas/errores de la obra hasta el momento de la recepción. Responde, dentro de los 60 días posteriores, al descubrimiento de fallas (ocultas o que no permitan utilizar la obra entregada).

Obligaciones del contratista --> Constructor, proyectista o director de obra

- Aportar su trabajo y eventualmente los materiales necesarios
- Asesorar al comitente sobre su especialidad
- Respetar el derecho del dueño (comitente) de verificar como se va desarrollando la obra
- Entregar la obra en el plazo convenido (obligación de resultado)
- Responsabilizarse frente al comitente

Obligaciones del comitente (dueño de la obra)

- Cooperación con el contratista
- Recepción de la obra terminada en las condiciones pactadas
- Pago del precio acordado

Responsabilidad frente a terceros: Los empresarios son responsables ante terceros y por cualquier otro daño que pudiera causar la ejecución de la obra.

Conclusión del Contrato de Locación de Obra

- Cumplimiento de las obligaciones de las partes
- Decisión unilateral del dueño, previa indemnización correspondiente
- Fallecimiento o incapacidad del contratista
- Imposibilidad de cumplimiento

- Incumplimiento del comitente

Determinación del precio

- Ajuste alzado (o retribución global): Se establece un precio fijo e invariable
- Unidad de medida: Se asigna un valor a una unidad de medida (ej.: m²)
- Costes: Se fija el precio de la obra suponiendo que se mantienen en el tiempo los costos de los materiales y salarios
- Contratos separados: El dueño de la obra contrata a distintos empresarios para la realización de distintas partes de la obra, independientes entre sí
- Subcontratos: El empresario subcontrata los diversos aspectos de la obra por su exclusiva cuenta
- Cualquier otro sistema pactado por las partes

CONTRATO DE MANDATO

Hay contrato de mandato cuando el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés del mandante.

Dependiendo de cómo es conferido y aceptado el mandato, este puede ser:

- **Mandato Expreso** --> El contrato de mandato se constituye verbalmente o, por instrumento público o privado
- **Mandato Tácito** --> Se da cuando una persona A actúa en interés de una persona B, y esta última, al enterarse de que A está actuando en su nombre, no hace nada para impedirlo.

En un mandato tácito es necesario que el mandante (quien es representado por la otra persona) sepa que alguien está actuando en su nombre (y aún así hacer silencio / no impedirlo) para que se considere que hay un contrato de mandato.

Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones que regulan la representación voluntaria.

Si el mandante NO otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante.

El contrato de mandato supone un alto grado de confianza entre las partes. Puede otorgar representación o no.

Caracteres

- Formal (dependiendo del supuesto)
- Oneroso o gratuito

Obligaciones de las partes

- Mandatario
 - Cumplir los actos comprendidos en el mandato
 - Dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato
 - Mantener en reserva toda información (guardarla)
 - Dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y ponerlo a disposición de él
 - Responsabilizarse por todo daño sufrido por el mandante por inejecución o ejecución defectuosa

del mandato

- Informar en cualquier momento

- **Mandante**

- Proporcionar al mandatario todos los medios necesarios para ejecutar el mandato
- Indemnizar toda pérdida sufrida por el mandatario en la ejecución
- Pago de la retribución cuando correspondiese

Extinción del mandato

- Por el transcurso del plazo por el que fue otorgado
- Por el cumplimiento de la condición resolutoria pactada
- Por la ejecución del negocio para el cual fue dado el mandato
- Por la revocación del mandatario
- Por la muerte o incapacidad del mandante o el mandatario

CONTRATO DE COMODATO

Hay comodato si una parte (**comodante**) se obliga a entregar a otra (**comodatario**) una cosa NO fungible (única, que no existe otra en el mundo), mueble o inmueble, y le transfiere la facultad de usarla gratuitamente. La obligación del comodatario es restituir la cosa recibida (es un préstamo de uso).

Un ejemplo de esto son los equipos entregados por los proveedores de TV e internet (módems, decodificadores, etc).

Características

- Bilateral
- Gratuito

Obligaciones de las partes

- **Comodante**
 - Recibir la cosa al finalizar el contrato
- **Comodatario**
 - Restituir la misma cosa que le fue entregada al finalizar el contrato

Comodato sin plazo: El comodante podrá reclamarle al comodatario la restitución de la cosa en cualquier momento.

CONTRATO DE MUTUO

En un contrato mutuo el **mutuante** se compromete a entregar al **mutuario** la propiedad de una determinada cantidad de cosas consumibles o fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. (es un préstamo de consumo).

Características

- Oneroso o gratuito --> En caso de ser **oneroso**, además de devolver las cosas, el mutuario debe dar una cantidad de dinero (intereses compensatorios)

Objeto

- Cosas consumibles (se extinguen con el primer uso)

- Cosas fungibles (equivalen a otras cosas de su misma especie)

Contrato Mutuo Oneroso: EL mutuario debe pagar los intereses compensatorios en la misma moneda que fue prestada. Si no se abonan los intereses, o se amortiza el capital, el mutuante tiene derecho a resolver el contrato y exigir la devolución de la totalidad de lo prestado más los intereses.

Contrato Mutuo Gratuito: Ante el incumplimiento, el mutuario debe pagar los intereses moratorios.

CONTRATO DE DONACIÓN

En un contrato de donación una parte (**donante**) se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra parte (**donatario**) y ésta lo acepta.

Pueden donar solamente las personas que tienen plena capacidad para disponer de sus bienes.

Para aceptar las donaciones se requiere ser capaz (de lo contrario lo hará su representante).

CONTRATO DE FIANZA

La fianza es un contrato unilateral (solo el fiador se obliga) accesorio y de garantía, en el cual una persona llamada **fiador**, en favor de un tercero (el **deudor principal**, es decir, el deudor del contrato principal), ofrece una garantía personal (responderá con todo su patrimonio) a un **acreedor**.

La obligación del fiador solo es exigible a partir del incumplimiento del deudor principal, no antes. Por eso la fianza es un contrato accesorio, y sirve para garantizar el cumplimiento del deudor del contrato principal.

Características

- Unilateral (una sola parte obtiene ventajas, el acreedor)
- Formal
- Accesorio

Obligaciones de las partes

- Fiador
 - Ante el Incumplimiento del **deudor principal**, debe cumplir la prestación acordada frente al **acreedor** (responde con todo su patrimonio). La obligación del fiador se hace exigible sólo a partir del incumplimiento del deudor principal, no antes.
- Acreedor

Objeto: Toda obligación actual o futura puede ser afianzada.

NOTA: **Fiador** NO es lo mismo que **Garante** --> El fiador responde con todo su patrimonio (a esto se le llama **garantía personal**).

En cambio, el garante responde con 1 o más bienes de su patrimonio, pero no todos (a esto se le llama **garantía real**; es el mismo tipo de garantía usada en los contratos de prenda o hipoteca, por ejemplo).

CONTRATO DE DEPÓSITO

Es un contrato en el cual el **depositario** se obliga a recibir del **depositante** una cosa con la obligación de custodiarla y devolverla al vencimiento del contrato.

Si el depósito es **regular**, el depositario debe devolver la misma cosa.

Si es **irregular**, puede devolver otras cosas de la misma especie y cantidad.

Es un contrato real y se perfecciona con la entrega de la cosa.

El depósito se presume oneroso (el depositante debe pagar por la custodia de la cosa).

Características:

- Oneroso o gratuito --> Si es oneroso, el depositante debe pagar por la custodia de la cosa (ej.: cuando se guarda algo en la caja fuerte de un banco).
Si es gratuito, el depositante solo debe pagar por los gastos incurridos por el depositante como resultado de custodiar de la cosa.

Extinción del contrato

- Por vencimiento del plazo
- Cuando el depositante lo exige
- Si es gratuito, cuando el depositante requiera la cosa

Tipos de depósito

- Regular / Irregular
- Voluntario / Necesario

Depósito Regular --> El depositario debe devolver la misma cosa que le fue entregada.

Depósito Irregular --> El depositario puede devolver otras cosas de la misma especie y cantidad.

Si se entrega una cantidad de cosas fungibles, que no se encuentran en saco cerrado, se transmite el dominio de las cosas, aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido.

Depósito Voluntario --> Es cuando el depositante puede elegir quien será el depositario.

Depósito Necesario --> Es el que se efectúa en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor (ej.: Cuando se dejan cosas en un hotel, sea dentro de una habitación o bajo el cuidado del encargado/recepción). Es aquel en que el depositante no puede elegir quién será el depositario, debido a un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa.

CONTRATO ADMINISTRATIVO

El Estado, a través de la Administración Pública, y para el cumplimiento de sus fines, actúa o puede actuar de dos formas distintas:

- a) Ejerce por sí mismo su respectiva actividad (recaudar impuestos, proveer seguridad, etc)
- b) Contrata a particulares para que colaboren con él, realizando los actos necesarios que no puede o considera inconveniente realizar por sí mismo

Para este último caso se utiliza el **contrato administrativo**. En él, el Estado es una de las partes, y la otra puede ser otro órgano administrativo o un particular.

El objeto de estos contratos es la satisfacción de las finalidades públicas.

Se rigen por normas especiales creadas a ese efecto por los Legisladores y/o por el Poder Ejecutivo.

Se formalizan por licitación pública.

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS

En un contrato de cesión una de las partes (**cedente**) le transfiere a la otra un derecho (**cesionario**).

Según el tipo de contraprestación, se aplican diferentes reglas pertenecientes a otros tipos de contrato:

- Reglas de **compraventa** --> Cuando la contraprestación es en dinero (cambio un derecho por dinero)
- Reglas de **permuta** --> Cuando la contraprestación es la transmisión de la propiedad de un bien (cambio un derecho por un bien que no sea dinero)
- Reglas de **donación** --> Cuando no hay contraprestación (transfiero un derecho a cambio de nada)

Objeto de la cesión: Todo derecho puede ser cedido, excepto que la ley disponga lo contrario.

Características:

- Formal (se hace de forma escrita y, según el caso, por escritura pública)
- Bilateral y conmutativo (si es oneroso)
- Unilateral (si es gratuito)

Forma de cesión:

- Debe hacerse por escrito (se admite la transmisión del título por endoso o por simple entrega manual)
- Deben otorgarse por escritura pública la cesión de los siguientes derechos:
 - **Derechos hereditarios**
 - **Derechos litigiosos** (si no involucran derechos reales sobre inmuebles puede hacerse por medio de un acta judicial)
 - **Derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública**

Cesión de deudas: El deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente

Capítulo 9 - Contratos Comerciales

CONTRATO DE SEGURO

Hay contrato de seguro cuando el **asegurador** se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto (ej.: seguro de vida, seguro del auto, seguro de celular, etc).

Es **consensual** porque se perfecciona en el momento de celebración (aún antes de emitirse la póliza). Puede que en algunas circunstancias se postergue el nacimiento de las obligaciones de las partes hasta que se emita la póliza o hasta que se pague la prima.

Es **aleatorio** porque la creación del objeto depende de un hecho futuro e incierto (donde no interviene la voluntad de las partes).

Es de **adhesión** ya que el asegurador establece todas sus cláusulas.

Características

- Bilateral, aleatorio, consensual y de adhesión

Objeto: El objeto puede ser toda clase de riesgos.

Elementos esenciales

- **Prima/cotización:** Precio que debe abonar el tomador del seguro a cambio de la transferencia del riesgo.
- **Indemnización:** Es la suma de dinero que el asegurador debe pagar si ocurre el evento dañoso (siniestro). Es la contraprestación de la prima.
- **Riesgo:** Posibilidad o peligro de la ocurrencia de un acontecimiento dañoso (futuro e incierto) sobre personas o cosas.
- **Póliza:** Instrumento del contrato (por escrito). El asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. Deberá contener nombres y domicilios de las partes, los riesgos asumidos, el momento en los cuales se asumen y el plazo, la prima, la suma asegurada, las condiciones generales del contrato y la persona asegurada.
- **Partes del contrato (sujetos)**
 - Tomador del seguro: Es quien suscribe el contrato de seguro con el asegurador
 - Asegurador: Institución o compañía aseguradora que otorga la póliza
 - Asegurado: Persona física o jurídica que posee un interés en la conservación de la cosa asegurada
 - Beneficiario: Sujeto que, aun no siendo parte del contrato, recibe la indemnización

Obligaciones

- Asegurador
 - Indemnizar si ocurre el siniestro, de acuerdo a lo pactado (especificado en la póliza/contrato)
 - Tomar los recaudos necesarios para afrontar técnica y económicamente el siniestro.
 - En caso de dejar sin efecto el contrato, debe devolver al tomador del seguro el porcentual de las primas ya pagadas correspondiente al tiempo no cubierto
 - Sus obligaciones comienzan a las 12 horas del día en el que se perfecciona el contrato y termina a las 12 horas del último día del plazo establecido (salvo que se hubiera pactado algo distinto).

- Tomador del seguro
 - Pagar la prima (precio) en tiempo y forma. El incumplimiento genera mora automática, ocasionando el cese de la cobertura.
- Asegurado
 - En caso de siniestro debe probar que la prima fue pagada en tiempo y forma, y denunciar los siniestros en tiempo y forma (es decir, dentro de los 3 días de producido el siniestro o desde que tuvo conocimiento del mismo)
 - No agravar los riesgos. Si existiera la agravación de los riesgos, el asegurador puede optar por rescindir el contrato o reajustar la prima. El asegurador es quien tiene que validar la variación del estado de riesgo.

Finalidad del contrato: Trasladar los riesgos corridos por el asegurado a la otra parte (el asegurador) para que, si ocurriera el evento, sus consecuencias sean asumidas por él. El asegurador asume las consecuencias del siniestro en virtud del pago de la prima hecho por el tomador, durante un plazo, siempre que exista un interés asegurable lícito.

NOTA: Cuando el contrato de seguro es individual (lo contrata una persona para transferir un riesgo propio), el **tomador del seguro** y el **asegurador** son la misma persona. Pueden existir casos donde una persona (física o jurídica) contrata un seguro para asegurar un riesgo de un tercero (ej.: cuando un empleador contrata un seguro de vida para sus empleados).

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL

Esto ya no se usa. Es el “antecedente” del tema que sigue (cuenta corriente).

Es el contrato por el cual dos partes que realizan negocios entre sí (una de ellas puede ser un comerciante y la otra no, o ambas pueden serlo) se comprometen a inscribir en una cuenta las anotaciones de transferencias de dinero (por el pago de bienes o servicios) que debe realizar cada parte a la otra, pero ninguna puede exigir el dinero que le corresponde (es decir, solo se anotan montos, ninguna parte transfiere dinero a la otra).

Luego de cumplido el período establecido en el contrato, los montos se compensan entre sí y, la parte que resulta con dinero a favor, puede exigirlo a la otra parte.

Las partes pueden anotar en la cuenta que deben realizar transferencias de dinero o mercaderías.

El funcionamiento de este contrato es similar a la cuenta corriente bancaria. Básicamente una parte entrega a la otra sumas de dinero sin asignar a ninguna cuenta en particular o bien mercadería, y convienen en efectuar liquidaciones periódicas, debiendo en dichas oportunidades cubrir el saldo que la cuenta arroje.

Características

- Bilateral
- Conmutativo

Extinción del contrato

- Quiebra, muerte o incapacidad de cualquiera de las partes.
- Vencimiento del plazo o rescisión del contrato.
- De pleno derecho, pasados 2 períodos completos o el lapso de 1 año (el que fuera menor), sin que las partes hubieren efectuado ninguna remesa con aplicación al contrato.
- Por las demás causales generales de los contratos.

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Es el contrato por el cual el **Banco** se compromete a inscribir diariamente los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista. El cuentacorrentista, en su caso, presta un servicio de caja.

En general, según lo pactado, se acreditan en la cuenta depósitos (efectivo y cheques) y se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos que haga el banco por instrucciones de aquel, las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta, y los cargos contra el cuentacorrentista que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco.

Los débitos también pueden realizarse al descubierto (es decir, cuando no hay saldo en una cuenta corriente, el banco permite que se debite dinero hasta un cierto límite, pero todos los meses cobra un interés por ese dinero prestado).

Este contrato puede incluir servicio de cheque, razón por la cual el Banco deberá entregar chequera al usuario. El cuentacorrentista podrá contar con autorización para girar en descubierto, que es un servicio adicional del Banco para poder operar sin contar con fondos en la cuenta.

El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses según lo pactado o lo que resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos.

El Banco hará efectivos los débitos correspondientes al movimiento de cheques, a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado, y todo otro débito comprendido expresamente en el contrato, conforme con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina.

Características

- Bilateral

Partes

- Cuentacorrentista (persona humana o jurídica)
- Entidad bancaria (banco)

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO

Este contrato permite al titular de la tarjeta el aplazamiento del pago de sus operaciones y la financiación de los saldos (mediante el pago de un interés). Se trata de un contrato bancario de adhesión.

La entidad financiera o bancaria, debe entregar la tarjeta al titular y enviar mensualmente un resumen, brindar servicio las 24hs de información de saldos, pago mínimo, denuncia por pérdida, guardar información financiera del cliente, respetar e informar el tope de tasas de interés compensatorio y/o punitivo.

La entidad financiera debe abonar al negocio adherido la liquidación de las operaciones en los plazos y condiciones previstos, informar pérdidas, subtracciones, cancelaciones, autorizar operaciones y respetar el tope máximo de 5% de las operaciones en concepto de comisiones.

Tanto el usuario titular de la tarjeta como los usuarios de extensiones deben abonar las liquidaciones de sus compras según el contrato de adhesión celebrado, pagar gastos administrativos y respetar los límites de compra.

Los proveedores (negocios) deben aceptar el uso de la tarjeta en su comercio, verificar la identidad del portador, no aumentar los precios por el pago con tarjeta, solicitar autorización para las operaciones y abonar la comisión estipulada por el emisor de la misma.

El usuario de la tarjeta tiene derecho a recibir el resumen de los gastos efectuados en forma mensual, contando 30 días de su recepción para observar el contenido del mismo ante la empresa o entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito.

CONTRATO DE TRANSPORTE

Hay contrato de transporte cuando una parte llamada **transportista** (o portador) se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada **pasajero** (o cargador), se obliga a pagar un precio por el transporte (flete).

Características

- No formal

Partes

- Transportador/Acarreador/Porteador/Conductor: Se encarga de realizar el transporte
- Cargador/Pasajero: Encomienda el transporte de mercaderías o contrata ser trasladado de un lugar a otro
- Destinatario/Consignatario: Persona a la que está destinada la carga que es enviada por el cargador.

Pérdida total o parcial del flete por retraso: Producido el retraso de las cosas transportadas, si el transportista no prueba la causa ajena, pierde una parte del flete proporcional al retraso, de modo tal que pierde el total si el tiempo insumido es el doble del plazo en el que debió cumplirse.

Transporte sucesivo o combinado: Es cuando un mismo contrato de transporte es llevado a cabo por varios transportistas. Cada transportista responde individualmente por los datos en su carga, pero si no es posible determinar en qué viaje se produjo el daño, todos los transportistas que participaron del contrato responden por el daño de forma solidaria.

CONTRATO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Hay contrato de transporte cuando una parte llamada **transportista** se obliga a trasladar personas de un lugar a otro, y la otra, llamada **pasajero**, se obliga a pagar un precio por el transporte. Es un contrato de consumo.

Características

- Oneroso
- Bilateral
- De adhesión

Obligaciones

- Transportista
 - Proveer el lugar convenido para viajar
 - Trasladarlo al lugar convenido
 - Garantizar su seguridad
 - Llevar el equipaje del pasajero en caso de que corresponda
 - Responder por los siniestros que afecten al pasajero (averío y pérdida de cosas).
- Pasajero
 - Pagar el precio pactado para ser trasladado
 - Presentarse en el lugar y momento convenidos para iniciar el viaje
 - Cumplir con las disposiciones administrativas
 - Observar los reglamentos establecidos por el transportista y obedecer las órdenes del mismo o de sus representantes, impartidas con la misma finalidad.
 - Acondicionar su equipaje, ajustándolo a las medidas y peso reglamentarios

Responsabilidad del transportista: Además de su responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten al pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas, siempre y cuando estas no hayan quedado bajo custodia del pasajero (a menos que éste pruebe la culpa del transportista)

CONTRATO DE TRANSPORTE DE COSAS

Hay contrato de transporte cuando una parte llamada **transportista** se obliga a trasladar cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada **cargador**, se obliga a pagar un precio (flete) por el transporte. Es un contrato de consumo.

Características

- Oneroso
- Bilateral
- De adhesión

Partes

- Cargador
- Destinatario
- Transportista (portador)

Obligaciones

- Transportista
 - La responsabilidad del transportista comienza desde el momento en que recibe la mercadería y culmina cuando hace entrega de las mismas al destinatario (por ser un contrato real).
 - Entregar la carga en el mismo estado en que la recibió (excepto daño por causa ajena).
 - El **destinatario** no está obligado a recibir cosas con daños que impidan el uso o consumo que le son propios.
 - Si el destinatario no puede ser encontrado, se niega a recibir las cosas transportadas o demora su recepción, el portador debe informar al cargador, pedir instrucciones y custodiar la carga
 - La recepción por el destinatario de las cosas transportadas y el pago de lo debido al transportista extinguen las acciones derivadas del contrato, excepto por dolo.

Solo subsisten las acciones por pérdida parcial o avería no reconocibles en el momento de la entrega, las cuales deben ser deducidas dentro de los cinco días posteriores a la recepción.
 - Tiene derecho a requerir del cargador que suscriba un documento que contenga las indicaciones para el transporte y las estipulaciones convenidas (carta de porte). Su emisión implica que recibió la carga.

- Cargador
 - Debe declarar el contenido de la carga e identificar los bultos, presentar la carga con el embalaje adecuado e indicar el destino y destinatario
 - Entregar al transportista la documentación necesaria para el transporte.

El cargador es responsable de los daños que sufran el transportista, otros cargadores o terceros, que deriven de la omisión o inexactitud de las indicaciones, de la falta de entrega o de la irregularidad de la documentación entregada.

- Debe declarar el valor de la cosa a transportar.
- El cargador tiene derecho de exigir al transportista que le entregue una copia de la carta de porte (segundo ejemplar de la carta de porte). Si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al transportista que le entregue un recibo de carga denominado **guía**.
El portador del segundo ejemplar de la carta de porte (o de la guía al portador o a la orden) debe restituir el documento al transportista en el momento de la entrega o la carga

CARTA DE PORTE

Es el instrumento que representa la propiedad de las mercaderías (indica el propietario de la cosa). También define todo el contenido de la carga que lleva.

Es un título representativo (como lo son el título de propiedad de un inmueble o un automotor). Al ser un título representativo, puede ser:

- **Nominativo**: La carta de porte se inscribe a nombre de la persona que está inscrita como dueña del título de propiedad de las cosas, y todas las obligaciones corresponden a dicha persona
- **A la orden**: El documento se inscribe a nombre de la persona que está inscrita como dueña del título de propiedad de las cosas, pero la obligación corresponde a la última persona que figura que recibió el documento.
- **Al portador**: El documento se inscribe a nombre de quien lo recibe (no a nombre de una persona particular como los tipos anteriores), y todas las obligaciones y derechos corresponden a dicha persona

CONTRATO DE FRANQUICIA

Es un contrato de colaboración empresarial, con origen en la globalización de servicios.

Hay franquicia comercial cuando una parte (**franquiciante**) otorga a otra (**franquiciado**), el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.

El **franquiciante** debe ser titular exclusivo del conjunto de derechos intelectuales (marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor, etc) comprendidos en la franquicia, o tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.

El franquiciante no puede tener participación accionaria o control directo o indirecto en el negocio del franquiciado.

Características

- Bilateral

Partes

- **Franquiciante**: Es dueño de una marca exitosa y/o método de organización que tiene el conocimiento del negocio (tiene el know-how) y lo vende.
- **Franquiciado**: La otra parte impulsa su emprendimiento replicando (total o parcialmente) ese modelo de negocio a partir de un pago.

Tipos de franquicia

- **Franquicia mayorista:** El franquiciante otorga un territorio con derecho a nombrar subfranquiados.
- **Franquicia de desarrollo:** El franquiciante otorga al desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios controlados por él en una región durante un lapso no menor a 5 años.
- **Sistema de negocios:** Conjunto de conocimientos, prácticas y experiencias del franquiciante, no patentados, que ha sido debidamente probado, secreto, sustancial y transmitible.

Elementos que forman parte del contrato

- **Licencia de Marca:** Que el franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio es la esencia de este tipo de contrato. La clientela del franquiciado será atraída por el renombre y prestigio de la marca o sus signos.
Si no existiera marca registrada, estaríamos hablando solo de un **sistema de negocios**.
- **Transferencia de Know-How:** El franquiciante está obligado a proporcionar al franquiciado todo lo referente a la gestión del negocio (organización, administración y estructura de negocio).
El franquiciado está obligado a seguir las instrucciones para lograr la uniformidad del producto, su presentación y comercialización. Esto puede incluir desde la decoración del local hasta el listado de proveedores y entidades financieras con las que trabajar.
- **Asistencia técnica:** El franquiciante debe proporcionar asistencia técnica al franquiciado durante la vigencia del contrato.
La asistencia técnica podría ir desde un manual operativo, según los términos del acuerdo, hasta la creación de, por ejemplo, un centro de asistencia y servicio para brindar información técnica a todos los franquiciados de la cadena.
- **Suministro:** Puede o no haber obligación entre las partes. Si la hubiere, el franquiciante suministra directamente al franquiciado los productos para su comercialización.
- **Control:** El franquiciado debe cumplir las especificaciones contractuales respecto del desarrollo de su actividad, proporcionar informaciones requeridas por el franquiciante, abstenerse de poner en riesgo el sistema de franquicia y mantener la confidencialidad.
El control debe ser estricto para evitar que se ponga en peligro la imagen del franquiciante.
- **Auditorías:** En relación con lo anterior, el franquiciante debe realizar auditorías a medio de control para evitar que se ponga en peligro la imagen de su marca.
- **Regalías o canon:** Es un contrato oneroso, por lo que debe establecerse una retribución del franquiciado al franquiciante. Puede hacerse a través de un monto fijo (canon) o de regalías (que se calculan sobre un % de las ventas). En la práctica suele darse una combinación de ambos.
- **Territorio o exclusividad:** Se delimita contractualmente un ámbito territorial para el desarrollo de la actividad, el cual resulte favorable para el franquiciado.
- **No Competencia y/o posibilidades de subfranquiciar:** El franquiciante se obliga a no competir sobre la zona adjudicada y se prohíbe al franquiciado subfranquiciar (salvo en caso de franquicia mayorista). Para subfranquiciar siempre se debe contar con la autorización del franquiciante.

- **Confidencialidad:** Consiste en la obligación de secreto respecto de toda la información revelada por el franquiciante en el contrato o durante la relación contractual.
- **Duración del contrato:** Por lo general las partes tienden a establecer un plazo lo suficientemente largo para asegurar la recuperación de la inversión inicial. Sea cual sea el plazo, la parte que desee concluirlo a la expiración del plazo original o cualquiera de las prórrogas, debe preavisar a la otra con anticipación no menor de 1 mes por cada año de duración.
- **Responsabilidad:** Las partes son independientes por lo que no existe relación laboral entre ellas. El franquiciado no responde por las obligaciones del franquiciante. Los dependientes del franquiciado no tienen relación laboral con el franquiciante. El franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema.

LEASING

Se incluyó en el 2015 en el CCyC. Es como un alquiler, pero con la opción de comprar la cosa al finalizar al contrato. No es un contrato de locación.

El **dador** conviene en transferir al **tomador** la tenencia (no el dominio ni la posesión) de un bien determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon (monto fijo) y le confiere la opción de comprar la propiedad del bien por un precio.

Objeto

- Cosas muebles e inmuebles
- Marcas, patentes o modelos industriales y software
- Bienes que el dador tenga la facultad de dar en leasing

Características

- Es un contrato **no formal**, excepto que el objeto fuera cosa inmueble, buque o aeronave (donde deberá instrumentarse por escritura pública y ser inscripto en el Registro correspondiente).
- El **monto y la periodicidad del canon** se determinan en el contrato.
El tomador puede adquirir en propiedad el bien ejerciendo la opción de compra una vez haya pagado 3/4 del canon total estipulado o antes si se hubiera convenido. También puede optar por renovar el bien o cambiar el modelo, reajustando el valor del nuevo objeto en el contrato.
- El leasing se utiliza no solo para bienes de capital, sino también para la adquisición de bienes de consumo masivo, principalmente automotores.
- El contrato de leasing **NO es un contrato de locación**, porque el pago del canon incluye un porcentaje del precio total más los intereses pactados en el caso de que el tomador ejerza la opción de compra.
- Formas de instrumentación del contrato:
 - **Escritura pública** --> Para inmuebles, buques o aeronaves.
 - **Instrumento privado** --> Para cualquier otro caso.

En ambos casos, a efectos de que la información esté disponible frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro correspondiente según la naturaleza de la cosa que constituye su objeto.

Partes

- **Dador**
 - Es quien produce el bien o lo adquiere previamente.
 - Transfiere la tenencia del bien (no el dominio), el uso y goce de la misma al tomador.
 - Cede el uso y goce de la cosa al tomador.
- **Tomador**
 - Hace uso de la cosa.
 - Pagar al dador un precio (llamado canon)
 - Tiene la posibilidad de adquirir la propiedad del bien, haciendo uso de la opción de compra preestablecida. Ese precio que fue pagando ya sería parte del pago.

Valor Residual/Precio de Ejercicio: Es un monto que se establece entre dador y tomador mediante el cual, el tomador puede hacer la opción de compra. Este precio debe estar acordado en el contrato o ser determinable.

CONTRATO DE MANAGEMENT

Es una relación contractual entre una empresa muy calificada en el mercado para la selección de gerentes y personal jerárquico, y otra que requiere un recurso humano muy específico y especializado, pagando un precio acorde al resultado económico que esperan obtener por el servicio prometido.

Muchas empresas proveen también el servicio de perfeccionamiento y/o capacitación de management para los recursos humanos existentes en las empresas usuarias.

CONTRATO DE FIDEICOMISO

Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada **fiduciante**, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada **fiduciario**, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada **beneficiario**, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al **fideicomisario**.

Dominio fiduciario: Es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.

Facultades: El titular del dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas.

Readquisición del dominio perfecto: Luego de la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa inmediatamente se transforma en poseedor a nombre del dueño perfecto.

Dominio perfecto: Derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa.

Objeto

- Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras.

Causa del contrato

- Lograr una gestión de confianza plena respecto de un bien determinado para lograr un beneficio personal o para un tercero.

Partes

- Fiduciante: Quien entrega los bienes
- Fiduciario: Quien administrará los bienes
- Beneficiario: Quien recibirá los frutos de esa administración/explotación
- Fideicomisario: Quien recibirá los bienes una vez finalizado el fideicomiso

Obligaciones

- Fiduciante: Quien transfiere la propiedad fiduciaria del bien o conjunto de bienes y establece las restricciones (clausulas) del contrato.
 - También puede ser beneficiario.
 - Puede designar uno o más fiduciarios, vigilar el cumplimiento del convenio, revocar el fideicomiso o pedir judicialmente la remoción del fiduciario.
 - Debe remunerar al fiduciario, reembolsar los gastos y responder por evicción.
- Fiduciario: Quien adquiere el bien y se compromete a administrar y disponer de él según la forma acordada.
 - Tiene todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato y, en principio, las facultades del dueño perfecto y la administración de la cosa, pero no es el dueño.
 - Tiene derecho al reembolso de gastos y a una retribución.
 - Debe mantener la separación de los patrimonios, rendir cuentas, y transferir el bien al beneficiario, al fideicomisario o al fiduciante a la finalización del contrato.
 - Debe rendir cuentas a la finalización del contrato.
- Beneficiario: Es quien recibirá los beneficios del cumplimiento del encargo. Es un acreedor especial del fideicomiso sobre los frutos que produzcan los bienes. Puede ser el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario.
- Fideicomisario: Es la persona a la que se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona diferente a ellos. No puede ser el fiduciario.
Si ninguno de los fideicomisarios acepta o todos renuncian, el nuevo fideicomisario será el fiduciante.

Extinción del contrato

- Por el cumplimiento del plazo o la condición establecidos.
- Vencimiento del plazo máximo legal (30 años).
- Revocación del fiduciante (si se hubiera reservado esa facultad). La revocación no tiene efecto retroactivo.
- Cualquier otra causa prevista en el contrato.

Son documentos que agilizan las transacciones, ya sea en cuanto a forma de pago (cheques), asegurando los beneficios del crédito comercial (pagaré), u otorgando derechos de participación en las sociedades comerciales (acciones).

Son abstractos, en el sentido que son independientes de la causa que les dio origen.

Autonomía: El portador de buena fe de un título valor, que lo adquiere conforme con su ley de circulación, tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que puedan existir contra anteriores portadores.

Libertad de creación: Cualquier persona puede crear y emitir títulos valores en los tipos y condiciones que elija. Solo pueden emitirse títulos valores abstractos no regulados por ley cuando se destinan a ofertas públicas, con el cumplimiento de los recaudos de la legislación específica, y también cuando los emisores son entidades financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados ante el organismo de contralor de los mercados de valores

Características

- **Circulación:** A través de la circulación de estos documentos se logra una forma ágil de circulación de los bienes (endoso).
- **Incorporación o necesidad:** Estos documentos o títulos son representativos de un derecho.
- **Literalidad:** Ni el acreedor puede invocar derechos, ni el deudor puede exceptuarse de pagar por razones que no estén establecidas expresamente en el título.
- **Autonomía:** Los derechos que surgen del título son adquiridos de modo originario en cada transmisión por el tenedor legítimo, sin vicios ni limitaciones. Siempre que la adquisición haya sido de buena fe, el derecho del tenedor es independiente de las relaciones que pudieron existir entre el emisor y los anteriores tenedores (es decir que no está obligado a lo mismo que los anteriores tenedores)

CHEQUE

Es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador (quien emite el cheque, el titular de la cuenta corriente) tiene fondos depositados a su orden en una cuenta corriente o cuenta con autorización para girar en descubierto.

- **Cheques comunes:** Son una orden de pago pura y simple librada contra un banco en donde el librador tiene fondos depositados en una cuenta corriente y/o cuenta con autorización para girar en descubierto. Es siempre pagadero a la vista (dentro de los 30 días de su fecha de emisión). Se pueden cobrar en ventanilla (me dan efectivo en mano) o se pueden depositar en una cuenta corriente.
- **Cheques de pago diferido:** Son una orden de pago, pero librada a fecha determinada posterior a la de su confección, contra un banco donde el librador debe tener fondos suficientes depositados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto.
Se libran contra las cuentas de cheques comunes. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días del día del libramiento.
- **Cheques certificados:** Aquellos en los que el banco garantiza que la cuenta sobre la cual se lo gira tiene la suma necesaria para un pago determinado, indicado por el librador o cualquier portador.
El importe debitado queda reservado para ser entregado a quien corresponda por cinco días hábiles bancarios, después sigue teniendo sus efectos sin la garantía de la certificación.
- **Cheques imputados:** Son librados con el objeto de destinarlo a un pago determinado,

insertando los datos de la deuda que se quiere abonar en el reverso y bajo firma del librador o el portador.

Brindan más seguridad y garantía de que el mismo estará destinado a cancelar la deuda que el librador quiera pagar.

- **Cheques cruzados:** Al agregar dos barras paralelas en el extremo superior izquierdo del anverso del cheque se indica que debe depositarse y no podrá cobrarse en ventanilla. El librador o portador de un cheque pueden cruzarlo. Puedo cruzar un cheque común o uno de pago diferido.

Requisitos (qué deben contener)

- La denominación “cheque” o “cheque de pago diferido” inserta en su texto.
- El número de cheque impreso en su cuerpo.
- Lugar y fecha de creación. Si es diferido también la fecha de cobro.
- Nombre de la entidad bancaria y el domicilio de pago.
- Firma del librador del cheque.
- Expresada en forma clara (números y letras) la suma a pagar. Si hay diferencia entre ambas, predomina la que está en letras.

Solo puede faltar el lugar de creación. De ser así, se presume que es en el domicilio del librador. Si el cheque careciere de alguno de los otros requisitos, no se lo considerará como tal.

Formas de libramiento

- **A la orden:** A favor de una persona determinada. Transferencia por endoso.
- **No a la orden:** A favor de una persona determinada. No podrá ser cedido por endoso sino solo mediante una cesión de derechos.
- **Al portador:** A favor de la persona que lo tenga en su poder.
Se transfiere por entrega manual. Puede librarse con la leyenda “al portador” o en blanco. No se especifica el nombre de nadie en el cheque y no hace falta endosarlo para transferirlo a un tercero.

Los cheques deben presentarse al cobro dentro de los 30 días de su emisión. Pasados estos 30 días no podrá cobrarse, salvo que el librador actualice la fecha.

El cobro no se ve afectado por la muerte o incapacidad del librador con posterioridad a la fecha de emisión.

Endoso: Acto jurídico unilateral, de naturaleza cambiaria. A través del endoso, el beneficiario transmite los derechos a su favor (emergentes de un cheque) a un tercero.

El endoso debe escribirse al dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo y debe ser firmado por el endosante.

Obligaciones del banco girado: El banco girado responderá por las consecuencias del pago efectuado en los siguientes casos:

- Firma visiblemente falsificada del librador.
- No observancia de los requisitos establecidos por la ley.
- Adulteración manifiesta.

PAGARE

Documento mediante el cual el firmante se compromete a pagar a una determinada persona (en el plazo establecido en el mismo) una cierta suma de dinero. Es una PROMESA de pago.

Requisitos (que información debe contener)

- Plazo de pago.
- Lugar de pago.
- La promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero (PAGARÉ la suma en pesos de ...).
- Nombre de la persona a cuya orden deberá realizarse el pago.
- Lugar y fecha en que ha sido firmado por el suscriptor.
- Firma del suscriptor.
- La cláusula "a la orden" (o su denominación en el idioma en que ha sido confeccionado)

Si no cumple con estos requisitos, el pagare no será válido, salvo que se den las siguientes circunstancias:

- Si no se hubiera indicado plazo, se considerará "a la vista" (en ese caso el dinero se cobra en el momento en que se presenta el pagaré, el cual debe ser dentro de los 12 meses después de su creación).
- Si no figura el lugar de pago, se considerará como tal el lugar de creación y/o domicilio del suscriptor.

Capítulo 10 - Sociedades

SOCIEDADES

Son personas jurídicas de carácter privado con fines de lucro.

Una sociedad se crea a través de un Estatuto concordante con las normas jerárquicamente superiores como la Ley General de las Sociedades y la CN. El Estado interviene a través de la IGJ como controlador legal del contenido del estatuto. Sin la aprobación de la IGJ no se otorga la personería jurídica a la sociedad.

Elementos generales

- Capacidad: Actividad que realiza la sociedad (no puede realizar actividades fuera de la que está inscripta).
- Consentimiento
- Causa: Obtención de ganancia.
- Objeto: Actividad que realiza la sociedad o aportes.
- Forma: Instrumento público o privado.

CONCEPTO DE SOCIEDAD

“Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de B/S participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal”.

- Análisis del concepto:
 - Para crear una sociedad es necesaria la pluralidad de partes (asociación de al menos dos personas), excepto para una SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).
 - Existen distintas formas de sociedades (tipicidad). Los socios deben elegir un tipo societario.
 - Los socios deberán realizar aportes (dinero, cosas muebles, inmuebles) para la constitución del capital social.
 - La organización tiene un objeto social, que es el tipo de actividad económica a la que se dedicará la sociedad (debe estar incluido y descripto con precisión en el Estatuto)
 - Los socios, al realizar sus aportes, son partícipes de la suerte que corra la sociedad comercial (obtendrán dividendos si es exitosa, o tendrán que soportar pérdidas en caso contrario).

REQUISITOS GENERALES

- Pluralidad de partes (excepto en una SAU).
- Datos de los constituyentes.
- Denominación/Razón social.
- Domicilio social.
- Objeto social.
- Capital social.
- Plazo de duración.
- Participación en resultados.
- Organización interna.
- Funcionamiento, disolución y liquidación.

PERSONALIDAD JURIDICA

Una sociedad, como toda persona jurídica:

- Tiene todos los atributos de una persona jurídica: nombre, domicilio, patrimonio y capacidad (limitada a los actos necesarios para la ejecución de su objeto)
- Son personas diferentes a los socios que la integran, y los bienes que componen su patrimonio son diferentes e independientes de los que conforman el patrimonio de los socios
- Los socios participan proporcionalmente a su aporte sobre las ganancias y, también, en el soporte de pérdidas

Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que deban responder solidariamente o en una distinta proporción por:

- Estipulación expresa respecto de una relación
- Estipulación del Contrato Social/Estatuto
- Las reglas comunes del tipo de sociedad, y respecto del cual no cumplieron requisitos sustanciales o formales

CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO (INSTRUMENTO CONSTITUTIVO)

El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad se otorgará por instrumento público o privado.

El instrumento de constitución debe contener:

- Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de cada socio
- La razón social/denominación de la sociedad y su domicilio
- La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado
- El capital social (el cual deberá ser expresado en moneda argentina) y cuanto aporta cada socio.
- En el caso de las SAU, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo (porque la sociedad está compuesta de una sola persona)
- El plazo de duración de la sociedad
- La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios
- Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de no especificarlo, será en proporción de los aportes de cada socio
- Clausulas para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto a terceros
- Clausulas respecto al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad

El estatuto y sus modificaciones deberán inscribirse en el Registro Público del Domicilio Social

La sociedad es un contrato, su objeto debe cumplir los requisitos del objeto de los actos jurídicos.

RAZÓN Y DENOMINACION SOCIAL

La **razón social** se utiliza para identificar a una sociedad en 3 ámbitos: el formal, el jurídico y el administrativo. También es el nombre con el que se conoce coloquialmente a la sociedad. Esta suele estar formada por el nombre de los socios.

La **denominación social** es el nombre que utiliza una sociedad para inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para realizar todos aquellos trámites pertinentes.

Suele estar compuesta de un nombre de fantasía seguido del tipo societario (o una abreviación de este), salvo en las sociedades de acciones (SA, SAU, etc) o las SRL, en las cuales también se puede usar el nombre de los socios seguido del tipo societario (o su abreviación).

Las **sociedades de interés** (Sociedad Colectiva, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad en Comandita Simple o Sociedad Accidental) pueden elegir utilizar la razón social o el dominio social. El resto de tipos societarios solo tienen denominación social, porque no son sociedades que respondan en forma solidaria e ilimitada.

SOCIOS

Para formar parte de una sociedad comercial, los socios deben ser capaces.

Obligaciones de los socios

- Realizar los aportes comprometidos
- Adecuar sus intereses personales a los intereses y necesidades de la sociedad
- Colaborar con la sociedad
- Soportar las pérdidas de la sociedad

Derechos de los socios

Los socios gozan de los siguientes derechos:

- Información
- Voto
- Convocar asambleas
- Percibir dividendos
- Recibir su cuota en caso de liquidación

Los cónyuges pueden integrar entre si sociedades de cualquier tipo.

Los herederos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, solo puede ser socios con responsabilidad limitada. Si existiere la posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal y la persona menor de edad (incapaz o con capacidad restringida), se debe designar un representante temporal para la celebración del contrato.

SOCIEDADES CONTROLADAS

Son aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por medio de otra sociedad (a su vez controlada):

- Posea participación, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones o asambleas ordinarias
- Ejercer una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades

SOCIEDADES VINCULADAS

Sociedades en las que otra sociedad tiene una participación de más del 10% en el capital.

La sociedad que participa en más de un 25% en el capital de otra deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho.

SOCIO APARENTE

Es aquel que presta su nombre y figura como socio (en el contrato social o por participación en el capital inicial de la sociedad), pero que en los hechos no es considerado como tal, tenga o no participación en las ganancias de la sociedad (coloquialmente se le suele llamar “testaferro”; es alguien que pone la cara, pero no es realmente un socio). Aunque no actúe como socio, esta persona deberá responder como tal frente a terceros en cuanto a obligaciones y responsabilidades.

Puede ser alguien que se retira de una sociedad pero deja su nombre en el contrato social o en la razón/denominación social.

SOCIO OCULTO

Es aquella persona que es socio, pero que no figura en el contrato social y niega frente a terceros su condición como tal. La ley estipula que, en tal caso, deberá responder ante terceros en forma ilimitada solidaria, junto con aquellos socios que sí figuran en el contrato social.

APORTES – RELACIÓN DEL SOCIO CON LA SOCIEDAD

Todo socio debe cumplir con los aportes especificados en el contrato social. Aquel que no cumpla con los aportes incurre en mora en el momento en que se vence el plazo para hacer los aportes, y debe resarcir a la sociedad por los daños e intereses que correspondiere. De no haber plazo, el aporte será exigible desde el momento en que la sociedad se halle inscripta.

En caso de que un socio no cumpla con su aporte, la sociedad podrá excluirlo (sin ser perjudicada en caso de que el socio que se encuentra en mora iniciara un reclamo judicial) o exigirle el cumplimiento del aporte.

En el caso de las sociedades por acciones (SA, SAU, SAS, etc) y las SRL, los aportes deberán ser **bienes determinados**. Pueden aportarse derechos, siempre y cuando los mismos estén debidamente instrumentados y no sean parte de un litigio.

Si los aportes se realizan en **especie** (bien tangible o intangible, no dinero), se valuarán en la forma prevista en el contrato o, de no estar prevista, por su valor en plaza o por el fijado por uno o más peritos que designará el juez a cargo de inscribir la sociedad.

Si se aportan **créditos**, el socio que realice el aporte responde acerca de la legitimidad de dicho contrato. En caso de que el crédito cedido sea incobrable a la fecha de vencimiento, el socio cedente deberá aportar dentro de los 30 días las sumas de dinero equivalentes al crédito.

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

En principio es **subsidiaria**, es decir, los acreedores deberán ejecutar sus créditos primero contra los bienes de la sociedad y, una vez agotados, recién podrán ejecutarlo contra el patrimonio de los socios (esto sucede solo en los tipos sociales con responsabilidad ilimitada).

En cuanto a la **extensión de la responsabilidad** de los socios respecto a las deudas de la sociedad, existen 3 tipos:

- **Ilimitada y solidaria:** Cada socio responde con todo su patrimonio y cualquiera de ellos responderá por el total de la deuda social. Si además la responsabilidad fuera **subsidiaria**, deberán responder una vez producido el total del patrimonio de la sociedad.
- **Limitada:** Cada socio responde hasta el monto que aportaron
- **Mixta:** Aquella que reúne las características de las anteriores

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

La **administración** refiere a la actividad interna de la sociedad, es decir, a todo aquello que hace a su organización.

La **representación** refiere a toda actividad de la sociedad respecto a terceros, es decir, su proyección externa.

El administrador/representante legal de la sociedad la obliga por los actos propios de su objeto social. Es decir que, un acto que no tiene relación con la actividad económica definida en el objeto de la sociedad, el cual es llevado a cabo por su representante, no le es imputable a la sociedad.

Los representantes y administradores que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios resultado de su acción u omisión.

Toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en el Registro Público e incorporada al legajo de la sociedad.

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES

- **Transformación:** Se produce cuando una sociedad, con el acuerdo de sus integrantes, cambia su tipo societario por otro, de acuerdo con las exigencias de la ley.
- **Fusión:** Se produce cuando dos o más sociedades se unen para formar una nueva o cuando una sociedad se incorpora a otra, adecuándose al tipo de esta última.

- **Escisión:** La ley contempla 3 tipos:
 - Cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otra o participar en ella
 - Cuando una sociedad destina parte de su patrimonio para crear otra sociedad
 - Cuando se disuelve una sociedad, sin liquidarse, para construir una nueva sociedad con la totalidad de su patrimonio

RESOLUCIÓN PARCIAL Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

La **disolución** consiste en la extinción de la sociedad como persona jurídica, a través de su liquidación.

Una **resolución parcial** se da cuando un socio sale de una sociedad. En esos casos se liquida el valor de la parte correspondiente al socio saliente.

No pelagra la continuidad de la sociedad, porque se mantiene la estructura societaria y como consecuencia se evita la disolución.

CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD

Las siguientes son causas de **resolución parcial**, como de **disolución**, no previstas por la ley:

- Decisión de los socios
- Por expiración del plazo definido para la sociedad en el Contrato Social/Estatuto
- Por cumplimiento de la condición determinada para su existencia
- Por consecución del objeto para el cual se formó la sociedad, o por imposibilidad de lograrlo
- Por pérdida del capital social
- Por fusión
- Por declaración de quiebra
- Por resolución firme que establezca el retiro de la autorización para que la sociedad funcione

La **reducción a uno del número de socios no causa la disolución de la sociedad**. En dichos casos, a menos que se tomara otra decisión en el término de 3 meses, si se tuviera una Sociedad en Comandita Simple o por acciones, o una Sociedad de Capital de Industria, la misma se transformaría automáticamente en una Sociedad Anónima Unipersonal.

LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD

La **liquidación** es el proceso por el cual se cancelan los pasivos de la sociedad con sus activos, y el remanente se distribuye entre los socios.

Por más que una sociedad se encuentre en proceso de liquidación, esta conserva su personalidad jurídica hasta su disolución.

Dentro de los 30 días de haber designado el o los **liquidadores**, estos deberán confeccionar el **balance e inventario** (de los activos y pasivos de la sociedad), el cual estará a disposición de los socios. Es obligación del liquidador elaborar un **informe trimestral** sobre la marcha del proceso de liquidación.

CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

- **De personas o de interés**
 - Sociedad Colectiva
 - Sociedad Capital e Industria
 - Sociedad en Comandita Simple
 - Sociedad accidental o en participación

- **Por cuotas**
 - Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
- **Por acciones**
 - Sociedad Anónima (SA)
 - Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)
 - Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria
 - Sociedad en Comandita por Acciones
 - Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)
- **Según ubicación de la casa matriz**
 - Nacionales
 - Extranjeras: Se rigen en cuanto a su existencia y forma por las leyes del país en que han sido constituidas.

SOCIEDAD COLECTIVA (SC)

Es un tipo de sociedad en la que sus socios responden por las deudas sociales en forma **subsidiaria** (los socios son responsables de las deudas contraídas por la sociedad), **ilimitada** (los socios responden con todo su patrimonio) y **solidaria** (todos los socios tienen la obligación de afrontar las deudas de la sociedad, y los acreedores pueden exigir a cualquiera de ellos que afronten el total de la deuda, independientemente de cuanto aportaron).

El contrato social establecerá cuál es su órgano de administración. De no estar definido, la sociedad podrá ser administrada por cualquiera de los socios.

En caso de que se utilice una razón social para denominar a la sociedad, la misma se integrará con el nombre de uno o más socios, adicionando “y Compañía” (o su abreviatura “y Cía.”).

El contrato social regulará el régimen de administración, pero salvo designación de tareas, cada uno de los socios podrá realizar, en forma indistinta, cualquier acto referido a la administración.

Para la creación del contrato social, o para que uno de los socios pueda transferir su parte a otro, se requiere la conformidad de todos los socios.

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)

Es una sociedad de capital en la que la responsabilidad de los socios está limitada a la integración de las acciones suscriptas por los mismos. Cada socio aporta un capital y se le asignan acciones equivalentes a dicho capital.

Es del tipo de sociedades denominadas “por acciones”.

Organización

- **Directorio**: Órgano de administración compuesto por dos o más directores, designados por la “Asamblea de Accionistas” o el “Consejo de Vigilancia”, los cuales pueden ser reelegidos y solamente pueden ser separados del cargo por la Asamblea de Accionistas.

El presidente del Directorio es quien representa a la sociedad.

No es necesario que los Directores sean accionistas.

En las sociedades con un capital mayor a \$10.000.000, mixtas o que coticen en bolsa, el Directorio se integrará, al menos, con tres directores. En las SAU deberá existir un director como mínimo.

- Asamblea de Accionistas: Es un órgano de gobierno de la sociedad. Existen 2 tipos:
 - **Asambleas Ordinarias**: Le corresponde considerar y resolver sobre el balance, estado de resultados, distribución de ganancias, designación y remoción de directores y miembros del “Consejo de Vigilancia”, así como en todo lo que hace al aumento de capital de la sociedad,

entre otras cosas.

- **Asambleas Extraordinarias:** Consideran y resuelven todos aquellos asuntos que no sean competencia del anterior tipo, como la reducción y reintegro de capital; rescate, reembolso y autorización de acciones; fusión, transformación y disolución de la sociedad, entre otros.
- **Sindicatura:** Órgano de fiscalización a cargo de uno o más Síndicos (abogados o contadores), quienes realizan la fiscalización del movimiento económico de la sociedad y el control de legalidad. Son designados por la Asamblea de Accionistas.

Las sociedades con un capital menor a \$10.000.000 pueden prescindir de la Sindicatura si así lo dispusiera su Estatuto. En dicho caso, los socios tienen derecho a realizar los controles. Las SAU deben tener al menos 1 Síndico.
- **Consejo de vigilancia:** La fiscalización de la sociedad también puede estar a cargo del “Consejo de Vigilancia”. Este es un órgano que estará compuesto de 3 a 15 socios designados por la Asamblea de Accionistas, con las mismas atribuciones de un Síndico.

Denominación social

La denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible, o ser un nombre de fantasía, agregándose al final “Sociedad Anónima”, “S.A.” o “S.A.U.”.

Forma de constitución

El contrato social debe formalizarse en instrumento público, por alguno de los siguientes métodos:

- **Por Acto único:** Todos los firmantes del contrato constitutivo se consideran fundadores.
- **Por Suscripción Pública:** Los Promotores deberán participar en la redacción del programa de fundación por instrumento público o privado, el que estará sujeto a la aprobación del órgano de contralor, y en caso de ser aprobado, dentro de los 15 días, deberá ser inscripto en el Registro Público de Comercio, considerándose Promotores a todos aquellos que lo firmen.

La **Asamblea Constitutiva** se celebra con la presencia de un representante del Banco, y es presidida por un funcionario del Registro Público de Comercio.

El **Capital** tiene que estar totalmente suscripto al tiempo de la celebración del **Contrato Constitutivo**. Suscripta el acta, el Banco depositará los fondos percibidos en un banco oficial y entregará al Directorio la documentación referente a los aportes

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL)

Características generales

- El capital se compone del aporte de todos los socios y se encuentra dividido en partes/cuotas iguales, acumulables e indivisibles
- La responsabilidad de los socios está limitada al monto de las cuotas suscriptas (aportadas por c/u)
- El número de socios no puede ser mayor a 50
- Los socios pueden aportar cualquier tipo de bienes o derechos que tengan contenido económico o patrimonial (dinero, inmuebles, bienes muebles, propiedad intelectual, propiedad industrial, etc).

Denominación social

Se puede incluir el nombre de uno o más socios, o un nombre de fantasía, y debe agregarse a continuación del nombre “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o “SRL”.

Capital social

Las cuotas/partes deben tener todas el mismo valor o sus múltiplos (potencia de 10). Estas son libremente transmitibles a otras personas, salvo que se especifique lo contrario en el contrato social.

El capital debe suscribirse íntegramente cuando se constituye la sociedad.

Los socios garantizan a terceros en forma solidaria e ilimitada la integración de los aportes.

Órganos sociales

- **Administración:** El/los gerentes tendrán la administración y representación de la sociedad, sean socios o no. Los gerentes tienen los mismos derechos y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los Directores de las S.A.
- **Fiscalización:** Puede ser optativa u obligatoria. La fiscalización es obligatoria (realizada por el Síndico o el Consejo de Vigilancia) en aquellas sociedades cuyo capital alcanza el monto establecido por la normativa (de \$10.000.000).
- **Gobierno:** Reunión de socios o asambleas. El contrato social puede establecer la forma de deliberación de los socios, y si así no lo hiciere, se tendrán por validas todas aquellas resoluciones que se adopten por el voto de la mayoría de los socios. El peso de los votos esta dado por la cantidad de capital aportado.

Las **reuniones** están sujetas a las normas que rigen las asambleas de las S.A., pero a diferencia de ellas, la comunicación de su convocatoria se realizara en forma personal o en forma fehaciente en el domicilio que los socios hayan declarado en el contrato social.

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE (SCS)

En este tipo de sociedad existen 2 tipos de socios:

- **Socios comanditados:** Pueden aportar capital y participar en la gestión de la sociedad. Responden por las obligaciones sociales en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada
 - **Responsabilidad subsidiaria:** Los socios son responsables de las deudas contraídas por la sociedad.
 - **Responsabilidad social:** Al haber deuda, esta recae sobre todos los socios. Se le puede exigir a cualquiera de ellos el pago del total de la deuda, independientemente del capital aportado.
 - **Responsabilidad ilimitada:** Las deudas pueden ser cobradas contra el patrimonio de los socios, una vez que el patrimonio de la sociedad se acabe (primero se ejecutan contra el patrimonio de la sociedad)
- **Socios comanditarios:** Solo pueden aportar capital, no pueden participar en la gestión de la sociedad. Limitan su responsabilidad al monto de capital que aportaron, con lo que su aporte solo puede consistir en una obligación de dar.

La **denominación social** estará integrada por un nombre de fantasía, agregando al final la denominación "Sociedad en Comandita Simple" o "S.C.S" (abreviación).

En caso de utilizar una **razón social**, esta se formará exclusivamente con el nombre de los socios comanditados.

Los socios comanditarios no pueden intervenir en la administración de la sociedad ni ser mandatarios. Pueden votar al ser considerados los estados contables de la sociedad, o en caso de designación de un Administrador.

SOCIEDAD DE CAPITAL e INDUSTRIA (SCI)

Se utiliza en caso de pequeños capitales.

En este tipo de sociedades hay 2 tipos de socios:

- **Socios capitalistas:** Son los que aportan el capital de la sociedad. Responden frente a las obligaciones

sociales en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria.

- **Socios Industriales:** Aportan su trabajo a la sociedad. Responden frente a las obligaciones hasta el monto de sus utilidades no percibidas. Sus aportes consisten en obligaciones de hacer.

Como no aportan capital, responden con sus “**utilidades no percibidas**”, que son el fruto de su trabajo.

Para que el dinero que debe ser entregado como dividendos (ganancias) de los socios salga del patrimonio de la sociedad y se pague a los socios, debe ser aprobado mediante una asamblea. Entonces, mientras ese dinero de las ganancias no sale del patrimonio de la sociedad, se le denomina “**utilidades no percibidas**”.

La **denominación social** de estas sociedades se integrará de un nombre de fantasía seguido de las palabras “Capital e Industria” o su abreviación.

En caso de utilizarse una **razón social**, esta solo podrá llevar el nombre del socio capitalista.

En cuanto a las votaciones realizadas por la sociedad, el computo de los votos correspondientes a los socios industriales se equiparará al del socio capitalista que realizó el menor aporte.

SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Son constituidas por el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, organismos estatales especialmente autorizados para integrarlas o las sociedades anónimas que posean una participación del Estado equivalente al 51% del capital social.

El Estatuto de este tipo societario podrá prever la designación de uno o más Directores por la minoría y, en el caso que las acciones de un capital privado alcancen el 20% del capital societario, dicha persona tendrá su representación proporcional en el Directorio. Asimismo, la ley prevé la posibilidad de que las personas con al menos 20% de capital privado elijan por lo menos uno de los Síndicos.

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (SCA)

Similar a la sociedad en comandita simple, pero con algunas diferencias en cuanto a los **socios comanditarios**.

Los **socios comanditados** pueden aportar capital y participar en la gestión de la sociedad. Responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria.

Los socios comanditarios aportan capital, el cual se transforma en acciones (esta es la principal diferencia con la SCS), pero no pueden participar en la gestión de la sociedad. Limitan su responsabilidad por las obligaciones sociales a las acciones suscriptas (el equivalente en acciones al capital que aportaron).

La **denominación social** estará integrada por un nombre de fantasía, agregando al final la denominación “Sociedad en Comandita por Acciones” o “S.C.A” (abreviación).

En caso de utilizar una **razón social**, esta se formará exclusivamente con el nombre de los socios comanditados.

La administración de este tipo de sociedades puede ser unipersonal (llevada a cabo por una sola persona).

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS)

Podrá ser constituida por una o varias personas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran. La integración tendrá la garantía solidaria e ilimitada de los socios frente a terceros, y la prohibición de que una SAS unipersonal no podrá constituir ni participar en otra SAS unipersonal.

El capital social debe ser, como mínimo, 2 veces el valor del salario mínimo vital y móvil.

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Procesos concursales

El estado de cesación de pagos de una empresa (persona jurídica o física) es el presupuesto que establece la ley para que se produzca la apertura de los procesos concursales (acuerdo preventivo extrajudicial, concurso preventivo y/o quiebra).

Cesación de pagos: Se produce cuando una empresa no puede hacer frente a las obligaciones (deudas) con su patrimonio (porque es insuficiente o no puede vender los bienes para hacer frente a las deudas).

Circunstancias que pueden inducir a la presunción de cesación de pagos

- El reconocimiento expreso del deudor de tal circunstancia
- Que el deudor entre en mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas y exigibles
- La ocultación del patrimonio
- La clausura o cierre del establecimiento en donde el deudor desarrolla su actividad
- Que la justicia determine la revocación de los actos que el deudor haya realizado fraudulentamente en perjuicio de un acreedor
- Si el deudor obligado utilizare medios fraudulentos para obtener recursos que le permitan afrontar el pago de las obligaciones

Tanto en el caso de concurso preventivo como de declaración de quiebra, si bien el deudor continúa siendo propietario de sus bienes, su poder de disposición y administración se encuentra:

- Restringido o limitado, en el caso de un concurso
- Neutralizado en forma absoluta, en caso de quiebra (el deudor pierde todo el poder sobre el patrimonio en este caso)

El **proceso concursal**, según cuando se lo inicia, puede ser **preventivo** o **liquidatorio**, y puede presentar 3 tipos de concursos:

- **Liquidatorio:** Se da cuando la sociedad entra en estado de cesación de pagos (no puede hacer frente a las obligaciones con su patrimonio), con lo cual se declara en quiebra y se liquidan sus activos para cubrir parte de las obligaciones.

A su vez, existen 3 tipos de procesos concursales (en base a los tipos anteriores):

- **Acuerdo preventivo extrajudicial**

Es un acuerdo privado que celebra un deudor (que se encuentra en estado de cesación de pagos o próximo a éste por dificultades financieras o económicas), a petición, con un conjunto significativo de sus acreedores.

El fin de este tipo de acuerdo es salir del estado de cesación de pagos (o evitarlo), permitiendo conservar su historial crediticio, continuar con las actividades y evitar la liquidación de sus activos (es decir, la quiebra).

Si este acuerdo consigue la **homologación judicial**, tiene fuerza para imponerse al resto de los acreedores, produciendo la novación de todas las obligaciones exigibles (deudas).

- **Concurso preventivo de quiebra**

Es un régimen judicial voluntario mediante el cual un deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar o renegociar sus deudas (quita de deudas, mayor plazo para cumplirlas o ambas) en un plazo establecido.

El concursado seguirá administrando sus bienes, pero bajo fiscalización del Síndico, siendo por ende todos sus actos limitados (no puede disponer de ellos (venderlos) libremente).

Si el acuerdo logra homologación judicial, tiene fuerza para imponerse a todos los acreedores, produciendo la novación de todas las obligaciones exigibles (deudas).

- **Quiebra (liquidatorio)**

Es un proceso a través del cual uno o más acreedores pueden solicitar la quiebra de una empresa, con el objetivo de que el deudor pierda la administración de su patrimonio y el cese de su actividad empresarial, para proceder a la liquidación forzosa de todos sus bienes.

Así, con el dinero obtenido por la venta de todos los bienes que integran el patrimonio del deudor, si el dinero obtenido alcanza, se pagan todas las deudas completamente o, en caso contrario, se les paga a todos los acreedores en partes iguales.

El Síndico estará a cargo de la administración y venta de los bienes durante el proceso. Estos deberán ser tasados antes de la venta y luego serán vendidos mediante subasta pública o mediante la confección de un pliego de condiciones, en el que se establecerá un precio base.

Luego de la venta de los bienes, el Síndico elaborará un informe final detallando la rendición de cuentas, el resultado de la venta de los bienes y la identificación de aquellos que no hubieran sido vendidos.

Durante un proceso de quiebra ningún administrador, representante o socio de la empresa puede ausentarse del país (para hacerlo tienen que solicitarlo al juez que lleva adelante el proceso de quiebra).

Capítulo 11 - Propiedad Intelectual

El autor de una obra científica, artística o literaria tiene derecho a disponer de ella, ya que integra su patrimonio. Este derecho patrimonial se denomina **derecho intelectual** por el tipo de objeto sobre el cual recae.

Existen distintos tipos de derechos intelectuales:

- Derechos de autor
- Propiedad Industrial
- Derechos emergentes de marcas registrables
- Dibujos y modelos industriales

DERECHOS DE AUTOR

La protección de derechos de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.

En otras palabras, los derechos de autor protegen las creaciones, no las ideas utilizadas para llevarlas a cabo.

A efectos de la ley, los derechos de autor protegen “obras científicas, literarias y artísticas” tales como:

- **Dibujos y pinturas**
- **Composiciones musicales**
- **Escritos** (de toda naturaleza y extensión)
- **Planos y mapas**
- **Obras de software** (diseños; programas de computación en su versión fuente y objeto; documentación técnica)
- **Obras multimedia**
- **Obras dramáticas**

Titularidad de los Derechos de Autor

- El autor de la obra
- Sus herederos
- Quienes (con permiso del autor) traducen, adaptan, modifican o transportan la obra literal original hacia una nueva
- Las personas físicas o jurídicas que realizan una obra (ej.: un programa de computación) por encargo en desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario

El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística permite a su autor disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, enajenarla, traducirla, autorizar su traducción y reproducirla de cualquier forma.

Vigencia de los Derechos de Autor

La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores toda su vida y a sus herederos hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor (o del último colaborador si son **obras en colaboración**).

De no haber herederos, los derechos sobre las obras pasarán al Estado al morir su autor (o el último colaborador).

Prohibición de publicación por terceros

Ninguna persona puede publicar una producción científica, literaria o artística sin tener permiso del autor o sus herederos.

Esta prohibición cuenta con una excepción: cualquier persona puede publicar una obra con derechos de autor con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, siempre que estas no excedan las 1000 palabras.

Publicación de obras extranjeras

Una publicación será protegida por derechos de autor siempre que sea publicada en un país extranjero que reconozca el derecho de propiedad intelectual, sin importar la nacionalidad del autor, y siempre que se realicen las prescripciones legales correspondientes.

En caso de publicar una traducción de una obra con derechos de autor en el extranjero, su inscripción debe realizarse dentro del año luego de su publicación

Contrato de edición

Un contrato de edición se da cuando el titular del derecho de propiedad de una obra se obliga a entregarla a un editor y este a reproducirla, difundirla y venderla (se aplica el contrato sin importar la forma o sistema de reproducción o publicación).

Contrato de representación

Se utiliza cuando el autor o sus herederos entregan una obra a un tercero para que este la presente públicamente (mediante radio, TV o cualquier otro medio de reproducción mecánica).

Venta o cesión de una obra intelectual

El autor o sus herederos pueden vender o ceder, total o parcialmente, los derechos sobre una obra (por un plazo fijado por ley) sin que el adquirente pueda modificar su contenido, título o forma.

Disposiciones especiales

- **Retratos fotográficos:** No pueden ser publicados sin autorización de la persona fotografiada o, habiendo fallecido esta, sin la autorización de su cónyuge, hijos, descendientes de los hijos o, a falta de ellos, padre o madre.
La autorización no será necesaria si no hubiera ninguno de los sujetos mencionados o hubieran transcurrido 20 años de la muerte del retratado.
- **Discursos políticos, literarios y conferencias sobre temas intelectuales:** No pueden ser publicados sin autorización expresa del autor
- **Discursos parlamentarios:** No pueden ser publicados sin autorización del autor, si la misma tuviera como fin el lucro

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Invención o descubrimiento

Se considera invención a toda creación humana que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. El inventor emplea los medios que le dan la naturaleza y el hombre para obtener su invento.

Certificados de modelos de utilidad

Son títulos de propiedad industrial otorgados a los creadores de nuevas configuraciones o formas de utilizar de invenciones existentes, siempre que estas nuevas formas/configuraciones impliquen una mejora en el uso de esas invenciones existentes (se potencia su utilidad o eficacia).

Generalmente, estos certificados se otorgan cuando la mejora se hace sobre herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico.

Patentes de invención

Son títulos de propiedad industrial que el Estado otorga a todo inventor sobre su invención o descubrimiento, otorgándole propiedad exclusiva sobre el mismo. Esta inscripción le permite a su titular ejercer todas las facultades del inventor en forma exclusiva.

El derecho nace con la invención, y la patente se otorga por un lapso de 20 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente).

El inventor tendrá el derecho de ceder o transferir su invención por cualquier medio lícito, y concertar contratos de licencia sobre él.

La patente le conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- Cuando la patente sea sobre un **producto**, impedirá que terceros, sin consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente.
- Cuando la patente sea sobre un **procedimiento**, impedirá que éste sea utilizado por terceros sin consentimiento del titular de la patente

Inventiones patentables

Serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

NO se consideran invenciones las siguientes:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
- Obras literarias o artistas, o cualquier otra creación estética
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales
- Programas de computación
- Formas de presentar la información
- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o relativos a animales
- Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza

Requisitos para la patentabilidad de inventos

- Que sean novedosos (en todo el mundo)
- Que tengan aplicación en alguna rama industrial
- Que el invento no este comprendido en alguna prohibición especial de la ley

Inventiones desarrolladas en relación de dependencia

- Realizadas durante la vigencia de la relación laboral
- El trabajador (autor de la invención) tiene derecho a una remuneración supletoria si su aporte excede a lo aprendido en la empresa
- El trabajador tiene derecho a una remuneración justa cuando el empresario asume la titularidad de una invención o se reserva el derecho de explotación
- Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta 1 año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo

Tipos de invenciones

- Nuevos productos industriales
- Nuevos procesos para la obtención de un producto o resultado final
- Nuevas aplicaciones de inventos conocidos (nuevas formas de utilizarlos)

Proceso de obtención de una patente

1. Presentación de la solicitud de patente
2. Examen preliminar
3. Publicación de la solicitud
4. Examen de fondo
5. Concesión o denegación de la patente

Licencias sobre patentes

En caso de que el inventor no tenga fondos suficientes y/o la posibilidad de explotar su invento, o simplemente no sea de su interés hacerlo, puede conceder permisos para que otros industriales puedan explotar su patente. Dichos permisos se denominan **licencias**.

Generalmente, las licencias son onerosas y se otorgan por un tiempo determinado.

Caducidad de Patentes de Invención y Certificados de Modelos de Utilidad

- Cuando haya finalizado la vigencia del derecho
- Por renuncia del titular a los derechos. En caso de pluralidad de titulares, todos deberán renunciar a los derechos.
- Por no abonar la tasa anual
- Cuando luego de conceder el uso a un tercero, no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente

DERECHOS DE MARCAS REGISTRABLES

La **marca** es un signo distintivo de los productos de una industria o comercio. El consumidor puede distinguir por ella al producto, diferenciándolo de los demás, y establecer las virtudes de este que lo diferencian del resto.

Marcas registrables

Los siguientes elementos pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios:

- Una o más palabras sin contenido conceptual
- Dibujos
- Imágenes
- Bandas
- Combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases
- Envoltorios o envases
- Combinaciones de letras y números
- Frases publicitarias
- Relieves con capacidad distintiva

A su vez, los siguientes elementos NO se consideran marcas y no son registrables:

- Nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descripciones de su naturaleza, función o alguna otra característica
- Nombres, palabras, signos y frases que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro
- La forma que se dé a los productos

- Una marca idéntica o similar a otra ya registrada
- El color natural o intrínseco de los productos
- El nombre de países, regiones o áreas geográficas

Adquisición de una marca

1. Ingresar la solicitud de marca
2. Primer estudio de forma: Se examina que se cumpla con las formalidades administrativas (pago de arancel y que el formulario de solicitud esté debidamente completado)
3. Publicación: Se publica en el Boletín de Marcas por 1 día. Existe un lapso de 30 días para que terceros presenten oposiciones
4. Segundo estudio de fondo: Se verifica que cumpla con todos los requisitos sustantivos
 - a. Si no hay observaciones, se concede el registro de la marca
 - b. En caso de haber observaciones sobre la solicitud, se realiza el siguiente procedimiento:
 - 1) **Caso de observación**: Observación administrativa u oposición de terceros
 - 2) Plazo de 1 año para subsanar la observación administrativa u oposición
 - 3) En caso de no solucionarse la causa de la observación en el plazo establecido o, en caso de que quien haya hecho la petición lo desee, **se declara el abandono de la marca y su archivo**

Vigencia de la marca

Una vez concedido el registro de una marca, el titular de la misma tiene el derecho de propiedad y facultades de goce y disposición exclusiva de ella por un período de 10 años, pudiendo renovarla indefinidamente por períodos iguales (siempre que la marca fuese utilizada de alguna forma en los 5 años anteriores a cada vencimiento).

El titular de una marca tiene la misma con carácter exclusivo, pudiendo oponerse al registro o uso por parte de cualquier otra persona, y pudiendo accionar judicialmente a tales fines.

Transferencia del derecho de marca

El derecho sobre una marca puede ser transferido a terceros luego de su inscripción.

Extinción del derecho de marca

La extinción del derecho sobre una marca puede darse por alguno de los siguientes casos:

- Renuncia del titular
- Vencimiento del plazo de vigencia sin renovarse
- Declaración judicial de nulidad y caducidad del registro

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Se considera modelo o diseño industrial a las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un

producto industrial, que le confieren caracter ornamental:

- **Dibujos de Fábrica:** Todos aquellos dibujos (en 2 dimensiones; son patrones, líneas o colores) que, incorporados a un objeto cualquiera, aumentan su encanto y atracción sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad.
- **Modelos de Fábrica:** Todas aquellas formas o superficies nuevas (en 3 dimensiones) que modifican el aspecto de un producto industrial

Modelos y diseños no permitidos

- Modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente con anterioridad (no se puede copiar exactamente algo que ya existe)
- Modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisionomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores (idem anterior)
- Cuando se trate de un mero cambio de color en modelos o diseños ya conocidos
- Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres

Condiciones de protección

- Que el dibujo o modelo sea novedoso
- Que sea lícito
- Que tenga caracter industrial

Capítulo 12 - Derecho Laboral y Contrato de Trabajo

DERECHO LABORAL

Rama del Derecho constituida por el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, siendo estas relaciones de subordinación o dependencia, orientándose su normativa a la protección de la parte más débil de esa relación, el trabajador/empleado.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, **trabajo** es toda actividad lícita prestada por el trabajador a favor de quien tiene la facultad de dirigirla (el empleador), a cambio de una remuneración. Este concepto excluye al autónomo.

En un sentido amplio, "trabajo" es toda actividad desarrollada por el hombre, destinada a la producción de bienes y servicios.

FORMAS DE TRABAJO

- **Autónoma:** La persona realiza tareas por su propia cuenta y riesgo. Se relaciona con el Contrato de Obras y Servicios.
- **Relación de dependencia:** Se da cuando la persona está en relación de subordinación con respecto a un empresario.

DERECHO DEL TRABAJO

- **Derecho individual del trabajo:** Rige las relaciones entre:
 - Empleado/trabajador, es decir, quien presta un trabajo por cuenta y riesgo del empleador a cambio de una retribución
 - Empleador, quien dirige el trabajo prestado por el empleado y paga la retribución
- **Derecho colectivo del trabajo:** Las Asociaciones Gremiales son agrupaciones de personas que se unen para sumar esfuerzos en la consecución o defensa de intereses colectivos. Su finalidad no es lucrativa.

Caracteres del Derecho del Trabajo

- **Evolutivo y realista:** Está sujeto al tiempo y espacio en que transcurre una sociedad determinada
- **Tutelar:** Protege al trabajador en su relación frente al empleador
- **De orden público:** Los principios que consagra son irrenunciables
- **No formal**
- **Autónomo:** No depende de la regulación establecida en otras materias
- **Universal:** Tiene universalidad de criterios (aplican para todos)
- **Conciliatorio:** Tiende a la búsqueda permanente del equilibrio en la relación entre trabajador y empleador
- **Social:** Apunta fundamentalmente a la justicia de las relaciones entre trabajador y empleador

Principios del Derecho Laboral

- **Principio Protectorio de Tutela:** Es el principio general consagrado por la CN y derivan las siguientes reglas de su aplicación:
 - In dubio pro operario: En caso de duda, el juez siempre resolverá a favor del trabajador. El empleador debe probar que cumplió las leyes ante un reclamo del trabajador.
 - Aplicación de las normas más beneficiosas para el trabajador: Siempre se aplican las cláusulas del contrato y/o de la normativa laboral más favorables para el trabajador
 - Subsistencia de las condiciones mas beneficiosas para el trabajador: Consiste en la imposibilidad de empeorar las condiciones existentes por ley en cualquier contrato laboral

- **Irrenunciabilidad del Derecho:** Impide que el trabajador se vea forzado a la renuncia anticipada de sus derechos. Impide la renuncia de todo derecho que pudiera adquirir con posterioridad por Convenios Colectivos de Trabajo homologados por la autoridad competente
- **Principio de continuidad laboral:** Defiende y promueve el uso de contratos laborales de duración indefinida frente a otras modalidades de contratación.
- **Facilidad de Prueba** en el proceso judicial a través de presunciones
- **Primacía de la realidad:** En caso de desacuerdo entre lo que ocurre en los hechos y lo que está establecido en acuerdos o contratos, siempre se da prevalencia a los hechos
- **Buena Fe, Colaboración, Solidaridad**
- **Principio de gratuidad:** Establece el acceso irrestricto y gratuito a la justicia laboral por parte de los trabajadores, con lo cual estos pueden asesorarse legalmente e iniciar juicios laborales sin tener que asumir ningún costo.
- **Razonabilidad:** Las medidas aplicadas por empleadores deben ser razonables.
Si un empleado es afectado moral y económicamente por alguna medida, este puede considerarse despedido sin justa causa.
Si un empleador toma medidas arbitrarias que dañan a los empleados, estos pueden acudir a la vía judicial para defender sus derechos.

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

Contrato de trabajo

Existirá un contrato de trabajo siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo dependencia de ésta, por un período de tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración.

Se caracteriza por la existencia de una relación de dependencia o de subordinación entre trabajador y empleador.

Relación de trabajo

Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo dependencia de ésta en forma voluntaria, mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le de origen.

Relación de dependencia

Distingue el contrato de trabajo del contrato de servicios. La dependencia consiste en la facultad del empresario de organizar en concreto las prestaciones a cargo del trabajador, dando indicaciones y órdenes acerca de la forma de realizar las tareas encomendadas.

FACULTADES DEL EMPLEADOR

- **Poder reglamentario:** Facultad de organizar y dirigir la actividad laboral de su empresa
- **Cambiar las condiciones del contrato de trabajo,** siempre que dichas alteraciones estén justificadas y no impliquen un agravamiento de las condiciones del trabajador.
- **Poder disciplinario:** Facultad de corregir la conducta de aquellos trabajadores que cometan faltas o incumplimientos a las obligaciones que le imponen la ley, el Convenio Colectivo que los rige, el reglamento interno de la empresa y/o su propio contrato de Trabajo

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

- Respetar la legislación laboral vigente.
- Respetar la dignidad del trabajador
- Otorgarle al trabajador una tarea acorde a su categoría y sus posibilidades, salvo que existan motivos fundados que lo impidan

- Pagar el salario legalmente estipulado al trabajador según las tareas que desempeña
- Cumplir con todas las obligaciones establecidas por el régimen de Seguridad y Previsión Social
- Actuar de buena fe
- Dar igual trato a todos los trabajadores bajo su dependencia, sin importar el tipo de tareas que desarrollen
- Debe cumplir con todas las normas de higiene y seguridad que resulten aplicables

DERECHOS DEL EMPLEADO

Los empleados cuentan con los siguientes derechos, entre otros:

- Recibir la remuneración debida por las tareas desarrolladas (salario)
- Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)
- Jornada limitada
- Licencias pagas (estudio, enfermedad, etc)
- Descanso semanal (1 día de Descanso cada 6 laborales, mínimo) y vacaciones pagas
- Indemnización por despido arbitrario o sin causa
- Progresar dentro de la empresa, siempre y cuando existan las vacantes para que ello ocurra, y siempre que el empleado este capacitado para ello

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

- Obedecer las órdenes del empleador
- Asistencia regular y debida justificación para las inasistencias
- Cumplir con el deber de fidelidad, es decir, el empleado debe guardar confidencialidad acerca de las tareas o proyectos que se desarrollen en la empresa contratante
- Colaborar con el empleador para que con su actividad se puedan lograr los objetivos de la empresa
- Responsabilidad por daños causados con dolo, contra los intereses del empleador.

REMUNERACIÓN

Dentro de las obligaciones del empleador, la de pagar al trabajador la remuneración debida por las tareas realizadas es considerada la principal.

Esta debe ser justa, continua, irrenunciable, y debe pagarse con dinero (aunque existe la posibilidad de que hasta un 20% sea pagada en especie).

Según la modalidad, puede ser mensual, quincenal, por jornada, por hora, por día, por trabajo producido o por comisión.

Siempre deberá cubrir el mínimo estipulado en el convenio colectivo de la actividad o, en su defecto, el salario mínimo vital y móvil.

El trabajador goza además de una remuneración complementaria anual, el "Sueldo Anual Complementario", que se paga en 2 cuotas, una el 30/6 y la otra el 31/12 de cada año (en caso de extinción del contrato de trabajo, se debe pagar la parte proporcional no recibida) y se calcula como: **(SalarioDelPeríodo / 12) * MesesTrabajados**.

CONTRATO DE TRABAJO

Forma del Contrato de Trabajo

Las partes podrán elegir libremente las formas para la celebración del contrato de trabajo, salvo que lo dispongan las leyes o convenciones colectivas (se da en casos particulares).

Prueba de existencia del Contrato de Trabajo

Para probar la existencia del contrato de trabajo, debe probarse la Relación de Dependencia (con cualquier medio

posible).

No es necesario que exista contrato por escrito, ni es relevante que se oculte o simule la relación de dependencia con un contrato de locación de servicios o cualquier otra simulación.

Casos especiales

- **Socio empleado:** Personas que, siendo parte de una sociedad, realizan una actividad en forma personal y habitual para la misma, con sujeción a las instrucciones o directivas que le impartan para el cumplimiento de la actividad. Para la ley serán considerados como trabajadores dependientes de la sociedad.
- **Auxiliares:** Si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, estos serán considerados como en relación directa con su empleador, salvo excepción expresa prevista por la ley.
- **Contratista y subcontratista:** Cuando una persona contratada (o subcontratada) por una empresa, contrate a su vez a otras personas para que realicen tareas en la empresa, estas personas serán consideradas empleados directos de la empresa para la que trabajan.

Plazo del contrato de trabajo

El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que el plazo resulte de las siguientes circunstancias:

- Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración en el contrato
- Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen

Período de prueba

El periodo de prueba en un contrato laboral indeterminado **consiste en el plazo de 3 meses desde el inicio de la relación laboral** (no puede extenderse de esos 3 meses). En este tiempo, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin penalizaciones, siempre que se cumpla con el preaviso exigido por la Ley de Contrato de Trabajo.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Si bien la regla general es el **contrato de trabajo por tiempo indeterminado**, existen otras modalidades excepcionales de contratación:

- **Contrato a Plazo Fijo**
 - Se celebra por un plazo determinado, no mayor a 5 años
 - Debe celebrarse por escrito
 - El término guarda relación con la modalidad de las tareas o la actividad
 - Las partes deben preavisar la extinción del contrato con antelación (no menor a 1 mes y no mayor a 2 meses), en caso de finalizarlo antes del plazo convenido
 - El despido injustificado antes del vencimiento del plazo dará derecho al trabajador a una indemnización correspondiente
- **Contrato a Tiempo Parcial**
 - La jornada laboral deberá ser menor a las 2/3 partes de lo que es habitual para esa actividad
 - La remuneración y las cargas sociales son proporcionales al tiempo trabajado
 - No se podrán hacer horas extra
- **Contrato de Trabajo Eventual:** El trabajador es contratado para realizar una obra, ejecutar un

acto o prestar un servicio concreto, y su actividad se desarrolla bajo dependencia del empleador y siguiendo sus órdenes.

El contrato finaliza una vez realizada la actividad para la que fue contratado (ej.: una pizzería que contrata un cocinero, cuando el cocinero real se toma vacaciones).

- **Contrato por Temporada:** Es un contrato permanente pero discontinuo, ya que el empleado realiza la actividad para la que fue contratado solo en ciertas épocas del año. Este tipo de contrato es habitual en zonas turísticas.
- **Contrato en Grupo o Equipo:** El empleador contrata un grupo de personas para realizar un cierto trabajo, para lo cual existe un solo contrato de trabajo para todo el equipo (todas las personas del equipo tienen el mismo contrato de trabajo, no se hace un contrato separado para cada persona). Salvo esta excepción, el contrato de trabajo es igual a cualquier otro.

Todas las personas pertenecientes al grupo/equipo contratado deben tener un rol determinado.
- **Contrato de Teletrabajo:** Se da cuando el empleado trabaja en relación de dependencia, pero realiza las actividades desde su domicilio o cualquier otro lugar distinto al domicilio del empleador.

PASANTÍAS EDUCATIVAS

Es el conjunto de actividades formativas, sin carácter obligatorio, que realizan los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas (con personería jurídica), relacionadas con la propuesta curricular de los estudios cursados, lo cual es reconocido como una experiencia de alto valor pedagógico.

Características

- Las pasantías se extenderán durante un mínimo de 2 meses y máximo 1 año, con una actividad semanal no mayor a 5 días, con jornadas laborales diarias no mayores a 4 horas.
- Los organismos, empresas y unidades educativas involucradas podrán suspender o denunciar los convenios laborales por incumplimiento, dando un aviso a la contraparte con una anticipación no menor a 30 días, dentro de los 15 días de producido y comprobado el motivo que provocó la situación.
- En el caso de cierre o cese de la actividad por cualquier causa de la empresa u organismo solicitado, las pasantías caducarán sin que las empresas/organismos deban asumir por el hecho ningún tipo de consecuencia o acción reparadora.
- Los pasantes recibirán durante el transcurso de su actividad una retribución, cuyo monto será fijado por las empresas u organismos solicitantes en acuerdo con las instituciones educativas
- Los pasantes recibirán todos los beneficios regulares que se acuerden al personal de las empresas u organismos en los que se desempeñen.